

Unidad I – Nociones Generales del Impuesto a la Renta**1. Concepto de Renta****2. Ingresos No Constitutivos de Renta**

- A) Indemnizaciones
 - 1) Indemnizaciones por Daño Emergente y Daño Moral (Art. 17 N°1)
 - 2) Indemnizaciones por Accidentes del Trabajo (Art. 17 N°2)
 - 3) Sumas Percibidas por Contratos de Seguros (Art. 17 N°3)
 - 4) Pensiones y Rentas Vitalicias (Art. 17 N°4)
- B) Ingresos No Renta Relativos a las Sociedades
 - 1) Art. 17 N°5
 - 2) Art. 17 N°6
 - 3) Art. 17 N°7
- C) Mayor Valor en las Enajenaciones (Art. 17 N°8)
 - 1) Reglas Generales
 - 2) Enajenación o Cesión de Acciones o Derechos Sociales (Art. 17 N°8 a))
 - 3) Enajenación de Bienes Raíces (Art. 17 N°8 b))
 - 4) Enajenación de Pertenencias Mineras y Derechos de Aguas (Art. 17 N°8 c))
 - 5) Enajenación de Bonos y Demás Títulos de Deuda (Art. 17 N°8 d))
 - 6) Enajenación del Derecho de Propiedad Intelectual o Industrial (Art. 17 N°8 e))
 - 7) Adjudicación de Bienes (Art. 17 N°8 f) y g))
 - 8) Enajenación de Vehículos de Transporte o Carga (Art. 17 N°8 h))
- D) Adquisición por Accesión, Prescripción, Sucesión y en virtud de una Donación (Art. 17 N°9)
- E) Art. 17 N°10
- F) Cuotas que Eroguen los Asociados (Art. 17 N°11)
- G) Art. 17 N°12
- H) Art. 17 N°13
- I) Art. 17 N°14
- J) Asignaciones de Traslación y Viáticos (Art. 17 N°15)
- K) Gastos de Representación (Art. 17 N°16)
- L) Pensiones o Jubilaciones de Fuente Extranjera (Art. 17 N°17)
- M) Cantidades Percibidas o Gastos Pagados por Becas de Estudio (Art. 17 N°18)
- N) Pensiones Alimenticias Debidas por Ley (Art. 17 N°19)
- O) Art. 17 N°20
- P) Mercedes, Concesiones y Permisos Fiscales o Municipales (Art. 17 N°21)
- Q) Remisión Legal de Deudas, Intereses u otras Sanciones (Art. 17 N°22)
- R) Art. 17 N°23
- S) Premios de Rifas de Beneficencia (Art. 17 N°24)
- T) Reajuste en Instrumentos de Deuda (Art. 17 N°25)
- U) Montepíos a que se Refiere la Ley N°5.311 (Art. 17 N°26)
- V) Gratificaciones de Zona (Art. 17 N°27)
- W) Art. 17 N°28
- X) Art. 17 N°29
- Y) Art. 17 N°30
- Z) Compensación Económica (Art. 17 N°31)

Unidad II – Los Contribuyentes del Impuesto a la Renta

1. Conceptos Fundamentales

- A) Residencia
- B) Domicilio
- C) Fuente
- D) Nacionalidad

2. Situaciones Especiales de Contribuyentes

- A) Comunidades Hereditarias
- B) Comunidades que no Tengan su Origen en la Sucesión o en la Liquidación de la Sociedad Conyugal
- C) Personas que Tienen Bienes en Calidad de Depositarios
- D) Servicios que Prestan Funcionarios Públicos Chilenos
- E) Funcionarios Diplomáticos Extranjeros
- F) Cónyuges en los Distintos Sistemas Patrimoniales
- G) Menores de Edad

Unidad III – Las Rentas del Trabajo

1. Introducción

2. Rentas del Trabajo Dependiente (Art. 42 N°1)

3. Rentas del Trabajo Independiente (Art. 42 N°2)

Unidad IV – Impuesto de Primera Categoría**1. Aspectos Generales****2. Hechos Gravados**

- A) Rentas de la Explotación de Bienes Raíces (Art. 20 N°1)
 - 1) Art. 20 N°1 a)
 - 2) Art. 20 N°1 b)
 - 3) Art. 20 N°1 c)
- B) Rentas Provenientes de Capitales Mobiliarios (Art. 20 N°2)
- C) Art. 20 N°3-6

3. Determinación de la Renta Líquida Imponible**4. Determinación en Base a Renta Efectiva con Contabilidad Completa**

- A) Ingresos Brutos (Art. 29)
- B) Renta Bruta (Art. 30)
- C) Renta Líquida (Art. 31)
 - 1) Requisitos Generales para la Deducción de los Gastos
 - 2) Intereses (Art. 31 N°1)
 - 3) Otros Impuestos (Art. 31 N°2)
 - 4) Pérdidas Tributarias (Art. 31 N°3)
 - 5) Créditos Incobrables (Art. 31 N°4)
 - 6) Depreciación (Art. 31 N°5)
 - 7) Remuneraciones (Art. 31 N°6)
 - 8) Becas de Estudios para los Hijos de los Trabajadores (Art. 31 N°6 bis)
 - 9) Donaciones (Art. 31 N°7)
 - 10) Reajustes y Diferencias de Cambio (Art. 31 N°8)
 - 11) Gastos de Organización y Puesta en Marcha (Art. 31 N°9)
 - 12) Promoción o Colocación en el Mercado (Art. 31 N°10)
 - 13) Investigación Científica y Tecnológica (Art. 31 N°11)
 - 14) Pagos al Exterior (Art. 31 N°12)
- D) Renta Líquida Ajustada (Art. 32 y Art. 41)
 - 1) Ajustes del Art. 32
 - 2) Normas Relativas a los Reajustes (Art. 41)
- E) Renta Líquida Imponible (Art. 33)
 - 1) Adiciones del Art. 33 N°1
 - 2) Deducciones del Art. 33 N°2
 - 3) Reajustes del Art. 33 N°3
 - 4) Reajustes Especiales del Art. 33 N°4
 - 5) Norma Especial del Art. 33 N°5

5. Tasa del Impuesto de Primera Categoría**6. Los Créditos**

- A) Impuesto Territorial
- B) Pagos Provisionales Mensuales
- C) Créditos por Inversión en Activos Fijos del Art. 33 bis
- D) Créditos por Impuestos Pagados en el Exterior

7. Exenciones del Impuesto de Primera Categoría

- A) Rentas Exentas o Exenciones Reales (Art. 39)
- B) Exenciones Personales (Art. 40)

8. Otras Formas de Determinación del Impuesto de Primera Categoría

- A) Determinación en Base a Renta Efectiva Según Contrato
- B) Determinación en Base a Renta Efectiva Según Contabilidad Simplificada
- C) Determinación en Base a Renta Presunta

Unidad V - Artículo 14 de la Ley Sobre Impuesto a la Renta

1. Introducción

2. Parte General del Artículo 14

- A) Inciso Primero
- B) Inciso Segundo
- C) Inciso Tercero
- D) Inciso Cuarto
- E) Inciso Quinto
- F) Inciso Sexto

3. Art. 14 A): Régimen de Renta Atribuida

- A) Introducción
- B) Formas de Atribución
- C) Rentas que Deben Atribuirse
- D) Registros
- E) Orden de Imputación
- F) Consideraciones Finales

4. Art. 14 B): Régimen Semi-Integrado

- A) Introducción
- B) Registros
- C) Orden de Imputación
- D) Obligaciones de Información

5. Art. 14 C): Otros Contribuyentes

6. Art. 14 D): Normas Sobre Armonización de los Regímenes de Tributación

7. Art. 14 E): Normas de Información

Unidad VI – Los Impuestos Finales

1. El Impuesto Global Complementario

- A) Aspectos Generales
- B) Tasa del Impuesto Global Complementario
- C) Base Imponible del Impuesto Global Complementario
 - 1) Renta Bruta Global
 - 2) Renta Neta Global
- D) Créditos Contra el Impuesto Global Complementario
- E) Exenciones del Impuesto Global Complementario

2. El Impuesto Adicional

- A) Aspectos Generales
- B) Impuesto Adicional Propiamente Tal
 - 1) Hechos Gravados
 - 2) Características
 - 3) Establecimientos Permanentes
 - 4) Pago, Retención y Créditos
- C) El Mal Llamado Impuesto Adicional
 - 1) Aspectos Generales
 - 2) Art. 59 Inc. 1°
 - 3) Art. 59 Inc. 2°
 - 4) Art. 59 Inc. 3°
 - 5) Art. 59 Inc. 4°

Unidad I – Nociones Generales del Impuesto a la Renta

1. Concepto de Renta

En teoría, existen distintos conceptos de renta. En primer lugar, desde un punto de vista económico, podemos entenderla como cualquier ingreso que recibe una persona por cualquier tipo de actividad, sin distinción en la fuente del ingreso.

Este concepto es sumamente amplio, ya que entiende por renta, básicamente, cualquier tipo de ingreso.

En segundo lugar, podemos definir la renta desde un punto de vista jurídico, y en tal sentido, existen distintas teorías que han intentado formar un concepto:

- **Teoría de la Fuente**

Según esta teoría, para distinguir si un ingreso es o no constitutivo de renta, debemos analizar la fuente del mismo. Así, el legislador, siguiendo esta teoría, podría determinar que sólo las rentas provenientes del trabajo y el capital constituyan renta, pero ello dejaría fuera varios conceptos, como por ejemplo las donaciones.

- **Teoría del Incremento Patrimonial**

Conforme a lo planteado por esta teoría, si existe un incremento patrimonial, existe renta, lo cual se verifica comparando el estado patrimonial de una persona en dos momentos distintos.

Así, es indiferente la fuente del ingreso, y sólo existe renta si el ingreso genera un incremento en el patrimonio, gravándose el incremento.

- **Teoría del Consumo**

En virtud de esta teoría, el ingreso sólo se considera renta en la medida en que sea destinado al consumo, por lo que todo lo destinado al ahorro no se considera renta. Se critica de esta teoría la dificultad de fiscalización, ya que los socios o accionistas de una sociedad podrían pagar sus gastos personales con dinero de la empresa, y así sus propios patrimonios no se verían afectados por el impuesto. Además, mediante el ahorro se evitaría el pago del impuesto, por lo que más que una exención, significaría una postergación del pago del impuesto.

- **Teoría de la Periodicidad de los Ingresos**

En el fondo, esta teoría considera como renta los ingresos que una persona recibe en forma periódica, por lo que quedan fuera los ingresos esporádicos o extraordinarios.

El sistema chileno se basa, sobre todo, en la teoría del incremento patrimonial, aunque toma ciertos aspectos de las demás teorías, como por ejemplo:

- Existen ciertas reglas de tributación distintas según cuál sea la fuente del ingreso, por lo que tiene cierta presencia la teoría de la fuente;
- Cuando se estableció el sistema integrado de tributación, se hizo para incentivar el ahorro y el autofinanciamiento, tomándose ciertos aspectos de la teoría del consumo;
- En ciertos casos, la habitualidad es un factor para determinar si una persona se considera contribuyente, por lo que toma cierta relevancia la teoría de la periodicidad de los ingresos.

El legislador, para definir lo que se entiende por renta, aplicó una técnica bastante peculiar, contemplando un concepto de gran amplitud, para luego limitarlo estableciendo distintos ingresos que se consideran como no constitutivos de renta.

En tal sentido, el **Art. 2° N°1** de la **Ley Sobre Impuesto a la Renta (DL N°824 de 1974)** define la renta como: *“los ingresos que constituyan utilidades o beneficios que rinda una cosa o actividad y todos los beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio que se perciban, devenguen o atribuyan, cualquiera que sea su naturaleza, origen o denominación”*.

Podemos ver la primacía de la teoría del incremento patrimonial, y a la vez un concepto de gran amplitud, ya que se considera renta cualquier incremento patrimonial percibido, devengado o atribuido, sin importar cuál sea su naturaleza, origen o denominación.

Sin embargo, y como ya mencionamos, no podemos quedarnos solamente con esta definición, ya que la ley, en su **Art. 17**, establece distintos conceptos que se consideran como no constitutivos de renta, limitando de tal manera la definición.

2. Ingresos No Constitutivos de Renta

Los ingresos no renta están establecidos en el **Art. 17 de la Ley de Impuesto a la Renta**, que contempla 31 numerales, los cuales pasamos a analizar.

A) Indemnizaciones

1) Indemnizaciones por Daño Emergente y Daño Moral (Art. 17 N°1)

El hecho de que las indemnizaciones no se consideren como renta se relaciona con la naturaleza de las mismas, ya que no implican un beneficio o utilidad para quien las percibe, al estar destinadas a cubrir un daño material, es decir, la pérdida o disminución del patrimonio sufrida, sin que de la indemnización derive un acrecimiento patrimonial.

En este sentido, el **Art. 17 N°1 Inc. 1°** dispone: *“No constituye renta: La indemnización de cualquier daño emergente y del daño moral, siempre que la indemnización por este último haya sido establecida por sentencia ejecutoriada. Tratándose de bienes susceptibles de depreciación, la indemnización percibida hasta concurrencia del valor inicial del bien reajustado de acuerdo con el porcentaje de variación experimentada por el índice de precios al consumidor entre el último día del mes que antecede al de la adquisición del bien y el último día del mes anterior a aquél en que haya ocurrido el siniestro que da origen a la indemnización”*.

De esta norma se desprenden muchos aspectos a analizar.

En primer lugar, dentro de los distintos conceptos que comprende una indemnización de perjuicios, las normas no son las mismas. El **daño emergente** nunca se considera renta, pero el **daño moral** no constituye renta sólo en la medida en que haya sido establecido por sentencia ejecutoriada.

Respecto del **lucro cesante**, sí constituye renta, ya que se refiere a ingresos que la persona habría percibido de no ser por los hechos que motivaron la indemnización, por lo que significa efectivamente un incremento patrimonial y, por lo tanto, es constitutivo de renta. En segundo lugar, respecto de **bienes susceptibles de depreciación**, no constituye renta la indemnización percibida hasta la concurrencia del valor inicial del bien depreciado, valor que se reajusta de acuerdo al porcentaje de variación experimentado por el IPC entre el último día del mes anterior al de la adquisición del bien, y el último día del mes anterior a aquél en que haya ocurrido el siniestro que da origen a la indemnización.

Por ejemplo, si el valor reajustado de adquisición del bien fue de un millón de pesos, y la indemnización es mayor a tal valor, será constitutivo de renta sólo el exceso.

Ahora bien, el **Inc. 2° del Art. 17 N°1** limita la aplicación de esta norma, al establecer que: *“Lo dispuesto en este número no regirá respecto de la indemnización del daño emergente en el caso de bienes incorporados al giro de un negocio, empresa o actividad, cuyas rentas efectivas deban tributar con el impuesto de la Primera Categoría, sin perjuicio de la deducción como gasto de dicho daño emergente”*.

Así, cuando la indemnización del daño emergente se otorga respecto de bienes incorporados al giro de un contribuyente de primera categoría, lo dispuesto en este numeral no es aplicable, por lo que el contribuyente sólo puede contabilizar el daño que motivó la indemnización como una pérdida, y la indemnización propiamente tal se considera un ingreso.

Esto nos importa también porque los contribuyentes de primera categoría, cuando llevan contabilidad completa, deben contabilizar la depreciación de los bienes que constituyen su activo fijo, y tal depreciación se contabiliza como un gasto. Por ello, podría ocurrir que una sociedad tuviera un galpón que anualmente se fuera depreciando, y que luego de diez años se incendie, tras lo cual la sociedad cobra la indemnización del seguro.

Anualmente, se contabilizó la depreciación como un gasto, reduciendo la carga tributaria, pero luego, al cobrar la indemnización por el incendio, se hizo según el valor inicial del bien, y sin el **inc. 2°**, la sociedad no tendría que pagar impuestos por la indemnización, habiéndose reducido además el pago de impuestos por la depreciación del galpón.

Con la existencia de esta norma, si al momento del incendio el galpón valía un 20% del valor original, y por la indemnización se recibieron 100, la empresa contabilizará un gasto por 20 y un ingreso por 100, debiendo pagar impuestos por los 80 que incrementaron su patrimonio.

Cabe hablar también de la **cláusula penal**, entendida como la avaluación anticipada de los perjuicios que realizan las partes en un contrato. Se ha planteado la interrogante sobre si es aplicable el **Art. 17 N°1** cuando la indemnización se genera producto de la operación de una cláusula penal, y en un principio, el Servicio rechazaba esta posibilidad.

A día de hoy, no obstante, se entiende que le es aplicable a la cláusula penal esta norma, ya que la finalidad es la misma, aunque el Servicio se reserva la facultad de examinar que se esté indemnizando el daño emergente, y puede objetar lo pagado por lucro cesante, ya que como dijimos, tal concepto sí constituye renta.

Cabe destacar también el **problema que se genera para quien paga la indemnización**, ya que el impuesto a la renta se determina según la renta imponible, y para que un gasto sea deducible, debe ser necesario para generar la renta.

El Servicio estima que el pago de una indemnización no es necesario para el desarrollo del giro, y por lo tanto, cuando una empresa contabiliza el pago de la indemnización como un gasto, el Servicio lo considera como un gasto rechazado, generándose incluso un recargo, conforme a la ley.

Esto finalmente atenta contra la idea general que tenían los gastos rechazados, que en principio buscaban evitar que los socios pagaran sus gastos personales con dinero de la empresa, y constituye un fiel reflejo de cómo el mecanismo de los gastos rechazados se ha ido desvirtuando.

En cualquier caso, hay que tener en consideración que, para que el ingreso por la indemnización no sea constitutivo de renta, debe existir cierta razonabilidad económica.

Por ejemplo, si el profesor pactara con nosotros que cada vez que llegue tarde a clases nos indemnizará con un millón de pesos a cada uno, no hay realmente un daño emergente que justifique que el ingreso por tal indemnización no sea constitutivo de renta.

Un último tema interesante a propósito de este numeral se da con las **indemnizaciones por concepto de expropiación**.

Imaginemos que una persona adquiere un terreno por un valor muy pequeño, y luego para la construcción de una carretera, el Estado le expropia el terreno y la indemniza con una cantidad inmensamente mayor.

Aplicando la norma que hemos estado estudiando, tendría que pagar impuestos por la diferencia entre el valor inicial del bien, reajustado, y lo recibido por concepto de indemnización.

Sin embargo, el **DL N°2.186 de 1978**, que regula las expropiaciones por causa de utilidad pública, dispone en su **Art. 20** que la indemnización subroga al bien expropiado para todos los efectos legales, por lo que, técnicamente, no existe un aumento patrimonial, y no corresponde por tanto el impuesto sobre la indemnización.

Este criterio ha sido acogido por la Corte Suprema en varias ocasiones, por lo que en casos similares puede ser de gran utilidad citarlo. Un ejemplo está en la causa de rol **N°6698-2010**.

Este criterio se complementa con la misma ley de la renta, cuyo **Art. 17 N°29** dispone que no son constitutivos de renta los ingresos que no se consideren rentas o que se reputen capital según texto expreso de una ley.

2) Indemnizaciones por Accidentes del Trabajo (Art. 17 N°2)

Conforme al **Art. 17 N°2**, no son constitutivas de renta las sumas percibidas por concepto de indemnizaciones por accidentes del trabajo, sea que consistan en sumas fijas, rentas o pensiones.

El Servicio ha limitado esto, diciendo que se refiere solamente a las indemnizaciones que otorgan las instituciones previsionales.

3) Sumas Percibidas por Contratos de Seguros (Art. 17 N°3)

Conforme al **Art. 17 N°3**, no constituyen renta las sumas percibidas por el beneficiario o asegurado en cumplimiento de contratos de seguros de vida, seguros de desgravamen, seguros dotales o seguros de rentas vitalicias durante la vigencia del contrato, al vencimiento del plazo estipulado en él o al tiempo de su transferencia o liquidación.

Así, tenemos varios tipos de contratos de seguro:

- **Contratos de Seguro de Vida**

Los seguros de vida, como lo dice su nombre, aseguran la vida de una persona, siendo el asegurado quien contrata el seguro y el beneficiario quien recibe la prima del seguro en caso de muerte del asegurado. Por lo anterior, el ingreso no renta es para el beneficiario.

Se utiliza mucho para temas sucesorios, ya que puede solucionar el problema de liquidez que puede producirse para el pago del impuesto a la herencia.

Alguna vez fue fuente de elusión, ya que mediante el seguro de vida podía evitarse el impuesto a la herencia, pero ello se ha impedido con las normas generales antielusivas.

- **Contratos de Seguro de Desgravamen**

Cuando se mantienen créditos hipotecarios, es normal que se pague un seguro de desgravamen, el cual protege a los herederos de absorber las deudas que se tengan con la entidad financiera en caso de que el asegurado fallezca.

En caso de fallecer el asegurado, la entidad financiera entrega la prima del seguro para poder cubrir la deuda hipotecaria, y lo recibido por concepto de seguro de desgravamen constituye un ingreso no renta para el beneficiario.

- **Contratos de Seguros Dotales**

Los seguros dotales son pólizas que cubren el riesgo de muerte durante un plazo determinado, pagándose la indemnización pactada si el asegurado fallece durante ese período o, si el asegurado sobrevive a dicho período, otorgándose el pago de un capital convenido.

La misma ley dispone bastantes limitaciones a esto, no obstante, al establecer, por ejemplo, que lo dispuesto en el **Art. 17 N°3** se aplica también a las cantidades percibidas en cumplimiento de un seguro dotal por el mero hecho de cumplirse el plazo estipulado, siempre que dicho plazo sea superior a cinco años, pero sólo por aquella parte que no exceda anualmente de 17 UTM

- **Contratos de Seguros de Renta Vitalicia**

También está limitado, ya que no comprende las rentas provenientes de contratos de seguros de renta vitalicia convenidos con los fondos capitalizados en Administradoras de Fondos de Pensiones.

Esto se da porque lo descontado para efectos de previsión está exento de impuestos cuando se descuenta, pero no cuando se percibe una vez que el trabajador se jubila.

Igualmente es en beneficio del trabajador, ya que el impuesto de segunda categoría es progresivo, y al ser lo recibido por la pensión menor que lo recibido por el sueldo, lo pagado por impuestos es menor.

Es importante también destacar que la extinción de la obligación para el que debe pagar la renta vitalicia también es un ingreso no renta. Por ejemplo, si contrato un seguro de renta vitalicia y me muero a los dos días, la extinción del pasivo para la compañía de seguros no constituye renta.

4) Pensiones y Rentas Vitalicias (Art. 17 N°4)

No constituyen renta las sumas percibidas por los beneficiarios de pensiones o rentas vitalicias derivadas de contratos que, sin cumplir con los requisitos establecidos en el **Párrafo 2° del Título XXXIII del Libro IV del Código Civil** (De la constitución de renta vitalicia), hayan sido o sean convenidos con sociedades anónimas chilenas, cuyo objeto social sea el de constituir pensiones o rentas vitalicias, siempre que el monto mensual de las pensiones o rentas mencionadas no sea, en conjunto, respecto del beneficiario, superior a un cuarto de una unidad tributaria.

La norma no especifica si se refiere a una unidad tributaria mensual o anual, y en tales casos, se interpreta que se refiere a una unidad tributaria mensual.

Ya no hablamos de seguros de renta vitalicia, sino de rentas vitalicias propiamente tales convenidas con sociedades anónimas chilenas que tengan por objeto constituir las.

B) Ingresos No Renta Relativos a las Sociedades**1) Art. 17 N°5**

El **Art. 17 N°5** incluye varios conceptos que establece como no constitutivos de renta:

- En primer lugar, no son constitutivos de renta **los aportes recibidos por sociedades**, sólo respecto de estas. Esto se explica porque el incremento patrimonial de la sociedad se debe a los socios, constituyendo por tanto un pasivo y no siendo una renta para la sociedad;
- En segundo lugar, no es constitutivo de renta el mayor valor a que se refiere el **Art. 41 N°13**, que habla de la **revalorización del capital propio**;
- En tercer lugar, no constituye renta el **sobreprecio, reajuste o mayor valor obtenido por sociedades anónimas en la colocación de acciones de su propia emisión**, mientras no sean distribuidos.

Si una sociedad anónima emite acciones y la demanda es mucha, subirá el precio de la acción, y la diferencia entre el valor de colocación y el precio final no es constitutivo de renta.

Ahora bien, esto sólo posterga el pago del impuesto, ya que el sobreprecio, reajuste o mayor valor sólo tienen la calidad de ingreso no renta mientras no sea distribuido a los accionistas, y una vez distribuido, pierde su calidad de tal, debiendo afectarse con los impuestos generales de la Ley sobre Impuesto a la Renta;

- En cuarto lugar, no constituyen renta las **sumas o bienes que tengan el carácter de aportes entregados por el asociado al gestor de una cuenta en participación**, sólo respecto de la asociación, y siempre que fueren acreditados fehacientemente.

El contrato de asociación o de cuenta en participación consiste en que los asociados entregan dinero a un gestor para que desarrolle el negocio, repartiéndose luego el resultado de tal negocio, sin que exista una persona jurídica de por medio.

2) Art. 17 N°6

Conforme al **Art. 17 N°6**, no constituye renta la distribución de utilidades o de fondos acumulados que las Sociedades Anónimas hagan a sus accionistas en forma de acciones total o parcialmente liberadas o mediante el aumento del valor nominal de las acciones, todo ello representativo de una capitalización equivalente, como así también, la parte de los dividendos que provengan de los ingresos a que se refiere el **Art. 17**, sin perjuicio de lo dispuesto en el **Art. 29** respecto del **Art. 17 N°25 y N°28**.

Tenemos por lo tanto distintos casos.

En primer lugar, respecto de la distribución de utilidades mediante la entrega de acciones liberadas de pago, o ‘crías’, constituye un ingreso no renta, aunque en la práctica es más bien una postergación del pago del impuesto, ya que de cualquier forma deben ser pagadas cuando se distribuyan dividendos.

Es importante mencionar aquí el **Art. 107**, que otorga un beneficio tributario a las Sociedades Anónimas con presencia bursátil, al eximir del impuesto al mayor valor bursátil obtenido en la enajenación de acciones en la bolsa.

Con la reforma tributaria se busca eliminar esto, y se señala que si se reciben ‘crías’ de sociedades que cuentan con el beneficio del **Art. 107**, las nuevas acciones recibidas no contarán con el mismo beneficio, debiendo pagar impuestos.

En segundo lugar, también es ingreso no renta la distribución de utilidades hecha por una Sociedad Anónima mediante el aumento del valor nominal de las acciones.

Esto es de difícil aplicación, ya que a día de hoy, las acciones no tienen valor nominal. Podemos graficar esto con un ejemplo. Si aporté 100 a una sociedad y me dieron 100 acciones con un valor de 1 cada una, y tras una capitalización el valor nominal de cada una aumenta a 2, no tendré que pagar impuestos por ese aumento de valor nominal, pero ello también es más bien una postergación del impuesto, ya que cuando venda las acciones, tendré que pagar impuestos por el mayor valor adquirido.

Por último, también es ingreso no renta la parte de los dividendos que provengan de los ingresos incluidos en el **Art. 17**, sin perjuicio de lo dispuesto en el **Art. 29 Inc. 1°**, conforme al cual, los ingresos no renta comprendidos en el **Art. 17 N°25 y N°28** constituyen ingresos brutos para los contribuyentes de primera categoría que estén obligados a llevar contabilidad fidedigna.

Esto nos dice que si se recibe un dividendo cuyo origen era un ingreso no renta, el dividendo será también un ingreso no renta.

Por ejemplo, si tengo acciones de una sociedad de inversión, y tal sociedad adquiere acciones de Copec en 100 y las vende en 200, el mayor valor será ingreso no renta por aplicación del **Art. 107**, y cuando la sociedad de inversiones me distribuya mis dividendos, tales dividendos también serán un ingreso no renta.

Ahora bien, los dividendos que son ingresos no renta siempre son los últimos en pagarse, y por lo mismo es que las sociedades deben llevar una serie de registros, anotando los diversos tipos de utilidades que van generando, y siempre van a pagarse primero los dividendos que son constitutivos de renta, dejándose para el final, si es que queda algo, el pago de los dividendos no tributables.

3) **Art. 17 N°7**

En virtud del **Art. 17 N°7**, no constituyen renta las devoluciones de capitales sociales y los reajustes de éstos, siempre que no correspondan a utilidades capitalizadas que deban pagar los impuestos de esta ley.

Así, en principio, las devoluciones de capitales sociales, con sus reajustes, no son constitutivos de renta, sea que tal devolución se genere por retiros, remesas o disminuciones de capital.

Ahora bien, el **Art. 17 N°7** incluye dos importantes limitaciones a esto.

En primer lugar, la disposición establece que las sumas retiradas, remesadas o distribuidas por estos conceptos se imputan y afectan con los impuestos de primera categoría, global complementario o adicional, según corresponda, en la forma dispuesta en el **Art. 14**, imputándose en último término al capital social y sus reajustes.

El legislador busca que todo reparto, sin importar el título al cual se haga, se impute primero a las utilidades tributables, por lo que si una sociedad tiene un patrimonio de 50 millones, de los cuales 10 son utilidades retenidas, y se acordara una disminución de capital a 45 millones, los cinco millones devueltos se imputarían a utilidades retenidas, por lo que no serían ingresos no renta.

En segundo lugar, conforme a lo dispuesto en el **Art. 17 N°7**, las devoluciones no son constitutivas de renta sólo hasta el monto aportado con sus correspondientes reajustes, por lo que si un socio aportó 100 y luego la devolución es mucho mayor por el aumento del valor de sus acciones, el exceso estará gravado con el impuesto a la renta.

Esto trae un problema para las personas que compran acciones que pertenecían a otro accionista, ya que en tales casos no hay un aporte propiamente tal, y no podrían por lo tanto acogerse a este numeral para que la devolución no sea constitutiva de renta. Se discute por lo mismo acerca de la posibilidad de que pueda existir una subrogación.

C) Mayor Valor en las Enajenaciones (Art. 17 N°8)

El **Art. 17 N°8** regula el tratamiento tributario del mayor valor obtenido en la enajenación de varios conceptos distintos, incluyendo un primer inciso con ocho letras, además de una serie de incisos finales con reglas generales para todos los casos incluidos.

1) Reglas Generales

Antes de entrar en el análisis de cada una de las letras contempladas en el **Art. 17 N°8 Inc. 1°**, es conveniente estudiar los incisos siguientes, ya que contienen reglas generales de gran importancia.

En primer lugar, tenemos el **inc. 2°**, que es de gran relevancia, ya que nos habla de las **personas relacionadas**, estableciendo que cuando estemos en presencia de una de las enajenaciones contenidas en cualquiera de las letras anteriores, el mayor valor obtenido constituye siempre renta cuando las operaciones se den entre personas relacionadas.

El concepto de relación es tratado en el mismo **inc. 2°**, al entender que la relación puede ser de tres tipos:

- **Patrimonial**

Se entiende que existe una operación entre personas relacionadas cuando la enajenación es efectuada por los socios de sociedades de personas o accionistas de sociedades anónimas cerradas, o accionistas de sociedades anónimas abiertas dueños del 10% o más de las acciones, con la empresa o sociedad respectiva o en las que tengan intereses.

Aunque no se incluye expresamente a las Sociedades por Acciones, se entienden incluidas, ya que su tratamiento tributario es el mismo que el de las Sociedades Anónimas, salvo que exista una regla especial expresa.

- **Por Parentesco**

Se entiende que existe una operación entre personas relacionadas cuando la enajenación es efectuada por una persona con su cónyuge o sus parientes ascendientes o descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad en línea recta.

- **Grupo Empresarial**

Se entiende que existe una operación entre personas relacionadas cuando la enajenación es efectuada con empresas relacionadas o del mismo grupo empresarial en los términos de los **Arts. 96-100** de la **Ley N°18.045** sobre Mercado de Valores, cualquiera sea la naturaleza jurídica de las entidades respectivas.

No incluye, sin embargo, el caso en que los directores de ambas empresas relacionadas o que forman parte de un mismo grupo empresarial sean cónyuges o parientes hasta el segundo grado de consanguineidad, ya que tales casos están comprendidos en la hipótesis anterior.

Tenemos luego el **inc. 3º**, conforme al cual, cuando las operaciones a que se refiere el **Art. 17 N°8** son realizadas por contribuyentes de primera categoría con renta efectiva, el mayor valor en la enajenación es siempre constitutivo de renta.

Antes de la reforma, además de ser un contribuyente de primera categoría con renta efectiva, se exigía que llevara contabilidad completa, pero ello se eliminó, lo cual ha tenido consecuencias muy negativas.

Hay ciertos contribuyentes de primera categoría con renta efectiva que no deben llevar contabilidad completa, como sucede con el arrendamiento de predios agrícolas, en cuyo caso el impuesto se determina por el contrato de arrendamiento. Con la modificación, las personas que arriendan predios agrícolas pierden el beneficio tributario que tenían anteriormente.

Es necesario mencionar a este respecto el **Artículo Transitorio Tercero XVI de la Ley N°20.780**, correspondiente a la reforma tributaria de 2014.

Tal artículo establece un beneficio para la enajenación de bienes raíces situados en Chile, o de derechos o cuotas respecto de tales bienes raíces poseídos en comunidad, adquiridos con anterioridad al 29 de septiembre de 2014, efectuada por personas naturales con domicilio o residencia en Chile, que no sean contribuyentes de primera categoría con renta efectiva.

Al establecer como requisito que no deben ser contribuyentes de primera categoría con renta efectiva, se deja fuera a los que mencionábamos recién.

Sin embargo, cuando el inmueble enajenado fue adquirido antes del 1º de Enero de 2004, el mayor valor en la enajenación se sujeta las disposiciones de la Ley sobre Impuesto a la Renta vigente hasta el 31 de Diciembre de 2014, la cual es mucho más beneficiosa.

Por lo mismo, es necesario distinguir la fecha en que se adquirió el inmueble que luego se enajena, y si se adquirió después del 31 de Diciembre de 2014, determinar si el vendedor es o no una persona natural con domicilio o residencia en Chile que no sea contribuyente de primera categoría con renta efectiva.

Con la modernización tributaria que busca llevar a cabo el gobierno actual, se quiere volver a incluir como requisito que el contribuyente de primera categoría con renta efectiva lleve contabilidad completa, para que la norma no sea tan perjudicial.

Luego, tenemos el **inc. 4º**, conforme al cual, el Servicio puede aplicar la **Facultad de Tasación** contemplada en el **Art. 64 CT** cuando el valor de la enajenación de un bien raíz o de otros bienes o valores que se transfieran sea notoriamente superior al valor comercial de los inmuebles de características y ubicación similares en la localidad respectiva, o de los corrientes en plaza, considerando las circunstancias en que se realiza la operación.

El sentido que tiene esto está en que el **Art. 17 N°8** otorga ciertos beneficios por los que podría convenir una operación de tales características.

Por ejemplo, el mayor valor obtenido en la enajenación de inmuebles es ingreso no renta hasta un tope de 8.000 UF. Si el valor de mercado del inmueble es de 2.000 UF y lo vendo a mi sociedad en 7.000 UF, tendré un ingreso no renta de 5.000 UF. Luego, mi sociedad le vende el inmueble a un tercero por el precio de mercado, teniendo así una pérdida de 5000 UF que luego podrá usar como crédito, ahorrándose impuestos.

Estableciendo esta norma, se amplía el campo de aplicación de la facultad de tasación, desincentivando el uso de este mecanismo, que aunque en principio podría tener poco sentido, podría ser fuente de elusión en casos en que existen tratamientos tributarios especiales, como el mencionado en el ejemplo anterior.

Pasamos a analizar los **inc. 5°-7°**, que regulan las llamadas **ventas cortas**.

Cuando las acciones bajan de precio, lo normal es comprarlas, ya que se tiene la expectativa de que su precio subirá en el futuro y podré venderlas más caras. Sin embargo, también puede ocurrir que se compren las acciones cuando sus precios suban, y ello toma el nombre de venta corta, que consiste en pedir prestadas o arrendar acciones a una persona, obligándose a devolver la misma cantidad dentro de un período de tiempo determinado. Por ejemplo, le arriendo 100 acciones a un accionista de Copec en 100, y las vendo de inmediato. Luego de un mes, me compro las mismas 100 acciones en 80 y se las restituyo al accionista, ganando entonces 20 por la baja que tuvo la acción.

Conforme al **inc. 5°**, la cesión y restitución de acciones de sociedades anónimas abiertas con presencia bursátil efectuadas con ocasión de un préstamo o arriendo de acciones en una operación bursátil de venta corta no se considera enajenación.

Ahora, para que no se considere enajenación, las acciones que se den en préstamo o arriendo deben haber sido adquiridas en una bolsa de valores del país o en un proceso de OPA con motivo de la constitución de la sociedad, un aumento de capital posterior, o de la colocación de acciones de primera emisión.

No se considera enajenación porque la operación es de financiamiento, y por lo mismo, lo ganado será un ingreso constitutivo de renta.

Luego, el **inc. 8°** se refiere a las denominadas **Stock Options**, que son incentivos para los trabajadores de una empresa, consistentes en que se les otorga la opción de comprar acciones de la empresa, o de la matriz de la empresa, a un precio menor al de mercado.

Tradicionalmente, las *Stock Options* no estaban reguladas por ley, sino que por jurisprudencia administrativa del Servicio, que consideraba que tanto la entrega de la opción efectuada por el empleador, como su posterior ejercicio y adquisición de las acciones subyacentes, no podían constituir un incremento patrimonial, ya que éste sólo se producía al momento de enajenarse las acciones adquiridas.

Sin embargo, con la reforma de la **Ley N°20.780**, se modificó el tratamiento tributario de las *Stock Options*.

A día de hoy, el beneficio que proviene de la entrega de una opción para adquirir acciones, bonos, u otros títulos emitidos en Chile o en el exterior, así como el ejercicio o cesión de la misma, constituye una mayor remuneración, independientemente de la tributación que pueda afectarle por el mayor valor obtenido en la cesión o enajenación de los títulos o instrumentos adquiridos una vez ejercida la opción, y del costo tributario que corresponda deducir en la operación.

Seguimos con el **inc. 9°**, conforme al cual, para los efectos del **Art. 17 N°8**, se entiende por fecha de adquisición o enajenación la del respectivo contrato, instrumento u operación, sin perjuicio que, tratándose de las operaciones del **Art. 17 N°8 b)**, se considerará la fecha de la inscripción respectiva.

Cambia por tanto la regla del Derecho Civil, conforme a la cual la fecha de adquisición o enajenación es la de la entrega, y no la del título.

No obstante, respecto de las operaciones del **Art. 17 N°8 b)**, que trata el mayor valor en la enajenación de inmuebles, la fecha de la adquisición o enajenación es la de la inscripción respectiva.

Por último, tenemos el **inc. 10°**, conforme al cual, las ‘crías’ o acciones liberadas sólo incrementan el número de acciones de propiedad del contribuyente, manteniéndose como

valor de adquisición del conjunto de acciones sólo el valor de adquisición de las acciones madres.

Por ello, si originalmente tenía 100 acciones que me costaron 1 cada una, y por un aumento de capital adquiero 50 acciones liberadas, se entiende para efectos tributarios que tengo 150 acciones, pero el valor de adquisición de las 150 seguirá siendo 100, que fue lo que pagué originalmente, y por ello, si vendo las 150 acciones, a efectos de determinar el mayor valor en la enajenación, no podré incluir el valor de las acciones liberadas en el costo de adquisición. Por lo mismo, mi costo de adquisición quedará en 100 en contra de las 150 acciones vendidas, debiendo pagar más impuestos.

Ahora bien, en el caso de enajenación o cesión parcial de estas acciones, se considera como valor de adquisición de cada acción la cantidad que resulte de dividir el valor de adquisición de las acciones madres por el número total de acciones de que sea dueño el contribuyente a la fecha de enajenación o cesión.

Volvamos al mismo ejemplo, pero ahora, en vez de vender 150 acciones, vendo 100. No puedo elegir cuáles acciones estaré vendiendo, es decir, si las madres o las crías. Por lo mismo, se divide el valor total de adquisición de las acciones madres por la cantidad total de acciones que tengo, llegando a un precio promedio de 0,67. Por lo mismo, si vendo 100 acciones, se entenderá que mi costo de adquisición por las 100 fue de 67.

2) Enajenación o Cesión de Acciones o Derechos Sociales (Art. 17 N°8 a))

Terminado el estudio de los incisos finales, pasamos a estudiar cada una de las letras que incluye el **Art. 17 N°8**, empezando con la letra **a)**, que trata la enajenación o cesión de acciones de sociedades anónimas, en comandita por acciones, o de derechos sociales en sociedades de personas.

La letra **a)** incluye varios numerales en los cuales va disponiendo reglas para la enajenación o cesión de acciones o derechos sociales en las referidas sociedades.

En primer lugar, el **Art. 17 N°8 a) i)** dispone que no constituye renta aquella parte que se obtenga hasta la concurrencia del valor de aporte o adquisición del bien respectivo, incrementado o disminuido, según el caso, por los aumentos o disminuciones de capital posteriores efectuados por el enajenante.

Así, si es que compro acciones en 100 y las vendo en 200, pagaré impuestos por la diferencia, que es finalmente el incremento patrimonial.

Lo que será ingreso no renta es el costo de adquisición, incrementado o disminuido, según el caso, por los aumentos o disminuciones de capital posteriores efectuados por el enajenante.

Para estos efectos, estos valores se reajustan según el porcentaje de variación del IPC entre el mes anterior a la adquisición, aporte, aumento o disminución de capital, y el mes anterior al de la enajenación.

En segundo lugar, el **Art. 17 N°8 a) ii) inc. 1°** establece que, para determinar el mayor valor afecto a impuesto, se deduce del precio o valor asignado a la enajenación, el valor de costo para fines tributarios que corresponda al bien respectivo, de acuerdo al numeral **i)**.

Esto es lo normal a efectos de determinar el mayor valor, es decir, calcular la diferencia entre el precio de venta y el costo de adquisición, reajustado por la variación del IPC.

Sin embargo, existen casos excepcionales para la determinación del costo tributario, y a ello se dedica el **inc. 2° del Art. 17 N°8 a) ii)**.

A efectos de entender lo que dice la disposición citada, es necesario que comprendamos el **Art. 14**, que es de suma relevancia, al explicar todo el sistema tributario integrado, que tiene dos modalidades.

La primera modalidad, regulada en el **Art. 14 A)**, es el **régimen de renta atribuida**.

Si durante el año 2019, una empresa acogida a esta modalidad tuvo una renta líquida imponible de 100, esta empresa tendrá que pagar en abril del 2020 una tasa de impuesto del 25% sobre tal renta líquida imponible.

Ahora bien, cuando el accionista o socio pague su global complementario, se le atribuirán los 100 que generó la empresa a sus ingresos, aun sin haberlos retirado.

Lo atribuido pero no distribuido se anota en el Registro de Rentas Atribuidas Propias (RAP). En tal registro, se tendrán los 100 generados menos los 25 pagados en impuestos, es decir, 75 que no están gravados.

Luego, al pagar su global complementario, se contabilizará sobre esos 100, debiendo pagar un 35%, pero pudiendo usar como crédito el 25% que ya pagó la empresa, por lo que sólo deberá pagar un 10% de impuesto global complementario.

Así, en total deberá pagar un 25% con la sociedad, y un 10% en su global complementario, para un total de 35% de los 100 en impuestos.

La ventaja de este sistema es que es más barato, ya que se paga un 25% en vez del 27% del otro sistema. Además, se puede usar como crédito todo lo pagado por la empresa.

Ahora bien, se adelanta el pago del impuesto, ya que lo usado como crédito es lo atribuido, y puede no haber sido efectivamente distribuido. Sin embargo, lo que está disponible para ser retirado estará registrado en el RAP, y una vez retirado, no se tendrán que pagar impuestos por ese retiro.

Otro importante registro que deben llevar los contribuyentes acogidos a este sistema es el de Rentas Exentas e Ingresos No Constitutivos de Renta (REX), en el cual, como bien dice su nombre, se inscriben los ingresos no constitutivos de renta que se percibieron durante el ejercicio, así como también las rentas exentas.

Para este régimen, en general existe un orden de imputación, por lo que las utilidades se atribuyen en primer lugar a las que están contenidas en el RAP, y luego a las que están en el REX.

Por otro lado, tenemos la modalidad del **Art. 14 B)**, que contempla el **sistema semi-integrado o parcialmente integrado**.

Usando el mismo ejemplo anterior, en este caso, la sociedad paga un 27% de impuesto de primera categoría, pero si no se distribuyen utilidades, no se contabilizarán en el global complementario del accionista o dueño, rebajando su base imponible.

Ahora bien, cuando se le distribuyan los 100 de utilidades, tendrá que contarlos en su global complementario, pagando el 35% pero usando como crédito el 27% pagado por la empresa, por lo que tendría que pagar un 8%.

Sin embargo, tendrá que restituir un 35% del crédito que tuvo, es decir un 35% del 27% original, esto es, 9,45%, que se suman al 8% que le faltaba por pagar.

Así, tendrá que pagar 17,45% más el 27% pagado por la empresa, para un total de 44,45% de los 100 de impuestos.

Podemos ver que es bastante más caro que el primer sistema, pero tiene la ventaja de permitir una postergación del pago del impuesto.

Los contribuyentes acogidos a este sistema también deben llevar el registro REX mencionado anteriormente, pero no deben llevar un registro RAP, sino el llamado Registro de Rentas Afectas al Impuesto Global Complementario o Impuesto Adicional

(RAI). También existe para este sistema un orden de imputación, imputándose primero a las cantidades anotadas en el RAI, y luego a las anotadas en el REX.

Entendiendo los sistemas del **Art. 14**, podemos volver al **Art. 17 N°8 a) ii) inc. 2°**, conforme al cual, cuando una sociedad acogida al sistema de renta atribuida enajena acciones o derechos sociales, se puede rebajar del mayor valor, sin que se considere una pérdida en la operación, una cantidad equivalente a la parte de las rentas a que se refiere el **Art. 14 A) N°4 a)**, acumuladas en la empresa, que no hayan sido retiradas, remesadas o distribuidas al término del ejercicio comercial anterior al de la enajenación, en la proporción que corresponda a las acciones o derechos sociales que se enajenan, descontando previamente de esta suma el valor de los retiros, remesas o distribuciones que el enajenante haya efectuado o percibido desde la empresa, durante el mismo ejercicio en que se efectúa la enajenación, y hasta antes de ésta.

El **Art. 14 A) N°4 a)** se refiere a las rentas atribuidas propias, es decir, las rentas atribuidas al accionista en su global complementario pero que no han sido distribuidas aún.

Entonces, lo que nos dice esta disposición es que si el accionista compró las acciones en 100 y luego las vende en 200, lo normal sería que pagara impuestos por el mayor valor obtenido, 100. Pero, conforme a esta norma especial, las utilidades atribuidas pero no distribuidas aumentan el costo de adquisición, beneficio que se explica porque ya se pagaron impuestos sobre estas utilidades.

Así, imaginemos que tenía utilidades no distribuidas por 50. Vende sus acciones en 200 y se entiende que el costo de adquisición fue de 150, por lo que sólo tendrá que pagar impuestos sobre 50.

Decíamos anteriormente que lo normal para determinar el mayor valor en la enajenación era restar el costo de adquisición al valor de la enajenación, pero que ello tenía ciertas excepciones, y dijimos que el **Art. 17 N°8 a) ii) inc. 2°** constituía una de estas excepciones.

Ahora bien, tenemos otra excepción a esta regla general, la cual se encuentra en un artículo transitorio de la reforma tributaria, y se refiere a las **reinversiones**.

Cuando se creó el sistema integrado, para incentivar el autofinanciamiento de las empresas, no se gravaban las utilidades mientras no fueran retiradas, remesadas o distribuidas a sus propietarios.

No obstante, los propietarios de las empresas podían efectuar retiros de utilidades y reinvertirlos en otras empresas, y cumpliendo ciertos requisitos, tal reinversión tampoco estaba gravada.

Ahora bien, con la reforma tributaria de 2014, se introdujeron diversos cambios a este sistema, estableciéndose varios requisitos para que la reinversión no estuviese gravada.

Sin embargo, con la reforma de 2016 esto se cambió. La parte de derechos sociales o acciones compradas en la segunda sociedad con las utilidades reinvertidas no me generan costos, por lo que luego, cuando vendo tales acciones, no podré deducir nada del valor de adquisición, lo cual se explica porque las utilidades que usé para comprar tales acciones no han pagado impuestos.

Pasamos entonces al **Art. 17 N°8 a) iii)**, que nos dice que el mayor valor que se determine conforme a los numerales **i)** y **ii)** se afecta con los impuestos global complementario o adicional, según corresponda, sobre la base de la renta percibida o devengada, a su elección.

Para entender esto es necesario remitirnos al **Art. 2° de la Ley de Impuesto a la Renta**, que nos otorga ciertas definiciones.

Conforme al **Art. 2° N°3**, la **renta percibida** es aquella que ha ingresado materialmente al patrimonio de una persona, mientras que, conforme al **Art. 2° N°2**, la **renta devengada** es aquella sobre la cual se tiene un título o derecho, independientemente de su actual exigibilidad, y que constituye un crédito para su titular.

Lo normal es que los contribuyentes de primera categoría tributen en base a rentas devengadas, mientras que los contribuyentes del global complementario o el impuesto adicional normalmente lo hacen según la renta percibida. Ahora, declarar sobre la base de renta devengada puede traer ciertos beneficios, de lo cual se ocupa el numeral **iv)**.

Tenemos después el numeral **iv)**, conforme al cual, para el cálculo del impuesto global complementario (no incluye a los contribuyentes del impuesto adicional), los contribuyentes pueden **reliquidar** el impuesto global complementario, siempre que declaren sobre la base de renta devengada.

La reliquidación permite a estos contribuyentes que el mayor valor adquirido por la enajenación de una acción se entienda devengado durante el período de años comerciales en que las acciones o derechos sociales han estado en su poder, hasta un máximo de diez años.

Igualmente tendré que pagar los impuestos de cada uno de los años anteriores, pero si lo pagara todo junto, siendo que el impuesto global complementario es progresivo, lo que tendría que pagar se dispararía.

Por lo mismo, si vendí la acción y obtuve un mayor valor de 100 en 2020, en vez de declarar un mayor valor adquirido de 100, declaro un mayor ingreso de 10 en los últimos diez años, debiendo pagar el global complementario sobre esos 10, pero sin subir de tramo para el pago del impuesto.

Tenemos luego el numeral **v)**, conforme al cual, del mayor valor determinado pueden deducirse las pérdidas provenientes de la enajenación de bienes señalados en toda la letra **a)**, obtenidos en el mismo ejercicio.

Las pérdidas se reajustan según la variación del IPC, y para que proceda la deducción, las pérdidas deben acreditarse fehacientemente ante el Servicio.

Tenemos por último el numeral **vi)**, según el cual, cuando el conjunto de los resultados determinados en la enajenación de los bienes a que se refieren las letras **a)**, **c)**, y **d)**, obtenidos por contribuyentes que no determinen el impuesto de primera categoría sobre rentas efectivas, no exceda del equivalente a 10 UTA, se considerarán como ingresos no renta para efectos de esta ley.

En caso de exceder dicha suma, el total de los mayores valores se afecta de forma normal.

Terminado el análisis del **Art. 17 N°8 a)**, es necesario referirnos a ciertos **casos especiales de mayor valor en la tributación o enajenación de acciones**.

En primer lugar, hablaremos de las **acciones adquiridas con anterioridad al 31 de enero de 1984**.

Antes de la reforma de 1984, el mayor valor en la enajenación de acciones no pagaba impuestos, por lo que se estableció en la ley de tal reforma un artículo transitorio, conforme al cual, las personas que tenían acciones adquiridas con anterioridad a tal reforma y las vendían, tienen un ingreso no renta por el mayor valor adquirido.

En segundo lugar, debemos tener presente el **Art. 107 de la Ley sobre Impuesto a la Renta**, que regula el mayor valor obtenido en la enajenación de acciones de sociedades anónimas abiertas constituidas en Chile y con presencia bursátil.

En cuanto a lo que debemos entender por presencia bursátil, es importante tener en consideración la norma de carácter general N°327 de la antigua SVS, hoy CMF, del año 2011.

La normativa establece que se consideran valores con presencia bursátil aquellos que, a la fecha de su determinación, estén inscritos en el Registro de Valores, registrados en una bolsa de valores de Chile, y que cumplan con a lo menos uno de los siguientes requisitos:

- Haber tenido transacciones diarias en bolsa de 1000 UF o más por al menos 45 de 180 días hábiles bursátiles;
- Que el emisor del respectivo valor haya suscrito un contrato con un *Market Maker* en los términos establecidos en la norma.

El *Market Maker* o creador de mercado es una persona o empresa que cotiza tanto el precio de compra como el precio de venta de un mismo instrumento financiero, distribuyendo la oferta y la demanda y creando un flujo de liquidez entre el mercado y sus participantes. El mismo *Market Maker* da la contrapartida a las órdenes de compra o venta de sus clientes.

Los *Market Makers* crean un mercado interno para sus clientes y les permiten comprar o vender en cualquier momento sin necesidad de esperar a que haya una operación en sentido inverso para poder realizar la transacción.

Los corredores de bolsa que operan como *Market Makers* tienen la obligación de ingresar en los sistemas de negociación ofertas de compra y venta de títulos, procurando mantener vigentes tales ofertas, por un período mínimo previamente determinado.

Con esto se pretende asegurar la existencia de un mercado en que demandantes y oferentes puedan, en todo momento, tener la posibilidad de transar esos títulos dentro de un rango de precios establecido con anterioridad.

Ahora, esta norma generó un escándalo, debido a que, cuando la SVS emitió la **norma de carácter general N°327**, se estableció que para que un valor tenga presencia bursátil, y pueda aspirar al beneficio tributario respecto de las ganancias de capital, debe haber tenido transacciones en bolsa por un valor de 1.000 UF o más, por al menos 45 de 180 días hábiles bursátiles, o que, simplemente, hayan suscrito un contrato de *Market Maker*. Con ello, la figura de *Market Maker* quedó asociada a un beneficio tributario.

Pues bien, esto reventó a principios de 2018, cuando una compañía canadiense decidió vender 62,5 millones de acciones de Soquimich a una empresa china. Las acciones estaban en pocas manos, por lo que eran poco transadas en el mercado local, y no tenían por tanto presencia bursátil, perdiendo así el beneficio tributario.

Por ello, Soquimich anunció la contratación de un *Market Maker* para tales acciones, logrando de la noche a la mañana que las acciones tuvieran presencia bursátil y consiguiendo así el beneficio tributario. Esto fue visto como una fuente de evasión, por lo que Soquimich se retractó de la contratación del *Market Maker*, aunque la idea quedó dando vueltas.

En la modernización tributaria que busca llevar a cabo el gobierno de turno, se quiere establecer que se debe haber contratado al *Market Maker* por al menos un año, salvo que se trate del primer año de colocación de las acciones.

Conforme al **Art. 107 N°1 a)-b)**, no obstante lo dispuesto en el **Art. 17 N°8**, no constituye renta el mayor valor obtenido en la enajenación de acciones emitidas por sociedades anónimas abiertas con presencia bursátil, que cumplan con los siguientes requisitos:

- La enajenación debe ser efectuada:
 - En una bolsa de valores del país autorizada por la Comisión para el Mercado Financiero;
 - En un proceso de oferta pública de adquisición de acciones;
 - En el aporte de valores acogido a lo dispuesto en el **Art. 109**.
- Las acciones deben haber sido adquiridas:
 - En una bolsa de valores del país autorizada por la Comisión para el Mercado Financiero;
 - En un proceso de oferta pública de adquisición de acciones;
 - En una colocación de acciones de primera emisión, con motivo de la constitución de la sociedad o de un aumento de capital posterior;
 - Con ocasión del canje de valores de oferta pública convertibles en acciones;
 - En un rescate de valores acogido a lo dispuesto en el **Art. 109**.

Es muy importante nunca adquirir estas acciones como persona natural, ya que si el dueño muere, las acciones pasan a los herederos por sucesión por causa de muerte, y al no estar tal caso dentro de la disposición citada, no se cuenta con el beneficio tributario del **Art. 107**.

Cabe hablar también del caso en que se hubieran comprado las acciones antes de que la sociedad tuviese presencia bursátil. Para tal caso, el **Art. 107 N°1 c)** dispone: *“Si las acciones se hubieren adquirido antes de su colocación en bolsa, el mayor valor no constitutivo de renta será el que se produzca por sobre el valor superior entre el de dicha colocación o el valor de libros que la acción tuviera el día antes de su colocación en bolsa, quedando en consecuencia afecto a los impuestos de esta ley, en la forma dispuesta en el artículo 17, el mayor valor que resulte de comparar el valor de adquisición inicial, debidamente reajustado en la forma dispuesta en dicho artículo, con el valor señalado precedentemente”*.

Entonces, si compré las acciones antes de que tuvieran presencia bursátil, el mayor valor no constitutivo de renta es el que se produzca por sobre el valor superior entre el de la colocación o el valor libro de la acción el día antes de su colocación en bolsa.

3) Enajenación de Bienes Raíces (Art. 17 N°8 b))

Conforme al **inc. 1°** del **Art. 17 N°8 b)**, esta letra regula la enajenación de bienes raíces situados en Chile, o de derechos o cuotas respecto de tales bienes raíces poseídos en comunidad, efectuada por personas naturales.

Conforme dice el **inc. 2°** de la misma disposición, en todo lo procedente, las reglas señaladas en el **Art. 17 N°8 a)** son aplicables a esta letra, con excepción de lo dispuesto en el numeral **vi)**, que como estudiábamos anteriormente, dispone que cuando el conjunto de los resultados determinados en la enajenación, obtenidos por contribuyentes que no determinen el impuesto de primera categoría sobre rentas efectivas, no exceda del equivalente a 10 UTA, se considerarán como ingresos no renta para efectos de esta ley.

Aplicando estas normas, por lo tanto, sabemos de partida que lo que grava esta letra es el mayor valor obtenido en la enajenación de bienes raíces situados en Chile, o de derechos o cuotas respecto de tales bienes raíces poseídos en comunidad, efectuada por personas naturales.

Además, debemos tener siempre en consideración los incisos finales del **Art. 17 N°8**.

El mismo **inc. 2°** nos dice que, sin perjuicio de lo anterior, forman parte del valor de adquisición los desembolsos incurridos en mejoras que hayan aumentado el valor del bien, reajustados de acuerdo a la variación experimentada por el IPC entre el mes anterior a la mejora y el mes anterior a la enajenación, efectuadas por el enajenante o un tercero, siempre que hayan pasado a formar parte de la propiedad del enajenante y hayan sido declaradas en la oportunidad que corresponda ante el Servicio, en la forma que establezca mediante resolución, para ser incorporadas en la determinación del avalúo fiscal de la respectiva propiedad para los fines del impuesto territorial, con anterioridad a la enajenación.

Así, en la medida en que se hagan mejoras al inmueble y tales mejoras se declaren ante el Servicio para efectos de la determinación del impuesto territorial, aumentarán el valor de adquisición del inmueble.

Ahora, conforme al **inc. 3°**, no constituye renta el mayor valor que se determine en los casos de subdivisión de terrenos urbanos o rurales y en la venta de edificios por pisos o departamentos, siempre que la enajenación se produzca transcurridos cuatro años desde la adquisición o construcción, en su caso.

En todos los demás casos, no constituye renta el mayor valor que se determine cuando entre la fecha de adquisición y enajenación transcurra un plazo no inferior a un año.

Esta disposición se parece al derogado **Art. 18**, que era una norma que contenía presunciones de habitualidad, lo cual era importante para determinar si las enajenaciones estaban gravadas.

A día de hoy, la habitualidad no es un factor a tener en consideración, y esta norma es más bien un requisito objetivo.

En el caso que la convención que da origen a la enajenación se celebre en cumplimiento de cualquier acto o contrato que tenga por objeto suscribir el contrato que sirva de título para enajenar el inmueble respectivo, el plazo señalado se computa desde la fecha de celebración de dicho acto o contrato.

Esto también se aplica respecto las bodegas y/o estacionamientos, cuando éstos se incluyan en la enajenación de departamentos.

Lo que hizo el legislador aquí fue adelantarse a una posible elusión, ya que si quiero vender un edificio por pisos o departamentos y no han transcurrido cuatro años, podría celebrar una promesa de compraventa para transferirlos una vez que se cumplan los cuatro años. Con esta norma, la celebración de la promesa marcaría el fin del período.

Luego, según lo dispuesto en el **inc. 4°**, en los casos señalados, no constituye renta sólo aquella parte del mayor valor que no exceda, independiente del número de enajenaciones realizadas, del número de bienes raíces de propiedad del contribuyente, y con los requisitos antes señalados, la suma total equivalente a 8.000 unidades de fomento.

Para el cómputo del valor de ésta se utiliza el que tenga al término del ejercicio en que tuvo lugar la enajenación respectiva.

El Servicio debe mantener a disposición de los contribuyentes los antecedentes de que disponga sobre las enajenaciones que realicen para efectos de computar el límite señalado. Así, cada persona tiene un límite de 8.000 UF durante toda su vida, lo cual se tiene por RUT, por lo que, por ejemplo, si comprara el edificio por 4.000 UF y luego lo vendiera por 5.000 UF, gastaría 1.000 de crédito y me quedarían 7.000.

En cualquier caso, si se me termina el crédito de 8.000 UF, tengo acceso al **inc. 5°**, que dispone: *“El mayor valor determinado en la enajenación de los bienes que cumplan con los requisitos señalados en los párrafos precedentes, que exceda el límite del ingreso no constitutivo de renta anterior, se gravará en el año en que dicho exceso se produzca, en la forma señalada en los numerales iii) y iv) de la letra a) anterior, o bien, tratándose de personas naturales con domicilio o residencia en Chile con un impuesto único y sustitutivo con tasa 10%, a elección del contribuyente. En este último caso, el impuesto se declarará y pagará sobre la base de la renta percibida, de conformidad a lo señalado en los artículos 65, número 1, y 69”*.

Así, el mayor valor determinado en la enajenación de bienes raíces una vez consumidos los 8.000 UF puede gravarse con diferentes opciones:

- Gravarse en el año en que se produzca el exceso en la forma que señalan los numerales **iii)** y **iv)** de la letra **a)** estudiada anteriormente, conforme a lo cual, el mayor valor se afecta con el global complementario o el impuesto adicional sobre la base de la renta percibida o devengada, a elección del contribuyente, pudiendo optar a la opción de reliquidación en caso de tributar sobre la base de renta devengada;
- Tratándose de personas naturales con domicilio o residencia en Chile, el mayor valor determinado puede gravarse con un impuesto único y sustitutivo con tasa de 10%, caso en el cual el impuesto se declara y paga sobre la base de la renta percibida.

Tenemos luego el **inc. 6°**, conforme al cual, en la enajenación de estos bienes, adquiridos por sucesión por causa de muerte, el contribuyente puede deducir, en la proporción correspondiente, como crédito en contra del impuesto respectivo, el impuesto sobre las asignaciones por causa de muerte de la **Ley N°16.721** pagado sobre dichos bienes.

El monto del crédito corresponde a la suma equivalente que resulte de aplicar al valor del impuesto efectivamente pagado por el asignatario, la proporción que se determine entre el valor del bien raíz respectivo que se haya considerado para el cálculo del impuesto y el valor líquido del total de las asignaciones que le hubieren correspondido al enajenante de acuerdo a la ley.

El monto del crédito a que tenga derecho el contribuyente, se determina al término del ejercicio en que se efectúe la enajenación, y para ello el valor del impuesto sobre las asignaciones por causa de muerte, el valor del bien y de las asignaciones líquidas que le hubieren correspondido al enajenante se reajustan de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor entre el mes anterior a la fecha de pago del referido impuesto y el mes anterior al término del ejercicio en que se efectúa la enajenación.

Así, cuando adquiero por sucesión por causa de muerte, lo pagado por impuesto a la herencia puede usarse como crédito.

Es necesario que destaquemos aquí el **Artículo Tercero Transitorio XVI de la Ley N°20.780**, que aplica para la enajenación de bienes raíces situados en Chile, o de derechos o cuotas respecto de tales bienes raíces poseídos en comunidad, adquiridos con anterioridad a la fecha de publicación de esta ley en el diario oficial, efectuada por personas naturales con domicilio o residencia en Chile, que no sean contribuyentes del impuesto de primera categoría que declaren su renta efectiva.

En estos casos, a efectos de determinar el mayor valor, los contribuyentes pueden optar entre las siguientes opciones para determinar el valor de adquisición:

- El valor de adquisición, reajustado de acuerdo a la variación del IPC entre el mes anterior a la adquisición del bien respectivo y el mes anterior al de la enajenación. En este caso forman parte del valor de adquisición, los desembolsos incurridos en mejoras que hayan aumentado el valor del bien, efectuadas por el enajenante o un tercero, siempre que hayan pasado a formar parte de la propiedad del enajenante y hayan sido declaradas en la oportunidad que corresponda ante el Servicio, en la forma que éste establezca mediante resolución, para ser incorporadas en la determinación del avalúo fiscal de la respectiva propiedad para los fines del impuesto territorial, con anterioridad a la enajenación;
- El avalúo fiscal del bien respectivo, vigente al 1 de enero de 2017, reajustado de acuerdo a la variación del IPC entre el mes de diciembre de 2016 y el mes anterior al de la enajenación;
- El valor de mercado acreditado fehacientemente por el contribuyente, a la fecha de publicación de la ley. Esta tasación debe ser comunicada al Servicio hasta el 31 de diciembre de 2015, en la forma que dicho organismo establezca mediante resolución. Lógicamente, esta opción ya no está vigente.

Ahora bien, el mayor valor obtenido en las enajenaciones de los bienes de que trata este numeral, efectuadas por los contribuyentes señalados en el inciso primero, cuando hayan sido adquiridos antes del 1 de enero de 2004, se sujetan a las disposiciones de la ley sobre Impuesto a la Renta, según su texto vigente hasta el 31 de diciembre de 2014.

Por lo tanto, ante un caso como estos, lo primero que hay que hacer es ver la fecha en que fue adquirido el inmueble, ya que según ello cambiará completamente la legislación aplicable.

De esta forma, tenemos las siguientes opciones:

- Si el inmueble fue adquirido antes del 1° de Enero de 2004, aplica la Ley sobre Impuesto a la Renta según su texto vigente hasta el 31 de Diciembre de 2014;
- Si el inmueble fue adquirido desde el 1° de Enero de 2004 y hasta antes del 29 de Septiembre de 2014 (fecha de publicación de la **Ley N°20.780**), aplica el **Artículo Tercero Transitorio XVI de la Ley N°20.780**;
- Si el inmueble fue adquirido desde el 29 de Septiembre de 2014, aplica la Ley sobre Impuesto a la Renta según su texto vigente en la actualidad.

4) Enajenación de Pertenencias Mineras y Derechos de Aguas (Art. 17 N°8 c))

Conforme al **Art. 17 N°8 c)**, para determinar la tributación que corresponda sobre los mayores valores provenientes de la enajenación de pertenencias mineras y derechos de agua, son aplicables en lo pertinente las reglas establecidas en la letra **a)**.

Dijimos al estudiar la letra **b)** que las reglas de la letra **a)** eran aplicables a excepción del numeral **vi)**. En este caso, la letra **a)** es plenamente aplicable.

Por lo mismo, si en un año vendo acciones y tengo utilidades por 3 UTA, y luego vendo mis pertenencias mineras por 8 UTA, quedo fuera del beneficio del **Art. 17 N°8 a) vi)**.

5) Enajenación de Bonos y Demás Títulos de Deuda (Art. 17 N°8 d))

Según dispone el **Art. 17 N°8 d)**, para determinar el ingreso no constitutivo de renta y la tributación que corresponda sobre los mayores valores provenientes de la enajenación de bonos y demás títulos de deuda, son aplicables en lo pertinente las reglas establecidas en la letra **a)**.

En este caso, el valor de adquisición debe disminuirse con las amortizaciones de capital recibidas por el enajenante, reajustadas de acuerdo al porcentaje de variación del IPC entre el mes anterior a la amortización y el mes anterior a la enajenación.

Así, respecto la enajenación de bonos e instrumentos de deuda, las amortizaciones de capital disminuyen el valor de adquisición.

Ya que hablamos de mayor valor en la enajenación, a efectos de determinar cuánto gané, mi costo de adquisición se disminuye por la parte del capital que ya me restituyeron.

6) Enajenación del Derecho de Propiedad Intelectual o Industrial (Art. 17 N°8 e))

Conforme a lo dispuesto en el **Art. 17 N°8 e)**, no constituye renta el mayor valor obtenido en la enajenación del derecho de propiedad intelectual o industrial, siempre que el enajenante sea el respectivo inventor o autor.

Siempre, en todo caso, hay que tener en cuenta las reglas generales de los incisos finales.

7) Adjudicación de Bienes (Art. 17 N°8 f) y g))

El **Art. 17 N°8 f)** nos habla, en general, de la adjudicación de bienes, incluyendo varios casos distintos.

En primer lugar, se refiere a la **adjudicación de bienes en particiones de herencia**, estableciendo que no constituye renta la adjudicación de bienes en particiones de herencia a favor de uno o más de los herederos del causante, de uno o más herederos de éstos, o de los cesionarios de ellos.

Tiene sentido, porque ya se pagó el impuesto a la herencia, por lo que se busca evitar la doble tributación.

No obstante, el costo de una futura enajenación de los bienes adjudicados, para todos los fines tributarios, será el equivalente al valor de los respectivos bienes que se haya considerado para los fines del impuesto a las herencias, reajustado de acuerdo a la variación del IPC entre el mes anterior al de la apertura de la sucesión y el mes anterior al de la adjudicación.

Esto se refiere a los bienes muebles, ya que respecto de los inmuebles, el valor será el del avalúo fiscal.

En segundo lugar, el **Art. 17 N°8 f)** nos dice que tampoco constituye renta la **adjudicación de bienes que se efectúe en favor del propietario, comunero, socio o accionista con ocasión de la liquidación o disolución de una empresa o sociedad**, mientras la suma de los valores tributarios del total de los bienes que se le adjudiquen, no exceda del capital que haya aportado a la empresa, determinado en conformidad al **Art. 17 N°7**, más las rentas o cantidades que le correspondan en la misma, al término de giro. El valor de costo para fines tributarios de los bienes que se le adjudiquen, corresponderá a aquel que haya registrado la empresa de acuerdo a las normas de la presente ley al término de giro de acuerdo a lo establecido en el **Art. 38 bis**.

Entonces, en este caso hablamos de adjudicaciones de bienes efectuadas con ocasión de la disolución de una sociedad o empresa, teniendo la adjudicación la calidad de ingreso no renta hasta el monto del capital aportado, pero incluyendo en lo adjudicado las rentas o cantidades que le correspondan en la sociedad al término de giro.

Por ello es que toma sentido la referencia al **Art. 38 bis**, que habla del término de giro. Cuando se efectúa este término de giro, el Servicio lleva a cabo una revisión muy exhaustiva, dado que es la última oportunidad que tiene para cobrar impuestos, y se cobra un 35% sobre todas las utilidades acumuladas.

Luego, tenemos el **Art. 17 N°8 g)**, conforme al cual, no constituye renta la **adjudicación de bienes en la liquidación de la sociedad conyugal a favor de cualquiera de los cónyuges o de uno o más de sus herederos, o de los cesionarios de ambos.**

Lo bueno que tiene esta norma es que al disolver la sociedad conyugal, los bienes se adjudican a valor de mercado, y ese será el costo tributario, por lo que si compro un bien que se revaloriza mucho, el mayor valor será ingreso no renta.

Por ejemplo, si en el primer año de matrimonio bajo sociedad conyugal compro acciones a 100, que tras 10 años valen 100.000, podría pactar una separación de bienes, que ambos nos quedemos con 50.000 y todo eso será ingreso no renta.

g) Enajenación de Vehículos de Transporte o Carga (Art. 17 N°8 h))

Conforme al **Art. 17 N°8 h)**, no constituye renta el mayor valor proveniente de la enajenación de vehículos destinados al transporte de pasajeros o exclusivamente al transporte de carga ajena, que sean de propiedad de personas naturales que, a la fecha de enajenación, posean sólo uno de dichos vehículos.

Aplican nuevamente en lo pertinente las normas del **Art. 17 N°8 a)**, pero excluyendo lo dispuesto en el numeral **vi)**.

D) Adquisición por Accesión, Prescripción, Sucesión y en virtud de una Donación (Art. 17 N°9)

Pasamos al **Art. 17 N°9**, que otorga la calidad de ingreso no renta a la adquisición de bienes de acuerdo con los párrafos 2° y 4° del Título V del Libro II del Código Civil, o por prescripción, sucesión por causa de muerte o donación.

Los párrafos citados regulan la accesión como modo de adquirir el dominio, que conforme a este artículo, a pesar de incrementar el patrimonio, no constituye renta.

Además, lo adquirido por prescripción, sucesión por causa de muerte o donaciones no constituye renta, lo cual, al menos en los últimos dos casos, tiene sentido, ya que pagan un impuesto distinto, por lo que se busca evitar la doble tributación.

E) Art. 17 N°10

El **Art. 17 N°10** contiene dos ingresos no constitutivos de renta.

En primer lugar, le da tal calidad a los beneficios que obtiene el deudor de una renta vitalicia por el mero hecho de cumplirse la condición que le pone término, o que disminuye su obligación de pago.

Luego, nos dice que es ingreso no renta el incremento patrimonial derivado del cumplimiento de una condición o de un plazo suspensivo de un derecho, en el caso de fideicomiso y del usufructo.

Esto se usa bastante, como por ejemplo, si una persona fallece y deja un inmueble a sus hijos, pero constituyendo un usufructo vitalicio a favor de su cónyuge, los hijos tendrán la nuda propiedad del inmueble, la cual se consolidará al momento de morir el cónyuge, y habiendo adquirido los hijos la propiedad plena, esa adquisición será ingreso no renta. Esto se hace para que, cuando muera el segundo cónyuge, no deba pagarse de nuevo el impuesto a la herencia sobre el inmueble.

F) Cuotas que Erogan los Asociados (Art. 17 N°11)

El **Art. 17 N°11** contempla como ingreso no renta a las cuotas que erogan los asociados. Las cuotas que pagan los socios de un club son un ingreso no renta para el club, lo cual aplica también para corporaciones y fundaciones.

Ahora, hay que verlo por ambos lados, ya que es ingreso no renta para el club, pero para quien paga hay que distinguir si constituye gasto necesario o no, por lo que hay que estudiar la jurisprudencia según el caso.

G) Art. 17 N°12

Tenemos luego el **Art. 17 N°12**, que establece como un ingreso no renta al mayor valor que se obtenga en la enajenación ocasional de bienes muebles de uso personal del contribuyente o de todos o algunos de los objetos que forman parte del mobiliario de su casa habitación.

Debe ser ocasional, por lo que si nos dedicamos a la compra y reventa de estos bienes, hay habitualidad y el ingreso pagará impuestos.

H) Art. 17 N°13

El **Art. 17 N°13** es muy importante, ya que puede verse día a día, y contiene varios ingresos no renta y factores a analizar.

Conforme a este numeral, no constituye renta la asignación familiar, los beneficios previsionales y la indemnización por desahucio y la de retiro hasta un máximo de un mes de remuneración por cada año de servicio o fracción superior a seis meses.

Es importante saber que el Servicio se preocupa de fiscalizar mucho esto, ya que podría tratarse de remuneraciones encubiertas. Por ejemplo, si un empleador otorgara beneficios previsionales por estrés a cada trabajador y justo estuvieran todos estresados, es muy difícil que el Servicio no lo vea como una remuneración encubierta.

Por lo mismo, es necesario que estos beneficios no sean permanentes y no se relacionen con el desempeño del trabajador, sino que se refieran a daños sufridos por los trabajadores y, a la vez, que sean accesibles a todos y cada uno de ellos.

El **Art. 17 N°13** continúa diciendo que, tratándose de dependientes del sector privado, se considerará remuneración mensual el promedio de lo ganado en los últimos 24 meses, excluyendo gratificaciones, participaciones, bonos y otras remuneraciones extraordinarias, y reajustando previamente cada remuneración de acuerdo a la variación que haya experimentado el IPC entre el último día del mes anterior al del devengamiento de la remuneración y el último día del mes anterior al del término del contrato.

Esta es la parte más relevante de la disposición, y es necesario que la relacionemos con el **Art. 178 del Código del Trabajo**, que dispone: *“Las indemnizaciones por término de funciones o de contratos de trabajo establecidas por ley, las pactadas en contratos colectivos de trabajo o en convenios colectivos o en acuerdos de grupo negociador que complementen, modifiquen o reemplacen estipulaciones de contratos colectivos, no constituirán renta para ningún efecto tributario.*

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, cuando por terminación de funciones o de contrato de trabajo, se pagaren además otras indemnizaciones a las precitadas, deberán sumarse éstas a aquéllas con el único objeto de aplicarles lo dispuesto en el N°13 del artículo 17 de la ley sobre Impuesto a la Renta a las indemnizaciones que no estén mencionadas en el inciso primero de este artículo”.

Pongámonos en el caso en que un trabajador es despedido después de treinta años en la empresa, y habiendo tenido un sueldo fijo durante los treinta años de 90 UF. La indemnización que contempla el Código del Trabajo sería de un mes por año de servicio, pero con un tope de once años y 90 UF por cada año de servicio. En tal caso, no habría problemas, y lo recibido por indemnización sería un ingreso no renta.

Ahora bien, si el empleador le otorgara voluntariamente una indemnización por mes de servicio por los treinta años, estaría por sobre ese tope, y en lo que lo excede, tendría que pagar impuestos.

Ahora bien, es necesario que veamos la Ley de Impuesto a la Renta, ya que conforme al **Art. 17 N°13**, puede incrementarse, ya que no se limita a 90 UF, sino al promedio de lo ganado en los últimos 24 meses, excluyendo gratificaciones, participaciones, bonos y otras remuneraciones extraordinarias y reajustando previamente cada remuneración de acuerdo a la variación que haya experimentado el IPC entre el último día del mes anterior al del devengamiento de la remuneración y el último día del mes anterior al del término del contrato.

Esto es una precaución tomada por el legislador, ya que sin esta norma, podría estar a punto de irse de la empresa y que en el último mes me suban el sueldo de forma descomunal, incrementando mi tope para que toda la indemnización sea un ingreso no renta. Por lo mismo, se calcula el promedio de lo ganado en los últimos 24 meses.

Por lo tanto, mientras se esté dentro de los límites de la indemnización legal que comprende el **Art. 178 CdT**, la indemnización será un ingreso no renta para el trabajador, pero en todo lo que exceda tales mínimos legales, hablamos de indemnización voluntaria, y en todo aquello habrá renta, debiendo el trabajador pagar impuestos.

Es importante destacar que la Ley de Impuesto a la Renta no pone límite a los años de servicio que se estén indemnizando, estableciendo únicamente un límite pecuniario, consistente en el promedio de remuneraciones de los últimos 24 meses.

No obstante todo lo anterior, es necesario destacar que esto también debe analizarse respecto del empleador, ya que una indemnización voluntaria muy grande podría considerarse como un gasto rechazado, ya que por regla general, el Servicio considera que un gasto es necesario cuando existen obligaciones contractuales, y si la indemnización es completamente voluntaria, podría ser considerada como un gasto rechazado por el Servicio.

I) Art. 17 N°14

Conforme al **Art. 17 N°14**, no constituye renta la alimentación, movilización o alojamiento proporcionado al empleado u obrero sólo en el interés del empleador o patrón, o la cantidad que se pague en dinero por esta misma causa, siempre que sea razonable a juicio del Director Regional.

Lo importante es que estos conceptos sean otorgados al trabajador en el sólo interés del empleador, y a su vez, que la cantidad pagada sea razonable, ya que se busca que no sea una remuneración encubierta.

J) Asignaciones de Traslación y Viáticos (Art. 17 N°15)

En virtud del **Art. 17 N°15**, no constituyen renta las asignaciones de traslación y viáticos, a juicio del Director Regional.

Nuevamente hablamos de una asignación que debe ser razonable, ya que de otra forma el Servicio podría considerarla una remuneración encubierta.

K) Gastos de Representación (Art. 17 N°16)

Según lo dispuesto en el **Art. 17 N°16**, no constituyen renta las sumas percibidas por concepto de gastos de representación, siempre que dichos gastos estén establecidos por ley.

Ya que el legislador habla de gastos establecidos por ley, se entiende que se refiere a funcionarios públicos.

L) Pensiones o Jubilaciones de Fuente Extranjera (Art. 17 N°17)

Conforme al **Art. 17 N°17**, no constituyen renta las pensiones o jubilaciones de fuente extranjera.

El profesor contaba que su padre se vio en esta situación, ya que había vivido y trabajado en Brasil, y ya viviendo en Chile, cuando se jubiló, empezaron a llegarle pensiones de fuente brasilera, y tales pensiones no constituyen renta.

M) Cantidades Percibidas o Gastos Pagados por Becas de Estudio (Art. 17 N°18)

En virtud del **Art 17 N°18**, no constituyen renta las cantidades percibidas o los gastos pagados con motivo de becas de estudio.

Al no comprender mayores requisitos, la disposición es muy amplia, por lo que cubre cualquier cantidad percibida o gasto pagado, y sin importar el origen de la beca.

Ahora, para quien otorga la beca, el gasto debe estar bien justificado para que la empresa pueda deducirlo.

Es necesario destacar aquí lo dispuesto en el **Art. 31 N°6 bis**. El **Art. 31** regula la determinación de la renta líquida imponible para personas naturales o jurídicas que explotan bienes o desarrollan actividades afectas al impuesto de primera categoría.

Se habla en particular de los gastos deducibles, incluyendo el **N°6 bis** a las becas de estudio que se paguen a los hijos de los trabajadores de la empresa, siempre que ellas sean otorgadas con relación a las cargas de familia u otras normas de carácter general y uniforme aplicables a todos los trabajadores de la empresa.

En todo caso, el monto de la beca por cada hijo, no puede ser superior en el ejercicio hasta la cantidad equivalente a 1,5 UTA, salvo que el beneficio corresponda a una beca para estudiar en un establecimiento de educación superior y se pacte en un contrato o convenio colectivo de trabajo, caso en el cual este límite será de hasta un monto equivalente a 5,5 UTA.

N) Pensiones Alimenticias Debidas por Ley (Art. 17 N°19)

Según lo dispuesto en el **Art. 17 N°19**, no constituyen renta las pensiones alimenticias que se deben por ley a determinadas personas, únicamente respecto de éstas.

Nuevamente hablamos de conceptos que se deben por ley, ya que los alimentos que se pagan voluntariamente no gozan de este beneficio.

O) Art. 17 N°20

Tenemos luego el **Art. 17 N°20**, en cuya virtud, es ingreso no renta la constitución de la propiedad intelectual, así como también la constitución de los derechos que se originen de acuerdo a los Títulos III, IV, V y VI del Código de Minería y a su **Art. 72**, sin perjuicio de los beneficios que se obtengan de dichos bienes.

Lógicamente, si tengo una idea brillante y la patento, puede incrementar la potencialidad de mi patrimonio de forma exponencial, pero en virtud de este artículo, la constitución de la propiedad intelectual es un ingreso no renta, así como también la constitución de derechos originados respecto de pertenencias mineras.

Todo esto, sin embargo, se entiende sin perjuicio de los beneficios obtenidos por estos bienes, ya que lo que constituye un ingreso no renta es la constitución de estos derechos, y no los beneficios obtenidos de ellos.

Respecto de la venta de la propiedad intelectual, no debemos dejar de relacionar este artículo con lo dispuesto en el **Art. 17 N°8 e**).

P) Mercedes, Concesiones y Permisos Fiscales o Municipales (Art. 17 N°21)

Conforme al **Art. 17 N°21**, no constituye renta el hecho de obtener de la autoridad correspondiente una merced, una concesión o un permiso fiscal o municipal.

En estos casos existe un incremento patrimonial, pero por el sólo ministerio de la ley, no constituye renta.

Q) Remisión Legal de Deudas, Intereses u otras Sanciones (Art. 17 N°22)

En virtud del **Art. 17 N°22**, no constituyen renta las remisiones, por ley, de deudas, intereses u otras sanciones.

La remisión de una deuda incrementa el patrimonio del deudor porque se pierde un pasivo.

Al hablar de remisiones por ley, queda claro que si la condonación es voluntaria, sí se pagan impuestos.

Podría ocurrir, por ejemplo, si por ley se condonaran todas las deudas por el CAE, caso en el cual lo condonado sería un ingreso no renta para los beneficiados.

R) Art. 17 N°23

Según dispone el **Art. 17 N°23**, no constituyen renta los premios otorgados por el Estado o las Municipalidades, por la Universidad de Chile, por la Universidad Técnica del Estado, por una Universidad reconocida por el Estado, por una corporación o fundación de derecho público o privado, o por alguna otra persona o personas designadas por ley, siempre que se trate de galardones establecidos de un modo permanente en beneficio de estudios, investigaciones y creaciones de ciencias o de arte, y que la persona agraciada no tenga la calidad de empleado u obrero de la entidad que lo otorga; como asimismo, los premios del Sistema de Pronósticos y Apuestas creados por el Decreto Ley N°1.298, de 1975.

El hecho de que la persona agraciada no pueda tener la calidad de empleado u obrero de la entidad que otorga el premio se debe a que el legislador busca evitar remuneraciones encubiertas.

S) Premios de Rifas de Beneficencia (Art. 17 N°24)

Conforme al **Art. 17 N°24**, no constituyen renta los premios de rifas de beneficencia autorizadas previamente por decreto supremo.

Como dispone el mismo artículo, las rifas deben estar previamente autorizadas por decreto supremo para que los premios no constituyan renta.

T) Reajuste en Instrumentos de Deuda (Art. 17 N°25)

En virtud del **Art. 17 N°25**, no constituyen renta:

- Los reajustes y amortizaciones de bonos, pagarés y otros títulos de créditos emitidos por cuenta o con garantía del Estado y los emitidos por cuenta de instituciones, empresas y organismos autónomos del Estado y las Municipalidades;
- Los reajustes y las amortizaciones de los bonos o letras hipotecarias emitidas por instituciones de crédito hipotecario;
- Los reajustes de depósitos de ahorro en el Banco del Estado de Chile, en la Corporación de la Vivienda y en las Asociaciones de Ahorro y Préstamos;

- Los reajustes de los certificados de ahorro reajustables del Banco Central de Chile, de los bonos y pagarés reajustables de la Caja Central de Ahorros y Préstamos y de las hipotecas del sistema nacional de ahorros y préstamos;
- Los reajustes de los depósitos y cuotas de ahorros en cooperativas y demás instituciones regidas por el Decreto R.R.A. N°20, de 5 de abril de 1963.

Luego, conforme al **Inc. 2°** del mismo artículo, también se comprenderán los reajustes que en las operaciones de crédito de dinero de cualquier naturaleza, o instrumentos financieros tales como bonos, debentures, pagarés, letras o valores hipotecarios estipulen las partes contratantes, se fije por el emisor o deban, según la ley, ser presumidos o considerados como tales, pero sólo hasta las sumas o cantidades determinadas de acuerdo con lo dispuesto en el **Art. 41 bis**, todo ello sin perjuicio de lo señalado en el **Art. 29**.

El **Art. 41 bis** regula los conceptos de reajustes e intereses, y conforme al **Art. 17 N°25**, sólo son ingresos no renta los reajustes, por lo que se limita a ello, sin incluir los intereses.

Supongamos que compro un bono de COPEC el 1° de Enero en 100, sabiendo que este bono es reajutable en UF y que paga un interés de 10% al año, por lo que en Diciembre puedo cobrar el capital con los intereses y los reajustes.

Lo que cobre va a ser el capital reajustado más el interés, y todo será ingreso no renta salvo lo que corresponda a los intereses, por lo cual voy a pagar impuestos.

U) Montepíos a que se Refiere la Ley N°5.311 (Art. 17 N°26)

Conforme al **Art. 17 N°26**, no constituyen renta los montepíos a que se refiere la **Ley N°5.311**.

Esta ley establece pensiones a favor de personas que participaron en la guerra con España (1865-1866) y en la Guerra del Pacífico (1879-1884), las cuales que se consideran como ingresos no renta para efectos de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

V) Gratificaciones de Zona (Art. 17 N°27)

Según lo dispuesto en el **Art. 17 N°27**, no constituyen renta las gratificaciones de zona establecidas o pagadas en virtud de una ley.

Hablamos nuevamente de empleados públicos, al ser estas gratificaciones establecidas o pagadas en virtud de la ley.

W) Art. 17 N°28

En virtud del **Art. 17 N°28**, no constituye renta el monto de los reajustes que, de conformidad a las disposiciones del párrafo 3° del Título V de la Ley sobre Impuesto a la Renta, proceda respecto de los pagos provisionales efectuados por los contribuyentes, sin perjuicio de lo dispuesto en el **Art. 29**.

Hablamos de los Pagos Provisionales Mensuales. El reajuste respecto de la retención es un ingreso no renta, lo cual aplica también para las empresas.

Tanto esta norma como la del **Art. 17 N°25** hacen referencia al **Art. 29**, que se refiere a la primera etapa en la determinación de la renta líquida imponible, y nos habla de los ingresos brutos.

Conforme al **Art. 29**, en los casos de contribuyentes de primera categoría que estén obligados o puedan llevar, según la ley, contabilidad fidedigna, se considerarán dentro de los ingresos brutos los reajustes mencionados en el **Art. 19 N°25 y N°28**.

Sin embargo, estos contribuyentes pueden rebajar del impuesto el importe del gravamen retenido sobre dichas rentas que para estos efectos tendrá el carácter de pago provisional sujeto a las disposiciones del Párrafo 3° del Título V.

Las diferencias de cambio en favor del contribuyente, originadas de créditos, también constituirán ingresos brutos.

X) Art. 17 N°29

Conforme al **Art. 17 N°29**, no constituyen renta los ingresos que no se consideren rentas o que se reputen capital según texto expreso de una ley.

Podemos poner varios ejemplos, como los ya estudiados a propósito de las indemnizaciones por desahucio en el **Art. 17 N°13** o el caso de las indemnizaciones por expropiación a propósito del **Art. 17 N°1**.

Y) Art. 17 N°30

Según lo dispuesto en el **Art. 17 N°30**, no constituye renta la parte de los gananciales que uno de los cónyuges, sus herederos o cesionarios, perciba del otro cónyuge, sus herederos o cesionarios, como consecuencia del término del régimen patrimonial de participación en los gananciales.

Esta norma es similar a la que estudiamos anteriormente sobre la sociedad conyugal, y se incluyó en la ley con ocasión de la creación del sistema patrimonial de la participación en los gananciales.

Si estoy casado con participación en los gananciales y el sistema se termina por cualquier causa, la parte de los gananciales que se me asignen va a ser un ingreso no renta.

Z) Compensación Económica (Art. 17 N°31)

Tenemos, por último, el **Art. 17 N°31**, conforme al cual, no constituyen renta las compensaciones económicas convenidas por los cónyuges en escritura pública, acta de avenimiento o transacción y aquellas decretadas por sentencia judicial.

También fue necesario incluirlo cuando se implementó la nueva Ley de Matrimonio Civil, en que se estableció la compensación económica. Al no estar regulado, el cónyuge que obtenía la compensación debía pagar impuestos, por lo que se incorporó este numeral.

Unidad II – Los Contribuyentes del Impuesto a la Renta

1. Conceptos Fundamentales

Respecto de los contribuyentes, podemos encontrar la regla general en el **Art. 3° Inc. 1° de la Ley**, que dispone: *“Salvo disposición en contrario de la presente ley, toda persona domiciliada o residente en Chile, pagará impuesto sobre sus rentas de cualquier origen, sea que la fuente de entradas esté situada dentro del país o fuera de él, y las personas no residentes en Chile estarán sujetas a impuestos sobre sus rentas cuya fuente esté dentro del país”*.

A efectos de entender de buena forma este artículo, es necesario que analicemos los conceptos de residencia, domicilio, fuente y nacionalidad.

A) Residencia

Conforme al **Art. 8° N°8 CT**, para los fines del Código Tributario y demás leyes tributarias, salvo que de sus textos se desprenda un significado diverso, se entiende por **residente** a toda persona natural que permanezca en Chile más de seis meses en un año calendario, o más de seis meses en total, dentro de dos años tributarios consecutivos.

El Servicio tiene una interpretación muy restrictiva para esta definición, considerando que los seis meses deben computarse en días seguidos, aunque existen fallos que consideran que en los seis meses puede existir alguna interrupción menor sin que se pierda la residencia, como si un argentino estuviera viviendo en Chile y volviera un fin de semana a Argentina a visitar a su familia.

B) Domicilio

Mientras el concepto de residencia es objetivo, el concepto de domicilio es mucho más subjetivo.

No está definido en el Código Tributario, por lo que nos remitimos al Código Civil, que en su **Art. 59** lo define como la residencia acompañada del ánimo real o presuntivo de permanecer en ella.

El **Art. 65 CC** nos dice que el domicilio civil no se muda por el hecho de residir el individuo largo tiempo en otra parte, voluntaria o forzosamente, mientras conserve su familia y el asiento principal de sus negocios en el domicilio anterior.

A su vez, el **Art. 4° de la Ley sobre Impuesto a la Renta** dispone que la sola ausencia o falta de residencia en el país no es una causal que determine la pérdida de domicilio en Chile, para los efectos de esta ley. Esta norma aplica, asimismo, respecto de las personas que se ausentan del país, conservando el asiento principal de sus negocios en Chile, ya sea individualmente o a través de sociedades de personas.

Así, lo que importa para el domicilio es el ánimo de permanecer en él, sin que sea relevante la ausencia esporádica. Cabe destacar, no obstante, que al ser un concepto subjetivo, es materia probatoria.

C) Fuente

Las normas que regulan la fuente son los **Arts. 10-11 de la Ley sobre Impuesto a la Renta**, estableciendo el **Art. 10 Inc. 1°** la regla general, al disponer que se consideran rentas de fuente chilena las que provengan de bienes situados en el país o de actividades desarrolladas en él, cualquiera que sea el domicilio o residencia del contribuyente.

Esto puede traer ciertas complicaciones, por lo que los demás incisos del **Art. 10°**, y el **Art. 11** se dedican a resolver el tema de la fuente respecto de casos particulares.

En primer lugar, conforme al **Art. 10° Inc. 2°**, son rentas de fuente chilena, entre otras, las regalías, los derechos por el uso de marcas y otras prestaciones análogas derivadas de la explotación en Chile de la propiedad industrial o intelectual.

Por otra parte, el **Art. 11 inc. 1°** nos dice que, para los efectos del **Art. 10°**, se entienden situadas en Chile las acciones de una sociedad anónima constituida en el país, y la misma regla aplica en relación a los derechos sociales en sociedades de personas.

También se consideran situados en Chile los bonos y demás títulos de deuda de oferta pública o privada emitidos en el país por contribuyentes domiciliados, residentes o establecidos en el país.

El **Inc. 2° del Art. 11** nos dice que en el caso de los créditos, bonos y demás títulos o instrumentos de deuda, la fuente de los intereses se entiende situada en el domicilio del deudor, o de la casa matriz u oficina principal cuando hayan sido contraídos o emitidos a través de un establecimiento permanente en el exterior.

Así, la fuente de los intereses se entiende situada en el domicilio del deudor, por lo que si un banco estadounidense le presta dinero a una sociedad chilena, la fuente de los intereses será chilena.

En cuanto a los establecimientos permanentes, si una empresa chilena quiere constituirse en Perú puede constituir una filial o constituir una agencia o establecimiento permanente, que no es una entidad separada, sino una presencia de la empresa principal en otro lugar. Si tenemos una sociedad chilena que tiene un establecimiento permanente en el exterior, y este establecimiento permanente emite deuda, se considera igualmente que la fuente de la renta es chilena.

Tenemos luego el **Art. 10° Inc. 3°**, que nos habla de las **ventas indirectas**. Esto se implementó a principios de siglo, y ha experimentado varias modificaciones en los gobiernos recientes. Algunos consideran que son reglas especiales respecto de la fuente, aunque a opinión del profesor, se trata más bien de hechos gravados especiales, contemplando la norma tres casos.

Conforme a este inciso, se encuentran afectas al impuesto establecido en el **Art. 58 N°3** las rentas obtenidas por un enajenante no residente ni domiciliado en el país, que provengan de la enajenación de derechos sociales, acciones, cuotas, bonos u otros títulos convertibles en acciones o derechos sociales, o de la enajenación de otros derechos representativos del capital de una persona jurídica constituida o residente en el extranjero, o de títulos o derechos de propiedad respecto de cualquier tipo de entidad o patrimonio, constituido, formado o residente en el extranjero en tres casos.

El **Art. 58** regula el impuesto adicional con tasa de 35%, y su numeral 3° dispone que también pagan el impuesto de tal artículo, en calidad de único, los contribuyentes no residentes ni domiciliados en el país, que enajenen las acciones, cuotas, títulos o derechos a que se refiere el **Art. 10° Inc. 3°**.

Para entender estos casos, podemos poner el siguiente ejemplo. Tenemos una empresa extranjera de *holding*, que a su vez es dueña de otra empresa de *holding*, y esta segunda empresa tiene acciones de una sociedad chilena y una sociedad brasilera.

Si una persona comprara directamente las acciones de la sociedad chilena, sin duda alguna pagaría impuestos en Chile, pero esta norma se dedica a resolver lo que ocurre cuando el comprador adquiere una de las sociedades de *holding*, ya que en tal caso, aunque la

sociedad adquirida es extranjera, indirectamente se adquiere una participación en la sociedad chilena.

Los **hechos gravados** que dispone el **Art. 10° Inc. 3°** son:

- **Art. 10° Inc. 3° a)**

Están afectas al impuesto adicional las rentas obtenidas por un enajenante no residente ni domiciliado en el país, que provengan de la enajenación de derechos sociales, acciones, cuotas, bonos u otros títulos convertibles en acciones o derechos sociales, o de la enajenación de otros derechos representativos del capital de una persona jurídica constituida o residente en el extranjero, o de títulos o derechos de propiedad respecto de cualquier tipo de entidad o patrimonio, constituido, formado o residente en el extranjero, cuando al menos un 20% del valor de mercado del total de las acciones, cuotas, títulos o derechos extranjeros que el enajenante posee, directa o indirectamente, en la sociedad o entidad extranjera, ya sea a la fecha de la enajenación o en cualquiera de los doce meses anteriores a ésta, provenga de uno de los activos subyacentes chilenos y en la proporción que corresponda a la participación indirecta que en ellos posee el enajenante extranjero.

Además, es necesario que la enajenación lo sea de, al menos, un 10% del total de las acciones, cuotas, títulos o derechos de la persona o entidad extranjera, considerando todas las enajenaciones, directas o indirectas, de dichas acciones, cuotas, títulos o derechos, efectuadas por el enajenante y otros miembros no residentes o domiciliados en Chile de su grupo empresarial, en un período de doce meses anteriores a la última de ellas.

En términos más simples, la adquisición de la sociedad extranjera va a estar gravada cumpliéndose dos requisitos. En primer lugar, que el activo subyacente chileno que tiene la sociedad extranjera adquirida represente un 20% o más de su valor, y en segundo lugar, que la adquisición comprenda al menos un 10% del total del capital de la entidad extranjera.

- **Art. 10° Inc. 3° b)**

Están afectas al impuesto adicional las rentas obtenidas por un enajenante no residente ni domiciliado en el país, que provengan de la enajenación de derechos sociales, acciones, cuotas, bonos u otros títulos convertibles en acciones o derechos sociales, o de la enajenación de otros derechos representativos del capital de una persona jurídica constituida o residente en el extranjero, o de títulos o derechos de propiedad respecto de cualquier tipo de entidad o patrimonio, constituido, formado o residente en el extranjero, cuando a la fecha de la enajenación de las acciones, cuotas, títulos o derechos extranjeros o en cualquier momento durante los doce meses anteriores a ésta, el valor corriente en plaza de uno o más de los activos subyacentes, y en la proporción que corresponda a la participación indirecta que en ellos posea el enajenante extranjero, sea igual o superior a 210.000 UTA determinadas según el valor de ésta a la fecha de la enajenación.

Será también necesario en este caso que se transfiera al menos un 10% del total de las acciones, cuotas, títulos o derechos de la persona jurídica o entidad extranjera, considerando todas las enajenaciones efectuadas por el enajenante y otros miembros no residentes o domiciliados en Chile de su grupo empresarial, en un periodo de doce meses anteriores a la última de ellas.

Nuevamente, a efectos de simplificar lo que dice esta norma, podemos decir que para que la adquisición esté gravada, es necesario el cumplimiento de dos requisitos. En primer lugar, que a la fecha de la enajenación o en el año anterior a ella, el valor corriente de uno o más de los activos subyacentes, y en la proporción que corresponda a la participación indirecta, sea igual o superior a 210.000 UTA. Por ejemplo, volviendo al ejemplo que mencionamos anteriormente, si la empresa de *holding* tiene invertidos 500.000 UTA entre Chile y Brasil, con una proporción de 50% en cada uno, el valor del activo subyacente chileno, proporcionalmente, será de 250.000 UTA, estando por tanto la adquisición gravada con el impuesto adicional.

Debe, no obstante, cumplirse un segundo requisito, consistente en que se transfiera al menos un 10% del total del capital de la entidad extranjera.

- **Art. 10° Inc. 3° c)**

Están afectas al impuesto adicional las rentas obtenidas por un enajenante no residente ni domiciliado en el país, que provengan de la enajenación de derechos sociales, acciones, cuotas, bonos u otros títulos convertibles en acciones o derechos sociales, o de la enajenación de otros derechos representativos del capital de una persona jurídica constituida o residente en el extranjero, o de títulos o derechos de propiedad respecto de cualquier tipo de entidad o patrimonio, constituido, formado o residente en el extranjero, cuando las acciones, cuotas, títulos o derechos extranjeros enajenados, hayan sido emitidos por una sociedad o entidad domiciliada o constituida en uno de los territorios o jurisdicciones que se consideren como un régimen fiscal preferencial conforme a las reglas establecidas en el **Art. 41 H**.

Los territorios comprendidos en el **Art. 41 H** son los llamados paraísos fiscales. Este caso es más simple, y sólo se requiere que la sociedad enajenada esté domiciliada en uno de estos territorios.

No obstante, la misma disposición incluye algunas excepciones, consistentes en acreditar ante el Servicio fehacientemente las siguientes dos circunstancias:

- Que en la sociedad o entidad extranjera cuyas acciones, cuotas, títulos o derechos se enajenan, no existe un socio, accionista, titular o beneficiario con residencia o domicilio en Chile con un 5% o más de participación o beneficio en el capital o en las utilidades de dicha sociedad o entidad extranjera;
- Que sus socios, accionistas, titulares o beneficiarios que controlan, directa o indirectamente, un 50% o más de su capital o utilidades, son residentes o domiciliados en un territorio o jurisdicción que no tenga un régimen fiscal preferencial en los términos dispuestos en el **Art. 41 H**.

Cumpléndose copulativamente con estos dos requisitos, la enajenación puede no caer en este hecho gravado, pero eso no quita que pueda caer en alguno de los dos anteriores, por lo que hay que tener cuidado.

Cabe señalar que, sin perjuicio de todo lo anterior, el **Art. 10° Inc. 3°** no aplica cuando las enajenaciones ocurridas en el exterior se hayan efectuado en el contexto de una reorganización del grupo empresarial, siempre que en dichas operaciones no se haya generado renta o un mayor valor para el enajenante, renta o mayor valor determinado conforme a lo dispuesto en el **Art. 58 N°3**.

También debemos destacar que, conforme al **Art. 58 N°3**, la sociedad chilena responde solidariamente con el adquirente de las acciones, la entidad, empresa o sociedad emisora de los activos subyacentes, o la agencia u otro establecimiento permanente en Chile respecto del impuesto adeudado.

La norma busca evitar la elusión, aunque puede ser considerada inconstitucional, ya que la sociedad chilena puede no tener control alguno sobre la enajenación o el pago del impuesto, y por lo mismo esto quiere eliminarse con la reforma del gobierno actual.

Terminado el análisis de los hechos especiales gravados por el **Art. 10° Inc. 3°**, pasamos a analizar la **determinación de la base imponible**, materia regulada en el **Art. 58 N°3**. Este artículo otorga la opción al contribuyente de elegir entre tres formas distintas para la determinación de la base imponible, las cuales son:

- Calculamos el mayor valor en la enajenación que obtuvo el enajenante y aplicamos a tal resultado la proporción correspondiente al activo subyacente chileno, gravando tal proporción con un 35%;
- Al precio de venta de las acciones se les resta directamente el valor del activo subyacente chileno, y sobre tal diferencia se aplica el impuesto del 35%;
- Gravar la venta misma de las acciones como si hubiera sido hecha por la sociedad chilena, lo cual a día de hoy no se aplica, pero tenía sentido anteriormente por tratamientos tributarios especiales que ya no existen.

Otro caso importante de extraterritorialidad está en el **Art. 59 N°2**, que grava las remuneraciones por servicios prestados en el extranjero. Hablamos de casos en que el prestador del servicio es extranjero y el servicio también se presta en el extranjero, pero la remuneración es pagada en Chile. Al ser pagada en Chile, puede ser deducible como un gasto para la sociedad, y es por ello que se grava la remuneración.

Sin embargo, cuenta con varias excepciones contempladas en el mismo artículo, que nos dice que están exentas de este impuesto las sumas pagadas en el exterior por fletes, gastos de embarque y desembarque, almacenaje, pesaje, muestreo y análisis de los productos, por seguros y reaseguros, comisiones, telecomunicaciones internacionales y por someter productos chilenos a fundición, refinación o a otros procesos especiales.

Por lo general, estas remuneraciones se gravan con una tasa del 35%, aunque la norma contempla ciertos casos especiales.

La tasa es de un 15% cuando las remuneraciones se pagan a personas naturales o jurídicas por trabajos de ingeniería o técnicos y por aquellos servicios profesionales o técnicos que una persona o entidad conocedora de una ciencia o técnica, presta a través de un consejo, informe o plano, sea que se presten en Chile o en el exterior.

Ahora bien, en el caso en que los acreedores o beneficiarios de las remuneraciones se encuentren en uno de los territorios o jurisdicciones contempladas en el **Art. 41 H**, la tasa del impuesto será de un 20%.

D) Nacionalidad

Para efectos del impuesto a la renta, la nacionalidad tiene poco valor, teniendo más énfasis el domicilio, la residencia y la fuente, salvo casos muy excepcionales.

Uno de estos casos excepcionales está en el **Art. 3° Inc. 2°**, conforme al cual, el extranjero que constituye domicilio o residencia en el país, durante los tres primeros años contados desde su ingreso a Chile sólo estará afecto a los impuestos que gravan las rentas obtenidas de fuentes chilenas.

Así, si un extranjero viniese a trabajar a Chile, no tendría que pagar impuestos por sus rentas de fuente mundial durante los tres primeros años desde su ingreso a Chile, sino sólo por las rentas de fuente chilena.

2. Situaciones Especiales de Contribuyentes

A) Comunidades Hereditarias

La primera situación especial está en el **Art. 5°**, que habla de las comunidades hereditarias. Sabemos que, abierta la sucesión, se forma una comunidad hereditaria conformada por todos los herederos respecto de los bienes del causante.

Por regla general, las rentas efectivas o presuntas de una comunidad hereditaria corresponden a los comuneros en proporción a sus cuotas en el patrimonio común.

Ahora bien, mientras dichas cuotas no se determinen, aplica una ficción legal, conforme a la cual, el patrimonio hereditario indiviso se considera como la continuación de la persona del causante, por lo que se considera que el RUT del causante continúa vigente para efectos tributarios.

Una vez determinadas las cuotas de los comuneros en el patrimonio común, la totalidad de las rentas que correspondan al año calendario en que ello ocurra deben ser declaradas por los comuneros de acuerdo a la regla general.

En todo caso, transcurridos tres años desde la apertura de la sucesión, las rentas respectivas deben ser declaradas por los comuneros de acuerdo a la regla general, y si las cuotas no hubieren sido determinadas, se atiende a la proporción contenida en la liquidación del impuesto a la herencia.

El plazo de tres años se cuenta computando por un año completo la porción del año transcurrida desde la fecha de la apertura de la sucesión hasta el 31 de diciembre del mismo año.

B) Comunidades que no Tengan su Origen en la Sucesión o en la Liquidación de la Sociedad Conyugal

Conforme al **Art. 6°**, en los casos de comunidades cuyo origen no sea la sucesión por causa de muerte o la disolución de la sociedad conyugal, como también en los casos de sociedades de hecho, los comuneros o socios son solidariamente responsables de la declaración y pago de los impuestos de esta ley que afecten a las rentas obtenidas por la comunidad o sociedad de hecho.

Sin embargo, el comunero o socio se libera de la solidaridad, siempre que en su declaración individualice a los otros comuneros o socios, indicando su domicilio y actividad y la cuota o parte que les corresponde en la comunidad o sociedad de hecho.

Así, tenemos una regla de solidaridad con una excepción, consistente en que uno de los comuneros los individualice a todos, indicando su domicilio y actividad y la cuota o parte que les corresponde en la comunidad o sociedad de hecho.

No tiene mucha aplicación práctica en la actualidad, ya que es difícil que el Servicio no tenga conocimiento de los comuneros.

C) Personas que Tienen Bienes en Calidad de Depositarios

Conforme al **Art. 7º**, también se aplica el impuesto en los casos de rentas provenientes de:

- Depósitos de confianza en beneficio de las criaturas que están por nacer o de personas cuyos derechos son eventuales;
- Depósitos hechos en conformidad a un testamento u otra causa;
- Bienes que tenga una persona a cualquier título fiduciario, y mientras no se acredite quiénes son los verdaderos beneficiarios de las rentas respectivas.

D) Servicios que Prestan Funcionarios Públicos Chilenos

En virtud de lo dispuesto en el **Art 8º**, los funcionarios fiscales, de instituciones semifiscales, de organismos fiscales y semifiscales de administración autónoma y de instituciones o empresas del Estado, o en que tenga participación el Fisco o dichas instituciones y organismos, o de las Municipalidades y de las Universidades del Estado o reconocidas por el Estado, que presten servicios fuera de Chile, para los efectos de esta ley, se entenderán domiciliados en Chile.

Así, cuando los funcionarios públicos prestan servicios fuera de Chile, de igual forma se entienden domiciliados en Chile, a efectos de declarar rentas como si los hubieran prestado en Chile.

Ahora bien, el hecho de prestar servicios en Chile no significa que pierda el domicilio chileno, por lo que la norma no tiene mucho sentido, al ser innecesaria.

Para el cálculo del impuesto, se considera como renta de los cargos en que sirven la que les correspondería en moneda nacional si desempeñaren una función equivalente en el país.

E) Funcionarios Diplomáticos Extranjeros

Conforme al **Art. 9º**, el impuesto establecido en esta ley no aplica a las rentas oficiales u otras procedentes del país que los acredite, de los embajadores, ministros u otros representantes diplomáticos, consulares u oficiales de naciones extranjeras, ni a los intereses que se abonen a estos funcionarios sobre sus depósitos bancarios oficiales.

Ahora bien, esto tiene una norma de reciprocidad, ya que sólo aplica cuando el país que representan estas personas conceda iguales o análogas exenciones a los representantes diplomáticos, consulares u oficiales del gobierno de Chile.

Esta disposición no aplica, no obstante, respecto de funcionarios que tengan nacionalidad chilena.

Por otro lado, se eximen del impuesto con la misma condición de reciprocidad los sueldos, salarios y otras remuneraciones oficiales que paguen los representantes diplomáticos extranjeros a sus empleados de igual nacionalidad.

F) Cónyuges en los Distintos Sistemas Patrimoniales

El sistema patrimonial al que estén afectos los cónyuges es importante a efectos de saber cómo deberán efectuar sus declaraciones.

Conforme al **Art. 53**, cuando los cónyuges están casados bajo el régimen de participación en los gananciales o de separación de bienes, declaran sus rentas de forma separada e independiente.

Ahora bien, cuando están casados en sociedad conyugal, ya que el marido administra, es él quien debe efectuar la declaración, salvo respecto de los bienes que conforman el

patrimonio reservado de la mujer, patrimonio respecto del cual la mujer debe efectuar una declaración independiente.

Ahora, podrían darse casos híbridos, como si se pagara una casa con una mitad de la sociedad conyugal y otra con el patrimonio reservado, y en tal caso, se tendrá que tributar por mitades, siguiendo las mismas reglas.

G) Menores de Edad

Cuando un menor de edad es propietario de un activo que genera renta, o es accionista de una sociedad, cabe preguntarse lo que sucede con las rentas que genera.

En estos casos, debe declarar el representante legal, que será quien tenga la patria potestad. Esto porque la patria potestad le da a al padre o madre la facultad de goce sobre los bienes del menor.

Cabe destacar que existe una discusión respecto a si los menores de edad tienen la capacidad para ser parte de sociedades. A tales efectos, habría que distinguir según la naturaleza de la sociedad, ya que si es civil, podrían actuar representados, sin necesidad de autorización judicial, pero si la sociedad fuese mercantil, necesitarían autorización judicial.

Unidad III – Las Rentas del Trabajo

1. Introducción

Las rentas del trabajo se definen como aquellas en que prima el esfuerzo físico o intelectual por sobre el empleo del capital.

Están reguladas en la Ley sobre Impuesto a la Renta, en sus **Arts. 42 y ss.**

La ley distingue entre las rentas del trabajo dependiente e independiente, contemplando las primeras en el **Art. 42 N°1**, y las segundas en el **Art. 42 N°2**.

2. Rentas del Trabajo Dependiente (Art. 42 N°1)

Las rentas del trabajo dependiente gravan la remuneración percibida por un trabajador que es parte en una relación laboral, existiendo un vínculo de subordinación y dependencia.

Esto es fácil de acreditar cuando existe un contrato de trabajo, pero puede ocurrir que exista un vínculo de subordinación y dependencia sin que exista un contrato escrito, aunque si se prueba la existencia de la relación laboral, puede gravarse la remuneración recibida con el impuesto a la renta.

El **Art. 42 N°1** establece el **impuesto único de segunda categoría**. La circunstancia de que sea único significa que es una renta que se grava sólo una vez, distinguiéndose de lo que ocurre con los contribuyentes de primera categoría, que deben tributar en dos etapas. Si un trabajador recibe una remuneración mensual, se le aplica el impuesto de segunda categoría todos los meses, y si no tiene otra renta, no debe hacer siquiera una declaración, ya que es el empleador quien tiene la carga de retener el impuesto y enterarlo en arcas fiscales, dentro de los primeros doce días del mes siguiente.

Ahora, puede ocurrir que el trabajador tenga otras rentas, casos en los cuales debe efectuar una declaración para el pago del impuesto global complementario, en la cual también incluye las rentas del trabajo, a efectos de calcular el tramo en que se encuentra, y obteniendo un crédito por lo que fue retenido por el empleador.

Cabe destacar que este impuesto no siempre es de retención, ya que, por ejemplo, si el empleador es una empresa extranjera, es el empleador quien debe pagarlo.

Tiene **tasas progresivas crecientes**, con un máximo de 35%, y se calcula por tramos, por lo que se tiene que ver primero cuánto se gana, calculando dentro de cada tramo. El Servicio tiene una tabla que facilita el cálculo.

Se calcula **sobre la base de renta percibida**, lo cual significa que se tributa siempre que la remuneración se haya pagado, es decir, siempre que el dinero haya entrado efectivamente al patrimonio.

Respecto del **hecho gravado** por este impuesto, el **Art. 42 N°1** es de gran amplitud, incluyendo sueldos, sobresueldos, salarios, premios, dietas, gratificaciones, participaciones y cualesquiera otras asimilaciones y asignaciones que aumenten la remuneración pagada por servicios personales, montepíos y pensiones, exceptuadas las imposiciones obligatorias que se destinen a la formación de fondos de previsión y retiro, y las cantidades percibidas por concepto de gastos de representación.

En términos generales, podemos decir que este impuesto grava todas las rentas obtenidas a consecuencia de un trabajo dependiente, con ciertas excepciones que ha entendido el Servicio, como ocurre con los viáticos o ciertos aguinaldos.

Luego, para la **determinación de la base imponible**, deben realizarse ciertas operaciones.

Tenemos en primer lugar el **suelo bruto mensual** del trabajador, al cual se le hacen ciertas deducciones:

- Deducción por cotizaciones en AFP, de un 10%, pero que no se calcula sobre el sueldo bruto, sino que sobre el tope imponible, que a día de hoy está en 79,2 UF. Por ejemplo, si el trabajador gana más de 80 UF, no se calculará el 10% por el total del sueldo bruto, sino sobre el tope imponible;
- Deducción por cotizaciones en Fonasa o Isapres, que son de un 7%, también sobre el tope imponible. Si una persona paga más por cotizaciones de salud, lo pagado extra no se descuenta de la base imponible;
- Deducción por el seguro de cesantía, que es de un 0,6% sobre un tope de 118,9 UF;
- Deducción por depósitos de Ahorro Previsional Voluntario (APV), materia regulada en el **Art. 42 bis**.

Respecto del APV, hacemos un breve paréntesis.

Conforme al **Art. 42 bis**, los contribuyentes del **Art. 42 N°1** que efectúan depósitos de ahorro previsional voluntario pueden acogerse a alguna de las siguientes opciones:

- Rebajar de la base imponible del impuesto de segunda categoría el monto del depósito de APV, efectuado mediante el descuento de su remuneración por parte del empleador, hasta por un monto total mensual equivalente a 50 UF;
- Reliquidar el impuesto único de segunda categoría, rebajando de la base imponible el monto del depósito de APV hasta por un monto total máximo anual equivalente a la diferencia entre 600 UF menos el monto total del ahorro voluntario.

Si los recursos originados en depósitos de APV son retirados y no se destinan a anticipar o mejorar las pensiones de jubilación, el monto retirado, reajustado, queda afecto a un impuesto único que se declara y paga en la misma forma y oportunidad que el impuesto global complementario, con un recargo.

Si las retiro una vez jubilado, también pago impuestos, pero sin el recargo, y estando en un tramo más bajo para la determinación del impuesto global complementario.

Efectuadas todas estas deducciones, tenemos una **renta líquida imponible**, sobre la cual aplica el impuesto de segunda categoría.

Cabe hablar del caso en que una persona tenga más de un empleador, ya que si comparamos la situación de dos trabajadores que ganan exactamente lo mismo, pero teniendo uno a dos empleadores distintos, ese trabajador estará en un tramo más bajo, debiendo pagar menos impuestos que aquel que gana lo mismo teniendo un solo empleador.

Es por ello que se establece una reliquidación anual, en virtud de la cual se colacionan todas las rentas percibidas durante el año, calculándose el tramo real.

Otra situación que podría ocurrir sería que un trabajador sólo hubiese trabajado en algunos meses del año, por cualquier motivo, por lo que en los meses trabajados habría estado en un tramo alto, mientras que en los meses en que no trabajó estaría en el tramo más bajo.

Para tales casos, puede aplicar también la reliquidación anual, prorrateando las rentas durante el año y quedando por tanto en un tramo menor, caso en el cual sería procedente una devolución.

También, cuando se paga un bono por desempeño o cualquier otra causa, se entiende percibido durante todo el año, por lo que se reliquida el impuesto durante todo el año, y se recalcula la tasa de todos los meses.

3. Rentas del Trabajo Independiente (Art. 42 N°2)

En general, lo que caracteriza a las rentas del trabajo independiente es que no existe un vínculo de subordinación y dependencia.

Conforme al **Art. 42 N°2**, están gravados también los ingresos provenientes del ejercicio de las profesiones liberales o de cualquiera otra profesión u ocupación lucrativa no comprendida en la primera categoría ni en el **Art. 42 N°1**, incluyendo los ingresos obtenidos por los auxiliares de la administración de justicia por los derechos que conforme a la ley obtienen del público, los obtenidos por los corredores que sean personas naturales y cuyas rentas provengan exclusivamente de su trabajo o actuación personal, sin que empleen capital, y los obtenidos por sociedades de profesionales que presten exclusivamente servicios o asesorías profesionales.

Estas rentas quedan afectas al impuesto global complementario o al impuesto adicional, según corresponda, gravándose de forma anual, ya que tales impuestos se declaran y pagan en abril.

Se declaran sobre base percibida, y el impuesto tiene una tasa progresiva creciente, aunque a diferencia del impuesto del **Art. 41 N°1**, se calcula de forma anual.

Muchas veces se efectúan Pagos Provisionales Mensuales (PPM), que son retenciones de un 10% sobre las boletas de honorarios, lo cual funciona como un pago anticipado del global complementario.

Una vez que se efectúa la declaración de este impuesto, puede estarse en un tramo menor al 10%, caso en el cual es procedente una devolución, con los debidos reajustes, pero si se está en un tramo superior al 10%, el contribuyente deberá pagar el monto que falta, ya que los PPM no alcanzaron a cubrir lo adeudado.

Luego, el **Art. 42 N°2** nos habla de las **sociedades de profesionales**, que, como dice su nombre, son sociedades formadas por profesionales de un determinado rubro que prestan sus servicios o asesorías de forma exclusiva. No es muy común, pero puede verse con los médicos y dentistas.

El **Art. 42 N°2** establece que las sociedades de profesionales que presten exclusivamente servicios o asesorías profesionales, pueden optar por declarar sus rentas de acuerdo con las normas de la primera categoría, sujetándose a sus disposiciones para todos los efectos de esta ley.

Así, pueden optar entre tributar en primera o segunda categoría, y si tributan en segunda categoría, deben llevar contabilidad, y en base a ella, afectan los ingresos percibidos directamente con el impuesto global complementario de cada miembro, en la proporción que le corresponde a cada uno.

Una vez efectuada la elección, no puede cambiarse.

Aunque antiguamente hacer cotizaciones era voluntario, en 2012 se reformó el sistema y se hizo gradualmente obligatorio. A día de hoy, todos los contribuyentes independientes deben efectuar estas deducciones, y a efectos de asegurar tal cosa, si proceden

devoluciones y no se han pagado las cotizaciones, el Servicio retiene tales devoluciones para pagar las cotizaciones.

Un último factor a destacar es que los trabajadores independientes tienen derecho a los **gastos presuntos**, materia regulada en el **Art. 50 Inc. Final**, en virtud del cual, los contribuyentes del **Art. 42 N°2** que ejerzan su profesión u ocupación en forma individual, pueden declarar sus rentas sólo a base de los ingresos brutos, sin considerar los gastos efectivos.

En tales casos, los contribuyentes tienen derecho a rebajar, a título de gastos necesarios para producir la renta, un 30% de los ingresos brutos anuales, con un tope de 15 UTA.

Unidad IV – Impuesto de Primera Categoría

1. Aspectos Generales

Por lo general, se asocia el impuesto de primera categoría al impuesto corporativo pagado por las sociedades, pero ello es incorrecto, ya que no grava a personas determinadas, sino a determinados tipos de renta, establecidos en el **Art. 20**.

Volvemos a reiterar que nuestro sistema tributario es integrado, lo cual significa que la persona que participa en una sociedad paga impuestos tanto personalmente como con la sociedad, pudiendo usar como crédito lo pagado por la sociedad al pagar su global complementario.

La tasa del impuesto depende del sistema al que se encuentre acogido el contribuyente, es decir, al de renta atribuida del **Art. 14 A)**, o al sistema parcialmente integrado del **Art. 14 B)**, siendo la tasa de un 25% en el primer caso, y de un 27% en el segundo.

El impuesto de primera categoría es un impuesto anual y de declaración, declarándose y pagándose en abril de cada año respecto de las rentas generadas en el ejercicio comercial correspondiente.

Además, es un impuesto a la renta, gravando los incrementos de patrimonio que se consideran renta de acuerdo a la definición que nos da el **Art. 2° N°2**, limitado por el **Art. 17**.

El impuesto se calcula sobre la **renta líquida imponible**, a la cual se llega aplicando diversas deducciones y agregaciones a los ingresos brutos, materia que regulan los **Arts. 29-33**, lo cual estudiaremos más adelante.

2. Hechos Gravados

Los hechos gravados por el impuesto de primera categoría están contenidos en el **Art. 20**, que contempla seis numerales.

El **Art. 20** establece un impuesto de 25% que puede ser imputado a los impuestos global complementario y adicional.

En el caso de los contribuyentes sujetos a las disposiciones de la **Art. 14 B)**, como ya dijimos, el impuesto es de 27%.

A) Rentas de la Explotación de Bienes Raíces (Art. 20 N°1)

El **Art. 20 N°1** regula las **rentas provenientes de la explotación de bienes raíces**, numeral que fue modificado con la **Ley N°20.780** de 2014.

Anteriormente, se incluían las rentas presuntas agrícolas y urbanas, materia que a día de hoy regula el **Art. 34**.

El **Art. 20 N°1** contiene tres letras, que contienen normas de gran importancia.

1) Art. 20 N°1 a)

El primer inciso de la letra **a)** nos da la regla general en esta materia, al disponer que, tratándose de contribuyentes que posean o exploten a cualquier título bienes raíces, sean agrícolas o urbanos, se gravará la renta efectiva de dichos bienes.

Ahora bien, para el caso de los bienes raíces agrícolas, del monto del impuesto de primera categoría puede rebajarse el impuesto territorial pagado por el período al cual corresponde la declaración de renta, aunque sólo tiene derecho a esta rebaja el propietario o usufructuario.

No obstante lo anterior, si el monto de la rebaja excede del impuesto aplicable, no puede imputarse a otro impuesto ni solicitarse una devolución. Tampoco da derecho a

devolución el impuesto de primera categoría en aquella parte que se haya deducido como crédito por el impuesto territorial.

La rebaja se reajusta de acuerdo a la variación experimentada por el IPC entre el mes anterior a la fecha de pago de la contribución y el mes anterior al cierre del ejercicio respectivo.

2) Art. 20 N°1 b)

Tenemos luego la letra **b)**, conforme a la cual, en el caso de contribuyentes que no declaren su renta efectiva según contabilidad completa, y den en arrendamiento, subarrendamiento, usufructo u otra forma de cesión o uso temporal, bienes raíces, se grava la renta efectiva de dichos bienes, acreditada mediante el respectivo contrato, sin deducción alguna.

Así, la renta efectiva no se determina en base a contabilidad completa, como en el caso anterior, bastando con el contrato respectivo.

Para estos efectos, se considera como parte de la renta efectiva el valor de las mejoras útiles, contribuciones, beneficios y demás desembolsos convenidos en el respectivo contrato o posteriormente autorizados, siempre que no se encuentren sujetos a la condición de reintegro y queden a beneficio del arrendador, subarrendador, nudo propietario o cedente a cualquier título de bienes raíces.

Son aplicables aquí las mismas rebajas que en la letra **a)** con sus debidos reajustes, salvo para los contribuyentes que den dichos inmuebles en arrendamiento, subarrendamiento, usufructo u otra forma de cesión o uso temporal, a personas, sociedades o entidades relacionadas.

3) Art. 20 N°1 c)

Por último, la letra **c)** dispone que las empresas constructoras e inmobiliarias que construyan o manden construir inmuebles para su venta posterior, pueden imputar al impuesto de primera categoría el impuesto territorial pagado desde la fecha de la recepción definitiva de las obras de edificación, aplicándose las mismas rebajas que en la letra **a)** con sus debidos reajustes.

B) Rentas Provenientes de Capitales Mobiliarios (Art. 20 N°2)

El **Art. 20 N°2** regula las **rentas provenientes de capitales mobiliarios**. Hablamos básicamente de los frutos civiles que se originan de la tenencia de determinados activos o inversiones que se consideran capitales mobiliarios.

El **Art. 20 N°2** enumera los capitales mobiliarios cuyas rentas quedan incluidas, aunque la enumeración no es taxativa. De hecho, el **formulario 22 del Servicio de Impuestos Internos** establece una lista con estas rentas, incluyendo varias que no contempla el **Art. 20 N°2**.

Conforme al **Art. 20 N°2**, están gravadas con el impuesto de primera categoría las rentas de capitales mobiliarios consistentes en intereses, pensiones o cualesquiera otros productos derivados del dominio, posesión o tenencia a título precario de cualquier clase de capitales mobiliarios, sea cual fuere su denominación, y que no estén expresamente exceptuados, incluyendo las rentas que provengan de:

- Bonos y debentures o títulos de crédito, sin perjuicio de lo que se disponga en convenios internacionales;
- Créditos de cualquier clase, incluso los resultantes de operaciones de bolsas de comercio;

- Los dividendos y demás beneficios derivados del dominio, posesión o tenencia a cualquier título de acciones de sociedades anónimas extranjeras, que no desarrollen actividades en el país, percibidos por personas domiciliadas o residentes en Chile;
- Depósitos en dinero, ya sea a la vista o a plazo;
- Cauciones en dinero;
- Contratos de renta vitalicia;
- Instrumentos de deuda de oferta pública a que se refiere el **Art. 104**, las que se gravarán cuando se hayan devengado.

Se genera un problema respecto de los seguros de vida con ahorro, ya que el Servicio ha entendido que las primas provenientes de tales contratos están dentro de este numeral, lo cual pugna con el **Art. 17 N°3** que estudiamos anteriormente. Actualmente se está tramitando en la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección respecto de este tema.

Este numeral tiene ciertas características especiales, ya que si sólo se tienen estas rentas, no es necesario hacer un inicio de actividades, llevar contabilidad completa ni pagar PPM, además de que se tributa sobre la base de renta percibida, lo cual es excepcional.

Esto ha generado que se constituyan sociedades como contribuyentes de primera categoría con rentas del **Art. 20 N°2**, aprovechando tales beneficios, sumado a que, al no tener que llevar contabilidad, pagan el mínimo de patente por concepto de renta municipal.

Es por lo mismo que el Servicio ha declarado que tales sociedades pueden ser consideradas como sociedades de inversión, quedando comprendidas en el **Art. 20 N°3**, y debiendo por lo tanto hacer inicio de actividades y llevar contabilidad completa.

Por último, es necesario destacar que, conforme al **Art. 20 N°2 Inc. Final**, cuando el contribuyente tiene estas rentas, pero también otra de cualquier otro numeral del **Art. 20**, las del **N°2** se entienden comprendidas en los demás numerales, por lo que el contribuyente no cuenta con ninguno de estos beneficios.

C) Art. 20 N°3-6

El estudio de los demás numerales del **Art. 20** nos interesa en menor medida que los anteriores.

Estudiamos los numerales **3°** y **4°** respecto del IVA, donde toman gran importancia, ya que el IVA grava todas las actividades comprendidas en tales numerales.

El **Art. 20 N°3** grava con el impuesto de primera categoría las rentas de la industria, del comercio, de la minería y de la explotación de riquezas del mar y demás actividades extractivas, compañías aéreas, de seguros, de los bancos, asociaciones de ahorro y préstamos, sociedades administradoras de fondos, sociedades de inversión o capitalización, de empresas financieras y otras de actividad análoga, constructora, periodísticas, publicitarias, de radiodifusión, televisión, procesamiento automático de datos y telecomunicaciones.

El **Art. 20 N°4**, por su parte, grava las rentas obtenidas por corredores, sean titulados o no, sin perjuicio de lo que al respecto dispone el **Art. 42 N°2**, comisionistas con oficina establecida, martilleros, agentes de aduanas, embarcadores y otros que intervengan en el comercio marítimo, portuario y aduanero, y agentes de seguros que no sean personas naturales; colegios, academias e institutos de enseñanza particulares y otros

establecimientos particulares de este género; clínicas, hospitales, laboratorios y otros establecimientos análogos particulares y empresas de diversión y esparcimiento.

Tenemos luego el **Art. 20 N°5**, que finalmente busca ampliar lo más posible la aplicación del impuesto de primera categoría, al disponer que se encuentran gravadas con tal impuesto todas las rentas, cualquiera que fuera su origen, naturaleza o denominación, cuya imposición no esté establecida expresamente en otra categoría ni se encuentren exentas.

Por último, el **Art. 20 N°6** grava con el impuesto de primera categoría a los premios de lotería, aunque con una tasa del 15% y en calidad de impuesto único.

Este impuesto aplica también sobre los premios correspondientes a boletos no vendidos o no cobrados en el sorteo anterior.

3. Determinación de la Renta Líquida Imponible

La renta líquida imponible puede calcularse de varias formas, lo cual depende de factores distintos.

Cuando el contribuyente tributa en base a **renta efectiva**, puede determinar tal renta efectiva:

- Según contabilidad completa;
- Según un contrato de arrendamiento;
- Según contabilidad simplificada.

Por otra parte, puede ocurrir, en ciertos casos especiales, que el contribuyente tribute en base a **renta presunta**, materia que regula el **Art. 34**.

Estudiaremos cada uno de los métodos de determinación de la renta líquida imponible, con profundidad, más adelante.

4. Determinación en Base a Renta Efectiva con Contabilidad Completa

Para determinar la renta líquida imponible en estos casos, siguiendo las reglas de los **Arts. 29-33**, hay que pasar por una serie de operaciones.

A) Ingresos Brutos (Art. 29)

Tenemos en primer lugar los **ingresos brutos**, entendidos por el **Art. 29** como todos aquellos ingresos derivados de la explotación de bienes y actividades incluidas en la primera categoría, salvo los ingresos no constitutivos de renta que contempla el **Art. 17**. Esta excepción, no obstante, no incluye el **N°25** ni el **N°28**, ya que, aun siendo ingresos no renta, se deducen posteriormente por corrección monetaria.

Respecto del momento en que deben contabilizarse los ingresos, el contribuyente los incluye según lo que ocurra primero, es decir, cuando la renta sea devengada o percibida. Ahora bien, existe una excepción para las rentas de capitales mobiliarios, que tributan sobre base percibida, como estudiamos anteriormente, aunque si el contribuyente tiene otras actividades, no aplica la excepción.

Ahora bien, esto produce un problema respecto del *factoring* y otras cesiones con tasa de descuento, para quien adquiere la cartera de créditos o de documentos con descuento.

Por ejemplo, si una empresa compra a 900.000 pesos una factura de otra, y luego la vende en 1.000.000. Al momento de vender tendrá un ganancial por 100.000, que sería una renta

percibida, pero podría interpretarse que al momento de adquirir la factura obtuvo un crédito por el valor nominal, lo cual sería una renta devengada.

Actualmente, se entiende en estos casos que debe contabilizarse la renta devengada al adquirir el documento, restando el valor de la compra al valor nominal del mismo para obtener el valor imponible, aunque en el proyecto de modernización tributaria busca cambiarse esto, estableciendo que en estos casos se debe considerar el ingreso sobre base percibida, por lo que quien adquiere el crédito sólo debe reconocer la diferencia cuando adquiera la utilidad.

Esto es de toda lógica, ya que al adquirir el documento no puede tenerse la certeza de que se podrá cobrar íntegramente todo su valor nominal.

El **Art. 29**, por otro lado, contempla ciertos casos especiales:

- **Contratos de Promesa**

Los ingresos obtenidos con motivo de contratos de promesa de venta de inmuebles se incluyen en los ingresos brutos del año en que se suscriba el contrato de venta correspondiente.

Incluso si existen pagos anticipados, tales ingresos se contabilizan en el ejercicio en que efectivamente se celebre el contrato de venta.

- **Contratos de Construcción a Suma Alzada**

En los contratos de construcción por suma alzada, el ingreso bruto, representado por el valor de la obra ejecutada, se incluye en el ejercicio en que se formula el cobro respectivo.

Recordemos que los contratos de construcción a suma alzada son aquellos en que el contratista se compromete a entregar una construcción completamente terminada y en estado de funcionamiento contra la entrega de una cantidad fija.

Así, el ingreso se contabiliza en el ejercicio en que se formule el cobro de la cantidad fija, aunque esto en la práctica no ocurre siempre así, ya que por lo general se efectúan estados de pago, es decir, no se paga todo al final, sino que se van efectuando pagos parciales en la medida en que la construcción avanza.

Podemos relacionar esto con el **Art. 27 bis de la Ley de IVA**, que permite un adelanto para el crédito IVA en caso de haber inversiones en activos fijos cuando hay un exceso de créditos por al menos seis períodos consecutivos.

Si la facturación se hace por estados parcializados de pago, el cómputo de los seis períodos consecutivos se completa antes, siendo procedente el adelanto del crédito.

- **Intereses Anticipados Pagados a Bancos, Empresas Financieras y Similares**

Constituyen ingresos brutos del ejercicio los anticipos de intereses que obtengan los bancos, las empresas financieras y otras similares.

Por ejemplo, si una persona tuviera una deuda con un banco pagadera en quince años, pero se ganara la lotería y pagara la totalidad de la deuda y sus intereses de forma anticipada, tales intereses anticipados se contabilizan en el ejercicio en que se pagan.

- **Contratos de Concesión de Obras Públicas**

El ingreso bruto de los servicios de conservación, reparación y explotación de una obra de uso público entregada en concesión, es equivalente a la diferencia que resulta de restar del ingreso total mensual percibido por el concesionario por concepto de la explotación de la concesión, la cantidad que resulte de dividir el

costo total de la obra por el número de meses que comprenda la explotación efectiva de la concesión o, alternativamente, a elección del concesionario, por un tercio de este plazo.

En el caso del concesionario por cesión, el costo total a dividir en los mismos plazos anteriores, es equivalente al costo de la obra en que él haya incurrido efectivamente más el valor de adquisición de la concesión.

Si se prorroga el plazo de la concesión antes del término del período originalmente concebido, se considera el nuevo plazo para los efectos de determinar el costo señalado precedentemente, por aquella parte del valor de la obra que reste a la fecha de la prórroga.

De igual forma, si el concesionario original o el concesionario por cesión asume la obligación de construir una obra adicional, se suma el valor de ésta al valor residual de la obra originalmente construida para determinar dicho costo.

B) Renta Bruta (Art. 30)

Terminado el análisis del **Art. 29**, pasamos a la segunda etapa. Tenemos en virtud del artículo recién mencionado los ingresos brutos, a los cuales, conforme al **Art. 30**, debe deducirse el costo directo de los bienes y servicios que se requieran para la obtención de dicha renta, llegando a un concepto que toma el nombre de **renta bruta**.

Antes de entrar en el análisis de este artículo, debemos distinguir entre los conceptos de costo y gasto.

Un costo es aquel desembolso que se incluye en el mismo producto que se comercializa. Si vendo ropa, serían los materiales. En general, son los que tienen una identificación directa con el producto, estando incluidos en el activo que genera la renta.

El costo se deduce cuando se efectúa la venta, mientras que el gasto se deduce en el período en que se lleva a cabo el gasto, por lo que el gasto es más rápido y seguro. Ahora, si es un costo del activo fijo, se lleva a gasto vía depreciación, lo cual igualmente generará una deducción.

En cuanto a la **determinación del costo** de un bien, debemos distinguir según la forma en que se adquirió:

- **Bienes Adquiridos para la Reventa**

Cuando los bienes son adquiridos para la reventa, a efectos de determinar su costo, debemos distinguir nuevamente si fueron adquiridos en el mercado nacional o internacional.

Si los bienes fueron **adquiridos en el mercado nacional**, se considera como costo directo el valor o precio de adquisición, según la respectiva factura, contrato o convención, y optativamente, el valor del flete y seguros hasta las bodegas del adquirente. Esto último es opcional, y si el valor del flete y seguros no se contabiliza como costo, puede contarse como gasto.

Por otra parte, si los bienes fueron **adquiridos en el extranjero**, se considera como costo directo el valor CIF, los derechos de internación, los gastos de desaduanamiento y, optativamente, el flete y seguros hasta las bodegas del importador.

Respecto del IVA, los contribuyentes de tal impuesto deben contabilizarlo de forma separada, ya que igualmente otorga un crédito, por lo que no se incluye como costo para la determinación del impuesto de primera categoría.

- **Bienes Producidos o Elaborados por el Contribuyente**

En estos casos, se considera como costo directo el valor de la materia prima aplicando las normas anteriores y el valor de la mano de obra. Así, debemos distinguir entre ambos conceptos.

Respecto de la **materia prima**, aplicamos las mismas reglas anteriores atendiendo a si tal materia prima fue adquirida en el mercado nacional o internacional.

Ahora, la **mano de obra** también forma parte del costo directo, siempre y cuando incida directamente en la elaboración del producto. Así, para una empresa de zapatos, el sueldo del zapatero es costo, pero el sueldo de la secretaria no puede ser considerado como un costo, al no tener una incidencia directa en la elaboración de los productos, por lo que sólo puede deducirse como un gasto.

Ahora, podemos ponernos en un caso particular, como por ejemplo, si tenemos una empresa de zapatos que compra diez pares de zapatos en enero a 10, luego compra diez más en abril a 12 y luego otros diez en mayo a 15, y luego en agosto vende 20 pares, se hace necesario determinar cuáles se están vendiendo a efectos de calcular el mayor valor, y para tales casos, la ley otorga varias alternativas:

- La primera opción es calcular un promedio ponderado de los costos para determinar el mayor valor en la venta;
- La segunda opción es el método FIFO (*First In, First Out*), que consiste en considerar que lo primero que se adquirió es lo primero que se vende;
- Existe una tercera opción, aunque no está permitida en Chile, y es el llamado método LIFO (*Last In, First Out*), que consiste en considerar que lo último en adquirirse es lo primero que se vende.

El contribuyente puede optar entre las dos primeras alternativas, y tal elección se mantiene durante cinco ejercicios consecutivos.

La elección de uno u otro método puede generar una diferencia en la renta líquida imponible, pero en cualquier caso, con las normas de corrección monetaria del **Art. 41**, la diferencia se elimina, ya que las mercaderías no vendidas se corrigen por el costo de reposición, que es el valor que cuesta adquirir el bien en el mercado.

Otra cosa importante en el **Art. 30** es que contempla ciertos casos especiales, que son los siguientes:

- **Venta de un Bien que aún no se ha Adquirido**

Cuando se vende un bien que aún no se ha adquirido, no se sabe aún su costo específico. Por ejemplo, si una importadora de automóviles le vende un Ferrari a un multimillonario sin haberlo importado aún, no puede saber el costo. Por lo mismo, la ley le permite estimar un costo, rebajándolo de los ingresos brutos, con la única condición de que, considerando tal costo estimado, se genere igualmente una utilidad.

Si el costo termina siendo mayor al estimado, puede efectuarse un ajuste en el ejercicio siguiente, y si termina siendo menor, se agrega la diferencia a los ingresos brutos, por lo que el contribuyente tributa de acuerdo a la ganancia real que le generó la transacción.

- **Contratos de Promesa de Venta de Inmuebles y de Construcción a Suma Alzada**

En estos contratos, el costo directo de la adquisición o construcción del inmueble se deduce en el ejercicio en que se suscribe el contrato de venta correspondiente.

Esto aplica también para los contratos de construcción a suma alzada, por lo que podemos ver una relación clara entre estas normas y las del **Art. 29** respecto de los contratos de promesa de venta de inmuebles y de contratos de construcción a suma alzada.

Por último, el **Art. 30** contiene en su inciso final una norma que permite cierta flexibilidad cuando no se puede determinar si un desembolso es costo o gasto, permitiéndose solicitar una autorización al Servicio para deducirlo como gasto.

Efectuadas todas las operaciones contempladas en el **Art. 30**, pasamos a tener una **renta bruta**, con lo cual pasamos a la siguiente etapa.

C) Renta Líquida (Art. 31)

La tercera etapa, regulada en el **Art. 31**, consiste en la deducción a la renta bruta de todos los gastos necesarios para producirla que no hayan sido rebajados en virtud del **Art. 30**, pagados o adeudados, durante el ejercicio comercial correspondiente, siempre que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio. Deducidos tales gastos, pasamos a tener una **renta líquida**.

1) Requisitos Generales para la Deducción de los Gastos

Es respecto de los gastos donde se producen las mayores discusiones, y el **Art. 31** se dedica por lo mismo a establecer los requisitos generales para que sean deducibles, para luego enumerar casos especiales de gastos que por ley se permite deducir. Junto con los requisitos generales, regula algunos casos de gastos que por ley no son deducibles.

El primero de los requisitos generales para que el gasto sea deducible es que **se relacione con el giro de la empresa**. En teoría es fácil de entender, pero en la práctica presenta dificultades, ya que pueden darse casos ambiguos. Por ejemplo, la compra de una máquina de coser para la empresa que fabrica ropa es claramente un gasto relacionado con el giro de la empresa, pero podría darse un caso más complejo, como si los gerentes de la empresa de ropa fueran a un seminario de moda en Europa para informarse de las tendencias actuales.

Es por lo mismo que se impone un segundo requisito, muy vinculado con el anterior, y que consiste en que el gasto sea **necesario para producir la renta**. Ahora bien, podrían comprenderse dentro de la necesidad elementos necesarios para la subsistencia de la empresa, como contratar abogados o pagar una indemnización, pero el criterio que han tenido el Servicio y los Tribunales para determinar la existencia de la necesidad es muy restringido, considerando como necesario solamente aquello que es obligatorio e indispensable para el desarrollo del negocio.

En esta misma línea, el Servicio ha rechazado gastos como las indemnizaciones, montos pagados en virtud de una cláusula penal u otros gastos voluntarios que facilitan la realización del giro.

El proyecto de modernización tributaria busca cambiar esto, estableciendo que sean deducibles aquellos gastos que tengan alguna aptitud para generar la renta, sea en el futuro o en un tiempo intermedio, con el fin de ampliar el espectro de los gastos deducibles.

Existen también muchos gastos en que se incurre sin la certeza de que generarán una renta, como gastos de publicidad o de seguros. Por regla general, se permite la deducción de gastos de publicidad, pero no suelen aceptarse los gastos en seguros, ya que las primas

de seguro no generan una renta, sino que evitan un desembolso futuro por circunstancias determinadas.

Un tercer requisito para que el gasto sea deducible es que éste **no haya sido rebajado como costo previamente**. Existen casos, como estudiamos anteriormente, en que se puede optar por considerar como costo o gasto un desembolso determinado, como ocurre con el flete y seguros, pero en ningún caso puede un mismo desembolso considerarse tanto costo como gasto, por lo que si ya se contabilizó como un costo, no puede deducirse luego como un gasto.

Un cuarto requisito es que el desembolso en que consiste el gasto se encuentre **pagado o adeudado en el ejercicio correspondiente o respectivo**. Esto se relaciona con el cómputo de los ingresos que estudiamos a propósito del **Art. 29**, ya que, como dijimos, los ingresos brutos se contabilizan cuando la renta sea devengada o percibida, según lo que ocurra primero, y lo mismo ocurre con los gastos. Estando el gasto pagado o adeudado, puede deducirse en el ejercicio en que se genere.

Ahora bien, el **Art. 31** nos da un caso excepcional, consistente en los gastos que se pagan al extranjero y están afectos al impuesto adicional.

En estos casos, se establece que, cuando estos gastos se originen en actos o contratos celebrados con partes directa o indirectamente relacionadas con la entidad local respectiva, sólo procede la deducción del gasto cuando se haya declarado y pagado el impuesto adicional, salvo que tales cantidades se encuentren exentas o no gravadas con tal impuesto, ya sea por ley o por aplicación de un convenio para evitar la doble tributación internacional.

Esto se explica porque, sin esta norma, una sociedad extranjera podría hacer un préstamo a la sociedad chilena, y respecto de los intereses adeudados, se considerarían como un gasto para la sociedad chilena, deduciéndolo del impuesto de primera categoría, y a la vez, mientras no pague tales intereses, no van a estar gravados con el impuesto adicional, y es por lo mismo que se impone esta norma. Los intereses pagaderos a empresas extranjeras por créditos otorgados a sociedades chilenas no pueden deducirse del impuesto de primera categoría mientras no se haya declarado y pagado el impuesto adicional.

Es necesario que relacionemos todo esto con las llamadas estimaciones o provisiones financieras. El mundo financiero es distinto al tributario, y se utilizan mucho en él estimaciones o provisiones para hacer cálculos financieros futuros en los balances, contabilizando posibles pérdidas por distintos conceptos, como serían indemnizaciones por despidos, por ejemplo.

Sin embargo, estas pérdidas, al no estar pagadas ni adeudadas, no pueden ser contabilizadas en caso alguno como gastos, al ser eventuales, y por lo mismo, hay que tener mucho cuidado con ellas, y si como abogados una empresa nos entregara un balance para el cálculo del impuesto adeudado, hay que tener ojo con que tales balances incluyan estas estimaciones, ya que al no ser deducibles como gastos, deben contabilizarse dentro de la renta líquida imponible.

El quinto requisito para que los gastos sean deducibles es que estén **fehacientemente acreditados** ante el Servicio, y es responsabilidad del contribuyente tener los documentos que respalden el gasto que pretende deducir, tanto respecto de su efectividad como de su naturaleza, monto y necesidad.

Aquí toma importancia el tema de las pérdidas, ya que, al poder arrastrarse durante varios ejercicios, deben acreditarse siempre, sin importar la cantidad de años durante los cuales se hayan arrastrado, y es por ello que se dice que las pérdidas tributarias no prescriben.

Respecto de los gastos en el extranjero, deben acreditarse con los correspondientes documentos emitidos en el exterior de conformidad a las disposiciones legales del país respectivo, siempre que conste en ellos, al menos, la individualización y domicilio del prestador del servicio o del vendedor de los bienes adquiridos según corresponda, la naturaleza u objeto de la operación y la fecha y monto de la misma.

El contribuyente debe presentar una traducción al castellano de dichos documentos cuando así lo solicite el Servicio.

Ahora bien, aún si no existe el respectivo documento de respaldo, la Dirección Regional puede aceptar la deducción del gasto si, a su juicio, éste es razonable y necesario para la operación del contribuyente, atendiendo a factores tales como la relación que exista entre las ventas, servicios, gastos o los ingresos brutos y el desembolso de que se trate de igual o similar naturaleza, de contribuyentes que desarrollen en Chile la misma actividad o una semejante.

Cabe destacar, no obstante todo lo anterior, que en la práctica se generan problemas con la fiscalización, y el Servicio suele rechazar estos gastos sin justificar el rechazo, al considerar simplemente que no se ha acreditado. Por lo mismo, el proyecto de modernización busca que el Servicio deba acreditar el rechazo en estos casos.

El sexto y último requisito consiste en que el gasto **no esté prohibido por ley**. El mismo **Art. 31** establece una serie de gastos que no son deducibles, los cuales son:

- **Gastos Incurridos en la Adquisición, Mantención o Explotación de Bienes no Destinados al Giro del Negocio o Empresa**

Se relaciona plenamente con la razonabilidad del gasto, ya que, por ejemplo, si la empresa intentara deducir como gasto la compra de un Lamborghini para cada gerente, se rechazaría de todas maneras, al no estar relacionado en lo más mínimo con el giro del negocio.

- **Gastos Incurridos en la Adquisición, Mantención o Explotación de Bienes a los cuales se aplique la Presunción de Derecho a que se refiere el Art. 21 inc. 3° iii) y el Art. 33 N°1 f)**

El **Art. 21 Inc. 3° iii)** establece una presunción de derecho respecto de que ciertos desembolsos se hacen en beneficio de los socios o accionistas de la empresa, sin ser necesarios para la producción de la renta, y sin que puedan, por tanto, ser considerados como gastos.

Así, los socios o accionistas deben incluir estos beneficios en su global complementario, siendo este beneficio el que represente el uso o goce, a cualquier título, o sin título alguno, que no sea necesario para producir la renta, de los bienes del activo de la empresa o sociedad respectiva.

Para efectos de lo anterior, se establecen las siguientes presunciones de derecho:

- El valor mínimo del beneficio es del 10% del valor del bien determinado para fines tributarios al término del ejercicio;
- El valor mínimo del beneficio es del 20% del valor en el caso de automóviles, *station wagons* y vehículos similares;
- El valor mínimo del beneficio es del 11% del avalúo fiscal tratándose de bienes raíces.

De todas formas, en cualquiera de los casos señalados, puede considerarse el monto como equivalente a la depreciación anual mientras sea aplicable, cuando

represente una cantidad mayor, cualquiera que sea el período en que se hayan utilizado los bienes en el ejercicio o en la proporción que justifique fehacientemente el contribuyente.

El **Art. 33 N°1 f)**, por su parte, se refiere a ciertos beneficios que se otorgan a los trabajadores, socios, accionistas, empresario individual y personas que en general tengan interés en la sociedad y empresa, y que consiste en el uso o goce que no sea necesario para producir la renta, de bienes a título gratuito o avaluados en un valor inferior al costo. En estos casos, a tales personas, que en principio no estaban afectadas por el **Art. 21** recién mencionado, les aplica también la presunción de derecho que éste incluye, por lo que tales desembolsos están afectos a las mismas reglas.

- **Adquisición y Arrendamiento de Automóviles, Station Wagons y Similares**

No se deducen los gastos incurridos en la adquisición y arrendamiento de automóviles, *station wagons* y similares, cuando no sea éste el giro habitual. Tampoco se deducen los gastos incurridos en combustible, lubricantes, reparaciones, seguros, y en general, todos los gastos para su mantención y funcionamiento.

No obstante, procede la deducción de los gastos respecto de estos vehículos cuando el Director los califica previamente de necesarios, a su juicio exclusivo.

- **Gastos Incurridos en Supermercados y Comercios Similares**

No procede la deducción de los gastos incurridos en supermercados y comercios similares cuando no corresponden a bienes necesarios para el desarrollo del giro habitual del contribuyente.

Ahora bien, puede llevarse a cabo su deducción cuando no excedan de 5 UTA durante el ejercicio respectivo, siempre que se cumpla con todos los requisitos que establece el **Art. 31**.

Cuando tales gastos excedan de este monto, igualmente procede su deducción cumpliéndose la totalidad de los requisitos que establece este artículo, siempre que, previo a presentar la declaración anual de impuesto a la renta, se informe al Servicio, en la forma que establezca mediante resolución, el monto en que se ha incurrido en los referidos gastos, así como el nombre y número de rol único tributario de el o los proveedores.

Así, existe un límite de 5 UTA que puede deducirse como gasto, aunque si los gastos en supermercados exceden de 5 UTA, pueden deducirse como gastos en la medida en que se justifiquen ante el Servicio y cumplan con todos los requisitos generales.

Terminado el estudio de los requisitos generales para que los gastos sean deducibles, pasamos a analizar cada uno de los casos contemplados en el **Art. 31 de gastos que por ley se consideran deducibles**, enumeración que, en cualquier caso, no es taxativa.

2) Intereses (Art. 31 N°1)

En primer lugar, conforme al **Art. 31 N°1**, tenemos los **intereses** pagados o devengados sobre las cantidades adeudadas, dentro del año a que se refiere el impuesto.

Cuando un contribuyente de primera categoría pide un crédito, los intereses vinculados al préstamo son deducibles como gasto tributario, siempre que éste préstamo haya sido destinado a la generación de rentas gravadas con el impuesto de primera categoría.

Es más, la ley dispone expresamente que no se acepta la deducción de intereses y reajustes, pagados o adeudados, respecto de créditos o préstamos empleados directa o indirectamente en la adquisición, mantención o explotación de bienes que no produzcan rentas de primera categoría.

Con todo, los intereses y demás gastos financieros que, conforme a las disposiciones del **Art. 31**, cumplan con los requisitos para ser deducidos como gastos, que provengan de créditos destinados a la adquisición de derechos sociales, acciones, bonos y, en general, cualquier tipo de capital mobiliario, pueden ser deducidos como tales.

Pueden presentarse casos híbridos, como por ejemplo, si una empresa no tuviera caja y tuviera que pagar dividendos, podría pedir un préstamo para pagar tales dividendos. Los intereses que pague por ese préstamo serían un gasto destinado al pago de dividendos, lo cual no sería, en estricto rigor, un préstamo destinado a la producción de rentas de primera categoría.

Sin embargo, la alternativa sería vender bienes del activo para poder pagar los dividendos, caso en el cual se afectaría negativamente la producción de bienes, por lo que podemos decir que el préstamo incide, al menos indirectamente, en la producción de rentas de primera categoría, y por lo tanto, en tales casos pueden deducirse los intereses como gasto.

3) Otros Impuestos (Art. 31 N°2)

En segundo lugar, y en virtud del **Art. 31 N°2**, pueden deducirse como gastos los impuestos establecidos por leyes chilenas, en cuanto se relacionen con el giro de la empresa, y siempre que no sean los de la Ley del Impuesto a la Renta, con ciertas excepciones, las cuales son:

- **Royalty Minero (Art. 64 bis);**
- **Impuesto Territorial** cuando no pueda usarse como crédito.

Para los contribuyentes que poseen bienes raíces agrícolas, lo pagado en virtud del impuesto territorial puede ser utilizado como crédito respecto del impuesto que, conforme a la ley de impuesto a la renta, deba pagar.

En los casos en que lo pagado a efectos del impuesto territorial no pueda usarse como crédito, puede deducirse como gasto para el pago del impuesto de primera categoría.

La diferencia es relevante, ya que mientras el gasto rebaja la base imponible, el crédito va en contra del mismo impuesto, por lo que éste último es mucho más conveniente.

4) Pérdidas Tributarias (Art. 31 N°3)

Pasamos entonces al **Art. 31 N°3**, relativo a las **pérdidas**. Es un numeral de gran amplitud, y comprende varios conceptos:

- **Pérdidas Propiamente Tales**

Pese a ser algo normal, las pérdidas requieren una regulación especial, ya que al poder deducirse como un gasto, se permite arrastrarlas a ejercicios siguientes, sin que exista un límite de tiempo dentro del cual puedan arrastrarse las pérdidas.

Por lo tanto, ya que rompen con la regla de la anualidad, requieren regulación especial.

Por esto último, el Servicio y la Corte Suprema han interpretado que las pérdidas tributarias no prescriben, y por ello, se debe acreditar su origen todos los años.

Estudiamos el semestre pasado que la acción de fiscalización del Servicio prescribe en tres o seis años, que incluso pueden ampliarse, dependiendo de ciertos factores, pero respecto de las pérdidas, ya que pueden arrastrarse indefinidamente, el Servicio puede exigir que se acrediten en cada ejercicio, sin importar que hayan pasado más de tres o seis años según el caso.

Algunas pérdidas son fáciles de acreditar, pero otras son más complejas, sobre todo con el paso de los años, y por lo mismo el Servicio se aprovecha de ello para achicar la pérdida, exigiendo hasta la última factura con tal fin. Puede sonar razonable, pero el estándar de prueba que se exige al contribuyente es en la práctica casi imposible de cumplir.

Por lo mismo, el proyecto de modernización busca establecer un criterio similar a la cosa juzgada, consistente en que baste con acreditar las pérdidas una sola vez para poder seguir arrastrándolas, de forma que no deban acreditarse cada año las mismas pérdidas y que el Servicio las revise con criterios distintos.

Otro aspecto práctico relevante es que las pérdidas tributarias no son traspasables de un RUT a otro, por lo que, cuando hay fusiones o adquisiciones de sociedades, las pérdidas tributarias no se traspasan. Por ello, cuando sea conveniente desde un punto operativo, lo mejor es que la sociedad que subsista sea la que tiene las pérdidas, ya que tributariamente es un activo, al permitir pagar menos impuestos. Siguiendo con esto, tanto el Servicio como la Corte Suprema han interpretado que las pérdidas tributarias son un derecho personalísimo, al igual que el crédito IVA, y en ello se basa el criterio de que no son traspasables.

- **Pagos Provisionales por Utilidades Absorbidas (PPUA)**

Anteriormente, existían dos modalidades de PPUA, uno por utilidades propias y uno por utilidades ajenas. Sólo el segundo sigue vigente.

En virtud del sistema de PPUA por utilidades propias, el contribuyente podía imputar la pérdida a ejercicios anteriores, lo cual tomaba el nombre de *carryback*. Así, si en un ejercicio la empresa tenía en un año utilidades por 200, y el año siguiente pérdidas por 100, podía arrastrar tales pérdidas hacia atrás, procediendo una devolución de impuestos por lo pagado el año anterior. Ahora, las pérdidas sólo pueden arrastrarse hacia adelante (*carryforward*).

Para entender el sistema de PPUA por utilidades ajenas, que es el que sigue vigente, imaginemos el siguiente ejemplo: Tenemos una sociedad de *Holding*, que llamaremos HoldCo, que compra acciones de una sociedad OpCo, para lo cual pide un préstamo bancario, debiendo pagar 100 en intereses por tal crédito, lo cual contabiliza como una pérdida.

Ahora bien, OpCo tiene utilidades, y distribuye a HoldCo 100, que son finalmente 73 por el impuesto de primera categoría. Luego, HoldCo imputa a los 100 de pérdidas la totalidad de los dividendos recibidos, es decir, los 73 más el crédito generado. Ahora bien, ya que HoldCo había tenido pérdidas, puede deducirlas como gasto, y por lo mismo, se le permite pedir la devolución de lo que fue imputado como crédito, es decir, los 27 que pagó OpCo por el impuesto de primera categoría.

Sin embargo, si habiendo pedido la devolución de tal crédito, HoldCo distribuye luego dividendos a sus accionistas, ellos no podrán utilizar como crédito para su global complementario la pérdida de HoldCo, que ya fue utilizada para la devolución, por lo que deberá pagar sus impuestos por el total de lo que fue repartido.

Cabe destacar que con el PPUA se genera un problema práctico, y es que cada vez que se piden devoluciones, el Servicio debe revisar la pérdida, debiendo el contribuyente acreditarla desde su origen, lo cual presenta los mismos problemas que vimos anteriormente, y si el contribuyente no logra acreditar el total de la pérdida, la devolución será menor.

- **Compra de Sociedades con Pérdidas**

Hemos dicho reiteradamente que la pérdida tiene un valor, ya que permite pagar menos impuestos, constituyendo una especie de activo tributario.

Pues bien, con la crisis económica y financiera de 1982, una cantidad enorme de empresas quebró, desapareciendo sin que se hiciera nunca un término de giro. De esta forma, los RUT de tales empresas siguieron existiendo, por lo que años más tarde algunas personas empezaron a revivir tales empresas, que no tenían activo alguno, pero tenían pérdidas tributarias enormes. A tales empresas se les llamó ‘Zombies tributarios’.

Se creó así un mercado de sociedades con pérdidas, por lo que, si una persona tenía una empresa de minería, y le compraba el RUT vigente de un antiguo banco que quebró a su antiguo dueño, podía imputar las utilidades que generara su empresa a las pérdidas multimillonarias que tenía el banco, eliminando totalmente su carga tributaria.

Esta situación generó una modificación legal, estableciendo ciertos límites para el uso de la pérdida en el caso de existir una transferencia de dominio de la sociedad, lo cual vino a constituir en la práctica una norma antielusiva especial.

Se incorpora así un inciso final en el **Art. 31 N°3**, el cual limita el aprovechamiento de las pérdidas de una sociedad cuando hay un cambio en su propiedad, entendiéndose que existe tal cambio en el ejercicio cuando los nuevos socios o accionistas adquieran o terminen de adquirir, directa o indirectamente, a través de sociedades relacionadas, al menos el 50% de los derechos sociales, acciones o participaciones.

En tal caso, no pueden deducir como gasto las pérdidas generadas antes del cambio de propiedad de los ingresos percibidos o devengados con posterioridad a dicho cambio, siempre que además, con motivo de tal cambio, o en los doce meses anteriores o posteriores al mismo, ocurra alguna de las siguientes circunstancias:

- Que la sociedad cambie de giro o amplíe el original a uno distinto, a menos que mantenga su giro principal;
- Que al momento del cambio, la sociedad no cuente con bienes de capital u otros activos propios de su giro en una magnitud que permita el desarrollo de su actividad o de un valor proporcional al de adquisición de los derechos sociales o acciones;
- Que la sociedad pase a obtener solamente ingresos por participación, sea como socio o accionista, en otras sociedades o por reinversión de utilidades.

5) Créditos Incobrables (Art. 31 N°4)

Pasamos a analizar el **Art. 31 N°4**, que permite deducir como gasto los **créditos incobrables** castigados durante el año, siempre que hayan sido contabilizados oportunamente y se hayan agotado prudencialmente los medios de cobro.

Hemos dicho anteriormente que, respecto del momento en que deben contabilizarse los ingresos, el contribuyente los incluye según lo que ocurra primero, es decir, cuando la renta sea devengada o percibida.

Ahora bien, si tengo un crédito de 100 en contra de un deudor, hay una renta devengada, que tendré que declarar, pero si ese deudor nunca paga, estaría pagando impuestos por una renta que jamás obtuve efectivamente, lo cual sería injusto.

Cabe destacar que un crédito está castigado cuando el deudor se encuentra en mora durante más de 91 días

El Servicio, en este sentido, ha complementado los requisitos que dispone la ley, en la **Circular N°24 de 2008**, en la cual dispone los requisitos generales para admitir la deducción de castigos por créditos incobrables:

- **Que los Gastos Provenzan de Operaciones Relacionadas con el Giro**

Es necesario que las deudas incobrables se relacionen con las gestiones operacionales de la empresa, negocio o actividad de cuya renta se trata.

Es decir, que las deudas provengan de obligaciones civiles o comerciales que tengan relación con el giro o actividad económica que desarrolla la empresa acreedora, y en tanto el tratamiento tributario del ingreso asociado al crédito castigado se encuentre sujeto al régimen general del impuesto a la renta.

- **Que el Castigo de los Créditos se Contabilice Oportunamente**

Los castigos de créditos incobrables deben encontrarse registrados en los libros contables para efectos de reconocer el gasto tributario, y el sistema contable debe dejar constancia de las operaciones que dieron origen a tales deudas en términos que permitan el control y verificación clara y eficaz de las cuentas y movimientos respectivos.

Para tales efectos, los contribuyentes deben mantener un libro auxiliar que se denomina **Registro Tributario de Castigo de Deudas Incobrables**, que debe contener, respecto de cada deudor, una individualización, el documento y fecha que dio origen al crédito, el concepto por el cual se otorgó el crédito, el monto total del crédito castigado por deudor y el monto total de los créditos castigados por año tributario.

- **Que se Agoten Prudencialmente los Medios de Cobro**

Para este requisito, la circular distingue según el monto de la deuda, entendiendo de forma distinta, dentro de cada rango, cuándo se estima que se han agotado prudencialmente los medios de cobro para efectos del castigo.

Para deudas de menos de 10 UF, el contribuyente debe acreditar las siguientes condiciones:

- Que se trate de créditos morosos sobre los cuales se hayan ejercido en forma uniforme y diligente, y dentro de los plazos de prescripción, las acciones o medios necesarios conducentes a obtener el cumplimiento de la obligación;
- Que estas acciones o medios sean razonables de acuerdo a la cuantía de la deuda o la relación comercial que se tenga con el deudor;
- Como mínimo deben existir llamadas telefónicas, envío de carta certificada de requerimiento de pago con la información de la deuda y remisión de los antecedentes del deudor a DICOM cuando la ley lo permita o autorice y ello sea razonable de acuerdo a la cuantía de la deuda;
- Haber cesado con el deudor todo tipo de relaciones comerciales, salvo aquellas que supongan pagos al contado.

Para deudas de más de 10 UF que no superen los 50 UF, el contribuyente debe acreditar las siguientes condiciones:

- Que se trate de créditos morosos sobre los cuales se hayan ejercido en forma uniforme y diligente, y dentro de los plazos de prescripción, las acciones o medios necesarios conducentes a obtener el cumplimiento de la obligación;
- Que estas acciones o medios sean razonables de acuerdo a la cuantía de la deuda o la relación comercial que se tenga con el deudor. Para tal efecto,

además, el contribuyente debe acreditar el sistema de cálculo de los gastos que genere la cobranza extrajudicial de los créditos impagos, incluyendo los honorarios que corresponda y las modalidades y procedimientos de dicha cobranza, y que estos corresponden a parámetros razonables de mercado;

- Se debe acreditar que se han agotado prudencialmente los medios de cobro, por lo que debe acreditar haber cumplido con todo lo señalado en el tercer punto del rango anterior, además de acreditar haber ejecutado procedimientos de cobranza extrajudicial;
- Haber cesado con el deudor todo tipo de relaciones comerciales.

Para deudas superiores a 50 UF, además de cumplir todos los requisitos del rango anterior, debe acreditar haber requerido judicialmente al deudor y realizado las actuaciones procesales propias y razonables del procedimiento judicial de que se trate.

Lo anterior se acredita mediante una declaración jurada simple emitida conjuntamente por el abogado patrocinante de la causa y el representante legal de la empresa acreedora.

Además, debe acreditar la ejecución dentro de los plazos legales de las garantías recibidas al otorgar el crédito cuando ello fuere pertinente.

Como último aspecto a considerar respecto de este numeral, sabemos que las empresas tienen, básicamente, dos formas de financiamiento, que son el capital y la deuda, y desde el punto de vista de quien aporta el capital o presta el financiamiento, si a la empresa le va mal, puede que nunca logre recuperar su crédito, pero debido a lo dispuesto en este numeral, al menos se puede deducir como gasto el crédito incobrable.

Castigar el capital también es posible, pero es mucho más complejo y costoso. Por otro lado, el impuesto que se cobra por los intereses es mucho menor al que se cobra por los dividendos, y por lo tanto, salvo que se tenga total certeza del éxito de un negocio, es mucho más conveniente prestarle dinero a una sociedad que invertir capital en ella.

6) Depreciación (Art. 31 N°5)

Pasamos al estudio del **Art. 31 N°5**, de gran importancia, y que se refiere a la **depreciación**, que entendemos como la pérdida de vida útil de un bien corporal, mueble o inmueble, que forme parte del activo fijo o inmovilizado.

La definición deja fuera los bienes incorpóreos o intangibles, así como también el activo circulante, los cuales no se deprecian. Ahora bien, no todos los bienes que forman parte del activo fijo se deprecian. Por ejemplo, los terrenos no se desgastan por su uso.

Es necesario, además, que tengamos en cuenta que la depreciación tributaria no es igual a la depreciación financiera, ya que pueden producirse diferencias, tales como:

- En el mundo financiero, una sociedad puede asignar un lapso de vida útil para un bien, pero en el mundo tributario, es el Servicio quien determina la vida útil de los bienes, teniendo una tabla según la cual lo estima para cada tipo de bien;
- Respecto del mínimo al que puede llegar un bien por la depreciación, en el mundo financiero hay un ajuste más conforme a la realidad, ya que nunca se llega a 0. Esto porque aun habiendo cumplido su vida útil, siempre puede venderse un bien, incluso como chatarra o por partes, pero en el mundo tributario, una vez que el bien cumple su vida útil, se entiende que vale un peso, habiéndose depreciado totalmente.

La ley contempla varios **tipos de depreciación**, que pasamos a analizar:

- **Depreciación Normal**

La depreciación normal es la que resulta de dividir el valor neto del bien por la vida útil asignada al mismo por el Servicio de Impuestos Internos, calculándose de forma anual.

Así, por ejemplo, si tengo un bien que me costó 100, y el servicio le da una vida útil de 10 años, se entiende que cada año se depreciará 10, y al final del décimo año, tendrá un valor contable de un peso, para efectos tributarios.

Esa depreciación se contabiliza anualmente como un gasto, por lo que va a constituir una rebaja constante para la renta líquida imponible.

Ahora bien, esto afectará finalmente el costo, ya que cuando venda el bien, se entenderá que lo compré en el valor depreciado, por lo que la diferencia será mayor, y tendré que tributar sobre tal diferencia.

- **Depreciación Acelerada**

El **Art. 31 N°5** permite al contribuyente aplicar una depreciación acelerada, entendiéndose por tal aquella que resulte de fijar a los bienes físicos del activo inmovilizado adquiridos, nuevos o internados, una vida útil equivalente a un tercio de la fijada por la Dirección o Dirección Regional.

No obstante, no pueden acogerse al régimen de depreciación acelerada los bienes nuevos o internados cuyo plazo de vida útil total fijada por la Dirección o la Dirección Regional sea inferior a tres años.

Así, el primer requisito es que se trate de bienes adquiridos nuevos o internados, con lo cual se busca incentivar la inversión.

El segundo requisito, tal y como dispone la ley, es que el plazo de vida útil fijado para el bien sea superior a tres años.

Cumpliendo tales requisitos, se puede reducir a un tercio la vida útil fijada por el Servicio. Por ejemplo, si la vida útil fijada era de quince años, y se cumplen los requisitos para acogerse a la depreciación acelerada, puede fijarse el lapso de vida útil en cinco años. Siguiendo con el ejemplo, por lo tanto, si el bien me costó 150, la cuota de depreciación aumenta proporcionalmente, por lo que se entiende que cada año el bien se deprecia 30, y podré usar esos 30 como gasto.

Ahora bien, este efecto está algo matizado, lo cual se debe a lo que ocurría anteriormente con los llamados **retiros en exceso**. Antiguamente, en las sociedades de personas, si la sociedad no tenía utilidades tributables, los socios podían retirar las utilidades sin pagar impuestos, teniendo tal posibilidad hasta que la sociedad generara utilidades tributables.

Así, por ejemplo, si la sociedad tenía utilidades, pero también tenía gastos por los cuales no debía pagar impuestos, los socios podían hacer retiros sin tener que pagar impuestos, y por lo tanto, la sociedad invertía constantemente en maquinarias, aplicando la depreciación acelerada, y de tal forma, aun teniendo un superávit financiero, nunca tenían utilidades tributables, y por lo tanto, nunca pagaban impuestos.

Esto dio origen a un nuevo registro, que toma el nombre de DDAN, en el cual se anotan las diferencias entre la depreciación normal y la acelerada. De esta forma, para el pago del impuesto de primera categoría de la sociedad, se aplica el régimen de depreciación acelerada, pero para los retiros efectuados por los socios, se cobran impuestos como si se hubiera aplicado la depreciación normal.

Dijimos anteriormente que, dependiendo de si el contribuyente estaba acogido al sistema del **Art. 14 A)** o al del **Art. 14 B)**, existía un orden de imputación según

el cual se asignaban los repartos de dividendos. A tal orden de imputación debemos agregar las utilidades contenidas en el registro DDAN.

Así, para el sistema del **Art. 14 A)**, se imputan en primer lugar a las cantidades acumuladas en el RAP, para luego imputarse a las contenidas en el DDAN, y por último, a las contenidas en el REX.

Por otro lado, para el sistema del **Art. 14 B)**, se imputan en primer lugar al RAI, luego al DDAN, y por último al REX.

Por último, la ley otorga la posibilidad de cambiar de un régimen a otro mientras el bien se está depreciando. Así, si un bien se está depreciando de forma normal, tenía asignados quince años de vida útil, y han pasado 3 años, los doce restantes se dividen en tres.

De forma inversa, si estoy depreciando aceleradamente un bien, al que por el uso de tal sistema se le asignaron cinco años de vida útil, si llevo un año depreciándolo, puedo optar por utilizar la depreciación normal para los últimos cuatro años, que pasan a ser doce.

En cualquier caso, es necesario destacar que el cambio es definitivo, por lo que una vez efectuado, no se puede volver a cambiar al otro sistema. Cabe remarcar, a este respecto, que la depreciación va unida al bien, y no al contribuyente, por lo que podría estar depreciando un bien de forma normal y otro de forma acelerada.

- **Depreciación Especial**

Cuando un bien tiene un desgaste mayor al normal, el contribuyente puede solicitarle al Servicio que fije una vida útil inferior a la establecida para ese tipo bienes.

Se da en casos especiales, cuando hay factores que lo justifican, como si tuviera una retroexcavadora cuya vida útil está fijada en diez años, pero que uso en doble turno y en un salar, lo que cual hace que pierda su valor más rápido, por lo que podría pedirle al Servicio que fije su vida útil en siete años, por ejemplo.

- **Depreciación Extraordinaria**

Tratándose de bienes que se han hecho inservibles para la empresa antes del término del plazo de depreciación asignado, puede aumentarse al doble la depreciación correspondiente.

Por ejemplo, a una máquina le quedaban diez años de vida útil, pero queda inservible, por lo que la ley permite que el contribuyente solicite al Servicio que reduzca el lapso en la mitad.

- **Depreciación Super Acelerada**

Con la reforma del segundo gobierno de Bachelet, se estableció esta modalidad de depreciación, que tiene dos variantes, y está regulada en el **Art. 31 N°5 bis**, teniendo por objeto el beneficio de las Pymes.

La **primera variante** es para los contribuyentes que, en los tres ejercicios anteriores a aquel en que comience la utilización del bien, sea nuevo o usado, registren un promedio anual de ingresos del giro igual o inferior a 25.000 UF, o para los que no registren operaciones en los años anteriores, siempre que tengan un capital efectivo no superior a 30.000 UF, al valor que éstas tengan en el primer día del mes del inicio de las actividades.

Aplica también para las empresas con una existencia inferior a tres ejercicios, caso en el cual el promedio se calcula considerando los ejercicios de existencia efectiva.

Todas estas empresas pueden depreciar los bienes del activo inmovilizado considerando una vida útil de un año.

Es un incentivo a la inversión para las pymes, ya que, en la práctica, el Fisco financia un 27% del bien.

Además, puede aplicarse respecto de cualquier tipo de bien, sea nuevo o usado, a diferencia de la depreciación acelerada, que como veíamos, sólo aplicaba respecto de bienes nuevos o internados.

El profesor considera que es una distinción arbitraria, ya que facturar 30.000 UF puede ser mucho para algunos negocios y muy poco para otros. Es distinto para un estudio de abogados que para una empresa de compraventa de autos, siendo que la diferencia en el margen de ganancias no es tan alto.

La **segunda variante** es para los contribuyentes que, en los tres ejercicios anteriores a aquel en que comience la utilización del bien, registren un promedio anual de ingresos del giro superior a 25.000 UF y que no supere las 100.000 UF, quienes pueden aplicar una depreciación super acelerada, para bienes nuevos o importados, considerando como vida útil del respectivo bien el equivalente a un décimo de la vida útil fijada por el Servicio. En todo caso, la vida útil resultante no puede ser inferior a un año.

Si la empresa tuviere una existencia inferior a 3 ejercicios, el promedio se calcula considerando los ejercicios de existencia efectiva.

7) Remuneraciones (Art. 31 N°6)

Pasamos al estudio del **Art. 31 N°6**, que permite la deducción como gasto de los sueldos, salarios y otras remuneraciones pagadas o adeudadas por la prestación de servicios personales, incluyendo las gratificaciones legales y contractuales, y asimismo, toda cantidad por concepto de gastos de representación.

En principio podría parecernos absurda la inclusión de esta disposición, ya que claramente remunerar a los trabajadores es necesario para la producción de la renta. Sin embargo, la norma entra en la regulación de casos especiales, y es por ello que toma gran importancia.

La segunda parte del **inc. 1° del Art. 31 N°6** nos habla específicamente de las participaciones y gratificaciones voluntarias otorgadas a los trabajadores, disponiendo que se aceptan como un gasto cuando se paguen o abonen en cuenta, y siempre que sean repartidas a cada trabajador en proporción a los sueldos y salarios pagados durante el ejercicio, así como en relación a la antigüedad, cargas de familia u otras normas de carácter general y uniforme, aplicables a todos los trabajadores de la empresa.

Sabemos que la regla general para los contribuyentes de primera categoría es que contabilizan sus rentas según sean devengadas o percibidas, lo que ocurra primero. Por regla general, ocurre lo mismo con las remuneraciones, desde el punto de vista de la empresa, ya que una vez devengado el sueldo por el trabajador, aun sin haberse pagado ya puede ser contabilizado como un gasto por la empresa.

Sin embargo, respecto de las participaciones y gratificaciones, sólo pueden deducirse en la medida en que sean pagadas, por lo que hay que tener cuidado, nuevamente, con las provisiones en los balances.

La única provisión que se acepta en materia tributaria es para la indemnización a todo evento.

Por otro lado, nos dice que sólo se acepta como un gasto cuando sea parejo para todos los trabajadores de la empresa, por lo que si se otorga un bono que no está pactado en el contrato de trabajo, debe estar disponible para todos los trabajadores con las mismas reglas, las cuales deben además ser razonables.

Tenemos luego el **inc. 2º**, que nos da otro caso particular, referido a las personas que, por cualquier circunstancia personal o por la importancia de su haber en la empresa, cualquiera sea la condición jurídica de ésta, hayan podido influir, a juicio de la Dirección Regional, en la fijación de sus remuneraciones.

En estos casos, sólo pueden aceptarse como un gasto en la parte que, según el Servicio, sea razonablemente proporcionada a la importancia de la empresa, a las rentas declaradas, a los servicios prestados y a la rentabilidad del capital.

Por último, nos dice que todo esto se entiende sin perjuicio de los impuestos que procedan respecto de quienes perciban tales pagos, lo cual era innecesario, ya que tales personas están sujetas a un impuesto distinto.

Luego, el **inc. 3º** nos habla del **suelo patronal**. Conforme a este inciso, se acepta como gasto la remuneración del socio de sociedades de personas, del socio gestor en sociedades en comandita por acciones, y el asignado al empresario individual, que efectiva y permanentemente trabajen en el negocio o empresa, hasta por el monto que hubiera estado afecto a cotizaciones previsionales obligatorias.

Así, puede deducirse como remuneración el suelo patronal sólo hasta el tope imponible. La norma dice que efectiva y permanentemente trabaje en el negocio, lo cual es complicado, ya que podría ocurrir que en una sociedad de personas familiar se asignara sueldo a toda la familia, pero el Servicio ha interpretado que se debe acreditar que se trabaja efectiva y permanentemente, por lo que si un hijo tiene otro trabajo, el Servicio lo rechaza.

No es una norma que tenga mucho sentido, ya que aplica para sociedades que no se usan mucho en la actualidad, dejando fuera, por ejemplo, a la sociedad por acciones, y de hecho, se elimina en el proyecto de modernización.

Nuevamente reiteramos que estamos hablando de la empresa, ya que para el trabajador, la remuneración está afecta a un impuesto distinto.

Por último, el **inc. 4º** nos pone en el caso de las remuneraciones por servicios prestados en el extranjero, que pueden deducirse como gasto siempre que se acrediten con documentos fehacientes y sean, a juicio de la Dirección Regional, por su monto y naturaleza, necesarias y convenientes para producir la renta en Chile.

8) Becas de Estudios para los Hijos de los Trabajadores (Art. 31 N°6 bis)

Pasamos a analizar el **Art. 31 N°6 bis**, que permite la deducción como gasto de las becas de estudio que se paguen a los hijos de los trabajadores de la empresa, siempre que ellas sean otorgadas con relación a las cargas de familia u otras normas de carácter general y uniforme, aplicables a todos los trabajadores de la empresa.

No es un gasto necesario, y en el fondo podría verse como una mayor remuneración. La lógica detrás de permitir su deducción como gasto se relaciona con la política económica. Además, como estudiábamos anteriormente, para el beneficiario, será un ingreso no renta. Ahora bien, respecto de las becas de estudio otorgadas a los mismos trabajadores, tenemos un tema totalmente distinto, al no estar regulado expresamente. Por lo anterior, aplican las reglas generales, por lo que debe ser un gasto necesario para la producción de la renta, existiendo cierta racionalidad.

Por ejemplo, si un restaurant envía a uno de sus cocineros a un curso de cocina en Francia, es razonable la deducción como gasto, pero si en un estudio de abogados le pagan clases de tenis a un procurador para que logre jugar decentemente contra los abogados los fines de semana, no será un gasto necesario para la producción de la renta.

Sin perjuicio de todo lo anterior, la norma dispone ciertas limitaciones pecuniarias a lo que puede ser deducido como gasto en la beca.

Conforme al **Art. 31 N°6 bis**, el monto de la beca por cada hijo no puede ser superior, en el ejercicio, a 1,5 UTA, salvo que el beneficio corresponda a una beca para estudiar en un establecimiento de educación superior y se pacte en un contrato o convenio colectivo de trabajo, caso en el cual este límite será de hasta un monto equivalente a 5,5 UTA.

Esto no obsta a que el empleador pueda pagar una beca más costosa, caso en el cual sólo podrá contabilizar como gasto lo pagado hasta los límites dispuestos.

El Servicio ha interpretado que esta norma no aplica a jardines infantiles, sino sólo para educación escolar y superior.

9) Donaciones (Art. 31 N°7)

Tenemos luego el **Art. 31 N°7**, que es una más de una enorme cantidad de normas tributarias que regulan las **donaciones**.

Existen normas que eximen a determinadas donaciones del impuesto a las herencias y donaciones, otras que eximen del trámite de insinuación, otras que permiten su deducción como gasto, entre otras.

Tenemos entonces el **Art. 31 N°7**, que permite la deducción como gasto de las donaciones, pero estableciendo limitaciones tanto respecto de su objeto como de su monto.

Respecto del **objeto** de la donación, éste debe ser:

- La realización de programas de instrucción básica o media gratuitas, técnica, profesional o universitaria en el país, ya sean privados o fiscales;
- A favor de los Cuerpos de Bomberos de la República, Fondo de Solidaridad Nacional, Fondo de Abastecimiento y Equipamiento Comunitario, Servicio Nacional de Menores y a los Comités Habitacionales Comunales.

En cuanto al **monto**, tenemos dos límites, que no son copulativos, sino alternativos:

- La donación no puede exceder del 2% de la renta líquida imponible de la empresa;
- La donación no puede exceder del 0,16% del capital propio de la empresa al término del correspondiente ejercicio.

De cualquier forma, si la donación excede de tales límites, puede deducirse como gasto hasta el monto comprendido por tal límite.

Cumpliendo con estos requisitos, el desembolso producto de la donación puede deducirse como gasto.

Además, estas donaciones no requieren del trámite de la insinuación, y están exentas de toda clase de impuestos.

10) Reajustes y Diferencias de Cambio (Art. 31 N°8)

Pasamos entonces al **Art. 31 N°8**, que permite la deducción como gasto de los reajustes y diferencias de cambio provenientes de créditos o préstamos destinados al giro del negocio o empresa, incluso los originados en la adquisición de bienes del activo inmovilizado y realizable.

Si solicito un crédito, sea para financiar el giro del negocio o invertir, el reajuste que se me cobre respecto de tal crédito puede deducirse como gasto.

11) Gastos de Organización y Puesta en Marcha (Art. 31 N°9)

Tenemos luego el **Art. 31 N°9**, que es más complejo, y permite la deducción de los gastos de organización y puesta en marcha, los cuales pueden ser amortizados hasta en un lapso de seis ejercicios comerciales consecutivos, contados desde que se generaron dichos gastos, o desde el año en que la empresa comienza a generar ingresos de su actividad principal, cuando este hecho sea posterior a la fecha en que se originan los gastos.

Si un contribuyente, para poder iniciar sus actividades, hace una inversión, puede deducirla como gasto hasta por seis ejercicios consecutivos, rompiendo con la regla de la anualidad.

Luego, el **inc. 2°** dispone que, para el caso de empresas cuyo único giro sea desarrollar una determinada actividad por un tiempo inferior a seis años, no renovable o prorrogable, los gastos de organización y puesta en marcha pueden amortizarse en el número de años que abarque la existencia legal de la empresa.

Ahora, con el **inc. 3°**, el análisis se complejiza, al regular lo que comúnmente se llama *Good Will*, que entendemos como el derecho de llaves, un intangible, lo que hace que una empresa valga más que el valor de sus activos.

Por ejemplo, tenemos el Tiramisú, un restaurant muy bien ubicado, con muchísima clientela y gran prestigio, que puede tener pocos bienes en su activo fijo, pero por derecho de llaves, si alguien quisiera comprarlo, tendría que pagar mucho más.

Por el lado contrario tenemos el concepto de *Bad Will*, inventado por el Servicio, que es todo lo contrario, y se refiere al caso en que una empresa tiene tan poco prestigio que si se vendiera, sería a un precio menor que los bienes que tiene su activo, como con La Piccola Italia, que ha sido vapuleado por la prensa y la opinión pública, y se encuentra totalmente desprestigiado.

Ahora, imaginemos que una empresa HoldCo compra el 100% de las acciones de Tiramisú en 100, siendo que el valor de su activo ascendía a 10. Hablamos de una fusión impropia. Comercialmente puede ser un tremendo negocio, pero tributariamente, tendrá una pérdida de 90, por lo que finalmente el Fisco terminaría financiando un negocio que es espectacular para el contribuyente, y ello explica su regulación.

Hasta el 2012, esto sólo se regulaba a nivel de jurisprudencia administrativa, y el criterio consistía en asignar las pérdidas a activos no monetarios, como sillas o mesas, los cuales se reajustan, protegiéndose de la inflación. No obstante, esto era fácilmente eludible, ya que bastaba con vender las sillas o mesas a precio de mercado, y dado que el costo tributario era altísimo, se contabilizaba igualmente como una pérdida por el mismo valor. Sin embargo, con la reforma del primer gobierno de Piñera, se modificó la ley, estableciéndose que, si se daban estas fusiones impropias, o hubiera participación previa, y el costo de adquisición de la sociedad absorbida fuese mayor al valor de sus activos, el *Good Will* se asignaría a activos no monetarios, pero sólo hasta su valor de mercado.

Luego, esto cambió nuevamente en el segundo gobierno de Bachelet, disponiéndose que el *Good Will* se asigna a activos no monetarios sólo hasta su valor de mercado, pero agregando que lo que sobre por *Good Will* no puede deducirse como gasto, sino que se considera un activo intangible.

Por lo tanto, ya no pueden deducirse pérdidas por el *Good Will* sino hasta que se efectúe el término de giro de la empresa.

El activo intangible pasa a formar parte del capital propio de la empresa absorbente, y se reajusta anualmente.

Cabe destacar, a estos efectos, lo que ocurre con el *Bad Will*, que como dijimos, es un término inventado por el Servicio, y regulado en el **Art. 15**.

Imaginemos el caso inverso. HoldCo compra La Piccola Italia, que tiene un patrimonio de 100, pero que por el *Bad Will*, se vende en 10, ya que hay un desprestigio enorme por el lavado de tallarines, el maltrato a los empleados y las demandas en su contra.

En tal caso, hay finalmente una utilidad por 90, que en primer término se distribuye entre todos los activos no monetarios que se reciben con motivo de la fusión, cuyo valor tributario sea superior al de mercado, disminuyendo el valor tributario de éstos hasta la concurrencia de su valor de mercado.

De subsistir la diferencia o una parte de ella, se considera como un ingreso diferido, y se imputa por el contribuyente dentro de sus ingresos brutos en un lapso de hasta diez ejercicios comerciales consecutivos, contados desde aquel en que éste se generó, incorporando como mínimo un décimo de dicho ingreso en cada ejercicio, hasta su total imputación.

12) Promoción o Colocación en el Mercado (Art. 31 N°10)

Pasamos a estudiar el **Art. 31 N°10**, que permite deducir los gastos incurridos en la promoción o colocación en el mercado de artículos nuevos, fabricados o producidos por el contribuyente, pudiendo prorratearlos hasta en tres ejercicios comerciales consecutivos, contados desde que se generaron dichos gastos.

13) Investigación Científica y Tecnológica (Art. 31 N°11)

Luego, tenemos el **Art. 31 N°11**, que permite deducir los gastos incurridos en la investigación científica y tecnológica en interés de la empresa, aun cuando no sean necesarios para producir la renta bruta del ejercicio, pudiendo ser deducidos en el mismo ejercicio en que se pagaron o adeudaron, o hasta en seis ejercicios comerciales consecutivos.

Se permite la deducción del gasto pese a que no exista necesidad, lo cual se explica porque los gastos en investigación científica y tecnológica pueden no siempre dar resultado, caso en el cual no producirían renta, y siguiendo las normas generales, se rechazaría el gasto.

14) Pagos al Exterior (Art. 31 N°12)

Por último, tenemos el **Art. 31 N°12**, que se incluyó como una norma antielusiva específica, buscando evitar que sociedades extranjeras pudieran llevarse dinero de sociedades relacionadas en Chile en forma de *royalties*, lo cual es más barato que financiar a la sociedad mediante deuda o capital, desde un punto de vista tributario.

Por ejemplo, si McDonald's establece una franquicia en Chile, y el franquiciado chileno acuerda pagarle a McDonald's en regalías un 50% de lo que produzca, es tanto lo que paga por concepto de *royalties* que no deberá pagar impuestos en Chile, ya que se contabilizarán como pérdidas, y además, cumpliendo con ciertas normas, el pago del *royalty* podría incluso estar exento de impuestos para la franquiciante, a diferencia de lo que ocurriría si se pagaran utilidades o intereses.

Es por ello que se estableció esta norma, que se refiere a los pagos que se efectúen al exterior por los conceptos indicados en el **Art. 59 Inc. 1°**, que incluye pagos por concepto de *royalties*, patentes o marcas, por ejemplo.

Estos pagos pueden deducirse hasta por un máximo del 4% de los ingresos por ventas o servicios del giro en el respectivo ejercicio.

Este límite no aplica cuando, en el ejercicio respectivo, entre el contribuyente y el beneficiario del pago no exista o no haya existido relación directa o indirecta en el capital,

control o administración de uno u otro. El contribuyente debe acreditar que esta relación no existe.

Tampoco aplica este límite si, en el país de domicilio del beneficiario de la renta, ésta se grava con impuestos a la renta con tasa igual o superior a 30%

Con el proyecto de modernización se elimina esta norma, ya que con la medida antielusiva de los precios de transferencia queda cubierta esta posibilidad de elusión, volviéndose innecesaria.

D) Renta Líquida Ajustada (Art. 32 y Art. 41)

1) Ajustes del Art. 32

En virtud de lo dispuesto en el **Art. 32**, la renta líquida determinada en conformidad a los artículos anteriores se ajusta de acuerdo a ciertas normas, según lo previsto en el **Art. 41**. Hablamos de normas de corrección monetaria.

En primer lugar, el **Art. 32 N°1** nos dice que se **deducen** de la renta líquida las siguientes partidas:

- El monto del reajuste del capital propio inicial del ejercicio;
- El monto del reajuste de los aumentos de dicho capital propio;
- El monto del reajuste de los pasivos exigibles reajustables o en moneda extranjera, en cuanto no estén deducidos conforme a los **Arts. 30-31** y siempre que se relacionen con el giro del negocio o empresa.

Respecto del primer punto, sabemos que el capital propio tributario es el que se determina al principio del ejercicio, y constituye la base imponible para la determinación de la patente municipal.

Respecto del segundo punto, se explica porque el capital experimenta variaciones a lo largo del ejercicio, y los reajustes de los mismos aumentos se deducen de la renta líquida. El tercer punto se explica porque un aumento del pasivo por corrección monetaria disminuye la renta líquida imponible.

En segundo lugar, conforme al **Art. 32 N°2**, se **agregan** a la renta líquida las siguientes partidas:

- El monto del reajuste de las disminuciones del capital propio inicial del ejercicio;
- El monto de los ajustes del activo a que se refiere el **Art. 41 N°2-9**, salvo que ya se encuentren formando parte de la renta líquida.

Respecto del primer punto, es la norma inversa al segundo punto del **Art. 32 N°1**, por lo que si hay disminuciones de capital, los reajustes deben agregarse a la renta líquida.

El segundo punto nos lleva directamente al **Art. 41**, que incluye varios numerales, y que pasamos a analizar a continuación.

2) Normas Relativas a los Reajustes (Art. 41)

El **Art. 41** de la Ley de Impuesto a la Renta regula las normas de corrección monetaria, estableciendo la forma en que deben determinarse los reajustes de distintos activos y pasivos, e incluye trece numerales.

Tenemos en primer lugar el **Art. 41 N°1**, conforme al cual, el capital propio inicial del ejercicio se reajusta de acuerdo a la variación del IPC entre el último día del segundo mes anterior al de iniciación del ejercicio y el último día del mes anterior al del balance.

Regula también el concepto de capital propio tributario, definiéndolo como la diferencia entre el activo y el pasivo exigible a la fecha de iniciación del ejercicio comercial, debiendo rebajarse previamente los valores intangibles, nominales, transitorios y de orden y otros que determine el Servicio, que no representen inversiones efectivas.

Es relevante que exista una definición bien hecha, ya que, hasta antes de 2014, el capital propio tributario tenía poca relevancia, y sólo se usaba para determinar la patente, pero a día de hoy, a partir de él, se determina el RAI, tomando gran importancia para la determinación de la renta líquida imponible para los contribuyentes acogidos al sistema del **Art. 14 B)**.

En segundo lugar, tenemos el **Art. 41 N°2**, que regula la forma en que se reajustan los bienes físicos del activo inmovilizado, estableciendo que el valor neto inicial de tales bienes se reajusta según la variación experimentada por el IPC en el período comprendido entre el último día del mes anterior al de la adquisición y el último día del mes anterior al del balance.

En tercer lugar, tenemos el **Art. 41 N°3**, que dispone que el valor de adquisición o de costo directo de los bienes físicos del activo realizable, existentes a la fecha del balance, se ajusta a su **costo de reposición** a dicha fecha.

Dijimos anteriormente que el costo de reposición consiste en el valor que cuesta adquirir el bien en el mercado.

Este numeral establece normas para determinar el costo de reposición de los bienes físicos del activo realizable, para lo cual distingue entre distintos tipos de bienes:

- **Art. 41 N°3 a)**
Respecto de aquellos bienes en que exista factura, contrato o convención para los de su mismo género, calidad y características, durante el segundo semestre del ejercicio comercial respectivo, su costo de reposición es el precio que figure en ellos, el cual no puede ser inferior al precio más alto del citado ejercicio.
- **Art. 41 N°3 b)**
Respecto de aquellos bienes en que sólo existe factura, contrato o convención para los de su mismo género, calidad o características durante el primer semestre del ejercicio comercial respectivo, su costo de reposición es el precio más alto que figure en los citados documentos, reajustado según el porcentaje de variación experimentada por el IPC entre el último día del segundo mes anterior al segundo semestre y el último día del mes anterior al del cierre del ejercicio correspondiente.
- **Art. 41 N°3 c)**
Respecto de los bienes cuyas existencias se mantienen desde el ejercicio comercial anterior, y de los cuales no existe factura, contrato o convención durante el ejercicio comercial correspondiente, su costo de reposición se determina reajustando su valor de libros de acuerdo con la variación experimentada por el IPC entre el último día del segundo mes anterior al de iniciación del ejercicio comercial y el último día del mes anterior al de cierre de dicho ejercicio.
- **Art. 41 N°3 d)**
El costo de reposición de aquellos bienes adquiridos en el extranjero respecto de los cuales existe internación de los de su mismo género, calidad y características

durante el segundo semestre del ejercicio comercial respectivo, es equivalente al valor de la última importación.

Respecto de aquellos bienes adquiridos en el extranjero en que la última internación de los de su mismo género, calidad y característica se haya realizado durante el primer semestre, su costo de reposición será equivalente al valor de la última importación, reajustado éste según el porcentaje de variación experimentada por el tipo de cambio de la respectiva moneda extranjera ocurrida durante el segundo semestre.

Tratándose de aquellos bienes adquiridos en el extranjero y de los cuales no existe importación para los de su mismo género, calidad o característica durante el ejercicio comercial correspondiente, su costo de reposición es equivalente al valor de libros reajustado según el porcentaje de variación experimentada por el tipo de cambio de la moneda respectiva durante el ejercicio.

Por el valor de importación se entiende el valor CIF según tipo de cambio vigente a la fecha de la factura del proveedor extranjero, más los derechos de internación y gastos de desaduanamiento.

La internación del bien se entiende realizada en la oportunidad en que se produzca su nacionalización. Con anterioridad los bienes se encuentran en tránsito, debiendo valorizarse cada desembolso en base al porcentaje de variación experimentada por la respectiva moneda extranjera entre la fecha de su erogación y la del balance.

Para los efectos de esta letra, se considera la moneda extranjera según su valor de cotización, tipo comprador, en el mercado bancario.

- **Art. 41 N°3 e)**

Respecto de los productos terminados o en proceso, su costo de reposición se determina considerando la materia prima de acuerdo con las normas de este número y la mano de obra por el valor que tenga en el último mes de producción, excluyendo las remuneraciones que no corresponden a dicho mes.

En los casos no previstos en este número, el Servicio debe determinar la forma de establecer el costo de reposición.

Con todo, el contribuyente que está en condiciones de probar fehacientemente que el costo de reposición de sus existencias a la fecha del balance es inferior del que resulta de aplicar las normas anteriores, puede asignarles el valor de reposición que se desprende de los documentos y antecedentes probatorios que invoque.

Pasamos al **Art. 41 N°4**, conforme al cual, el valor de los créditos o derechos en moneda extranjera o reajustables, existentes a la fecha del balance, se reajusta de acuerdo al valor de cotización de la respectiva moneda o al reajuste pactado, en su caso.

Luego, el **Art. 41 N°5** dispone que el valor de las existencias de monedas extranjeras y de monedas de oro se ajusta a su valor de cotización, tipo comprador, a la fecha del balance, de acuerdo al cambio que corresponda al mercado o área en el que legalmente deban liquidarse.

Tenemos luego el **Art. 41 N°6**, conforme al cual, el valor de los derechos de llave, pertenencias y concesiones mineras, derechos de fabricación, derechos de marca y patentes de invención, pagados efectivamente, se reajusta según la variación

experimentada por el IPC en el período comprendido entre el último día del mes anterior al de la adquisición y el último día del mes anterior al del balance.
De la misma forma se determina el valor del derecho de usufructo.

El **Art. 41 N°7** establece que el monto de los gastos de organización y de puesta en marcha registrado en el activo para su castigo, en ejercicios posteriores, se reajusta según la variación experimentada por el IPC en el período comprendido entre el último día del mes anterior al de la adquisición y el último día del mes anterior al del balance.

Lo mismo aplica para los gastos y costos pendientes a la fecha del balance que deban ser diferidos a ejercicios posteriores.

A continuación estudiamos los numerales **8°** y **9°**, que hablan de la adquisición de acciones en sociedades anónimas y en comandita por acciones, y de derechos sociales en sociedades de personas, respectivamente.

Cabe destacar que, para efectos tributarios, son aplicables a las Sociedades por Acciones las mismas normas que para las Sociedades Anónimas, por lo que se entienden incluidas aquí.

Hasta antes de la reforma del primer gobierno de Piñera, los reajustes en cualquiera de estos casos se hacían según el valor libro de las acciones o derechos sociales, pero a día de hoy, se reajustan según la variación experimentada por el IPC en el período comprendido entre el último día del mes anterior al de la adquisición y el último día del mes anterior al del balance.

El **Art. 41 N°10**, por su parte, establece que, para las deudas u obligaciones en moneda extranjera o reajustables, existentes a la fecha del balance, el reajuste se calcula de acuerdo a la cotización de la respectiva moneda a la misma fecha o según el reajuste pactado, en su caso.

Es básicamente una norma espejo a la contenida en el **Art. 41 N°4**.

Tenemos luego el **Art. 41 N°11**, que nos otorga una norma supletoria, al disponer que, en aquellos casos en que este artículo no establezca normas de reajustabilidad para determinados bienes, derechos, deudas u obligaciones, el Servicio determinará, a su juicio exclusivo, la forma en que debe efectuarse su reajustabilidad.

Tras ello, pasamos al **Art. 41 N°12**, que es una norma más bien técnica en la que no profundizaremos, y que establece la forma en que deben contabilizarse los reajustes dispuestos en el **Art. 41**.

Luego, el **Art. 41 N°13** dispone que el mayor valor que resulte de la revalorización del capital propio y de sus variaciones, no está afecto a impuestos, y se considera capital propio a contar del primer día del ejercicio siguiente, pudiendo traspasarse su valor al capital y/o reservas de la empresa.

Por último, el **Inc. Final** del **Art. 41** nos dice algo importante, y es que los contribuyentes que enajenan ocasionalmente bienes y cuya enajenación sea susceptible de generar rentas afectas al impuesto de esta categoría y que no estén obligados a declarar sus rentas mediante un balance general, deben, para los efectos de determinar la renta proveniente de la enajenación, deducir del precio de venta el valor inicial actualizado de dichos bienes, según la variación experimentada por el IPC en el período comprendido entre el último día del mes que antecede al de la adquisición del bien y el último día del mes anterior al

de la enajenación, debiendo deducirse las depreciaciones correspondientes al período respectivo.

Si no llevo contabilidad y vendo algo, para determinar el mayor valor reajusto el costo de adquisición por IPC. Lo hago al momento de vender, ya que como no llevo contabilidad, no lo veo todos los años.

E) Renta Líquida Imponible (Art. 33)

Efectuadas todas las operaciones contenidas en los artículos anteriores, pasamos a tener una **renta líquida ajustada**, a la cual debemos aplicar una serie de normas contenidas en el **Art. 33** para llegar a la **renta líquida imponible**, lo cual es el último paso para la determinación de ésta última.

1) Adiciones del Art. 33 N°1

Conforme al **Art. 33 N°1**, deben efectuarse ciertas agregaciones a la renta líquida ajustada, siempre que hayan disminuido la renta líquida declarada.

Antes de entrar a cada una de las adiciones, cabe destacar que las letras **b)** y **c)** pueden generar confusiones, ya que se habla de contribuyente como si fuera una persona natural, pero podría ser una sociedad de personas, por lo que la norma dispone que, en tales casos, el concepto de contribuyente comprende a los socios de dichas sociedades.

Tenemos en primer lugar la letra **b)**, según la cual, deben agregarse las remuneraciones pagadas al cónyuge del contribuyente o a sus hijos solteros menores de 18 años.

Nos referimos a remuneraciones recibidas por estas personas de parte del contribuyente, y ello porque tales remuneraciones no pueden deducirse como gasto, por lo que si se tenían contemplados como tales y disminuyeron la renta líquida declarada se agregan tales remuneraciones para la determinación de la renta líquida imponible.

En segundo lugar, conforme a la letra **c)**, deben agregarse los retiros particulares en dinero o especies efectuados por el contribuyente.

Esto porque, si tales retiros se registran como pérdidas en los registros contables, se estaría rebajando indebidamente la renta líquida, debiendo efectuarse por tanto la adición.

Tenemos luego la letra **d)**, en virtud de la cual, deben agregarse las sumas pagadas por bienes del activo inmovilizado o mejoras permanentes que aumenten el valor de dichos bienes, y los desembolsos que deban imputarse al costo de estos bienes.

Las sumas pagadas por bienes del activo inmovilizado o mejoras permanentes que aumenten el valor de dichos bienes constituyen una inversión, y no un gasto, por lo que si fueron deducidas como gasto, disminuyendo la renta líquida declarada, deben agregarse.

Pasamos a la letra **e)**, que dispone que deben agregarse los costos, gastos y desembolsos que sean imputables a ingresos no renta o rentas exentas, las que deben rebajarse de los beneficios que dichos ingresos o rentas originan.

Como dijimos anteriormente, los costos y gastos sólo pueden deducirse en la medida en que estén destinados a la producción de rentas de primera categoría, por lo que si se dedujo un desembolso que no estaba destinado a ello, debe agregarse aquí.

Luego, tenemos la letra **f)**, que se refiere a gastos o desembolsos en que incurre el contribuyente para otorgar determinados beneficios a determinadas personas.

Estas personas pueden ser:

- Aquellas establecidas en el **Art. 31 N°6 Inc. 2°**, que son aquellas personas que, por cualquier circunstancia personal o por la importancia de su haber en la empresa, cualquiera sea la condición jurídica de ésta, hayan podido influir, a juicio de la Dirección Regional, en la fijación de sus remuneraciones;
- Accionistas de sociedades anónimas cerradas;
- Accionistas de sociedades anónimas abiertas dueños del 10% o más de las acciones;
- El empresario individual;
- Socios de sociedades de personas;
- Personas que, en general, tengan interés en la sociedad o empresa.

A su vez, el beneficio debe consistir en:

- Uso total o goce que no sea necesario para producir la renta, de bienes a título gratuito o avaluados en un valor inferior al costo;
- Condonación total o parcial de deudas;
- Exceso de intereses pagados;
- Arriendos pagados o percibidos que se consideren desproporcionados;
- Acciones suscritas a precios especiales;
- Todo otro beneficio similar.

Cabe detenernos en el primer punto, y la norma señala que, en estos casos, se aplica como renta a los beneficiarios no afectados por el **Art. 21** la presunción de derecho establecida en su **inc. 3° iii)**, sin perjuicio de lo dispuesto en la oración final de tal inciso.

Estudiamos anteriormente tal disposición, y dijimos que establece una presunción de derecho respecto de que ciertos desembolsos se hacen en beneficio de los socios o accionistas de la empresa, sin ser necesarios para la producción de la renta, y sin que puedan, por tanto, ser considerados como gastos.

Así, con la norma del **Art. 33 N°1 f)**, se amplía esta presunción de derecho a los contribuyentes que en principio no se ven afectados por el **Art. 21**, por lo que si la sociedad comprara una casa y cediera los derechos de uso y goce de tal casa para el dueño, existe una presunción de derecho en virtud de la cual tales derechos constituyen renta para el dueño.

De todas formas, en cualquiera de los casos señalados, puede considerarse el monto como equivalente a la depreciación anual mientras sea aplicable, cuando represente una cantidad mayor, cualquiera que sea el período en que se hayan utilizado los bienes en el ejercicio o en la proporción que justifique fehacientemente el contribuyente.

Por último, tenemos la letra **g)**, en virtud de la cual, deben agregarse también las cantidades cuya deducción no autoriza el **Art. 31**, que como estudiamos anteriormente, regula la deducción de los gastos.

2) Deducciones del Art. 33 N°2

Tras lo anterior, y conforme al **Art. 33 N°2**, deben efectuarse ciertas deducciones, siempre y cuando éstas hayan aumentado la renta líquida declarada.

La primera de estas deducciones está en la letra **a)**, y aplica para los dividendos percibidos y las utilidades sociales percibidas o devengadas por el contribuyente en tanto no provengan de sociedades o empresas constituidas fuera del país, aun cuando se hayan constituido con arreglo a las leyes chilenas.

Esto se explica porque, conforme al **Art. 39 N°1**, están exentos del impuesto de primera categoría los dividendos pagados por sociedades anónimas o en comandita por acciones respecto de sus accionistas, y al ser rentas exentas, si se declararon y aumentaron la renta líquida, corresponde deducirlas.

En segundo lugar, la letra **b)** dispone que deben deducirse las rentas exentas por esta ley o leyes especiales chilenas.

La lógica es la misma que en el caso anterior, ya que si una renta está exenta, lógicamente no corresponde que se incluya en la renta líquida imponible.

En el caso de intereses exentos, sólo pueden deducirse los determinados de conformidad a las normas del **Art. 41 bis**, que establece ciertas normas al respecto.

Por último, la letra **c)** establece que deben deducirse las cantidades a que se refiere el **Art. 21 Inc. 1° i)** e **Inc. 3° i)**.

Estas cantidades se refieren a las partidas que tuvieron que agregarse porque no eran gastos permitidos.

El **Art. 21** establece sanciones para los gastos rechazados, y los **inc. 1°** y **3°** disponen dos sanciones distintas. La sanción del **inc. 1°** consiste básicamente en que, cuando existe un gasto rechazado, se aplica un impuesto del 40% sobre tal gasto, mientras que la del **inc. 3°** aplica cuando el gasto beneficia directamente a un socio o accionista, caso en el cual se considera que existe un retiro, y el accionista o socio deberá declararlo en su global complementario, debiendo pagar un impuesto del 10% sobre tal retiro.

La relevancia que tiene este numeral es que estas partidas se deducen de la renta líquida, por lo que si tengo un gasto rechazado que se afecta con los impuestos o recargos del **Art. 21**, debe deducirse de la renta líquida imponible, ya que de otra forma sería un doble castigo.

3) Reajustes del Art. 33 N°3

Conforme al **Art. 33 N°3**, los agregados a la renta líquida que procedan de acuerdo a las letras **b)**, **c)**, **f)** y **g)** del **Art. 33 N°1** se efectúan reajustándolos previamente de acuerdo con el porcentaje de variación experimentado por el IPC en el período comprendido entre el último día del mes anterior a la fecha de la erogación o desembolso efectivo de la respectiva cantidad y el último día del mes anterior a la fecha del balance.

4) Reajustes Especiales del Art. 33 N°4

En virtud del **Art. 33 N°4**, la renta líquida correspondiente a actividades de primera categoría, que no se determine en base a los resultados de un balance general, debe reajustarse de acuerdo con el porcentaje de variación experimentado por el IPC en el período comprendido entre el último día del mes anterior a aquél en que se percibió o devengó y el último día del mes anterior al de cierre del ejercicio respectivo.

Tratándose de rentas del **Art. 20 N°2**, se considera el último día del mes anterior al de su percepción.

La renta líquida imponible establecida en base al sistema de presunciones del **Art. 34** no queda sujeta a las normas sobre reajuste de este número, ni a las de los **Arts. 54 Inc. Penúltimo** y **Art. 62 Inc. 1°**.

5) Norma Especial del Art. 33 N°5

El **Art. 33 N°5** constituye una excepción al **Art. 33 N°2 a)** y al **Art. 39 N°1**. Vimos anteriormente, que conforme al **Art. 33 N°2 a)**, deben deducirse de la renta líquida los

dividendos percibidos y las utilidades sociales percibidas o devengadas por el contribuyente.

El **Art. 39 N°1**, por su parte exime del impuesto de primera categoría a los dividendos pagados por sociedades anónimas o en comandita por acciones respecto de sus accionistas.

Ahora bien, conforme al **Art. 33 N°5**, hay una excepción para estas dos normas, la cual aplica para los contribuyentes acogidos al sistema de renta atribuida (**Art. 14 A**), que deben incorporar como parte de la renta líquida imponible las rentas o cantidades afectas a los impuestos global complementario o adicional, percibidas a título de retiros o distribuciones de otras empresas, comunidades o sociedades, cuando no resulten absorbidas por pérdidas conforme a lo dispuesto en el **Art. 31 N°3**.

Imaginemos que una persona es dueña de una sociedad acogida al sistema de renta atribuida (**Art. 14 A**), la cual, a su vez, es dueña de una sociedad acogida al sistema semi-integrado (**Art. 14 B**). En estos casos, si la sociedad 14 B) distribuye 100 de utilidades a la Sociedad 14 A) (73+27 de crédito), la sociedad 14 A) tendrá que reconocer 100 en su renta líquida imponible.

Ahora, cuando la sociedad 14 A) distribuya dividendos a su dueño, éste no tendrá un crédito del 25%, pudiendo utilizar sólo un 65% de tal crédito, por lo que sólo tendrá un crédito del 16,25%.

Con el sistema del **Art. 14 A**), el contribuyente paga de inmediato, pero paga menos, y con el del **Art. 14 B**), paga más, pero paga más tarde. En el caso de este numeral, se estaría pagando más y de inmediato, por lo que no se tienen los beneficios de ninguno de los dos sistemas, sino sólo las partes perjudiciales.

Es por lo mismo que nunca debe tenerse tal estructura.

5. Tasa del Impuesto de Primera Categoría

Habiendo determinado la renta líquida imponible, debemos aplicarle una tasa, cuyo monto dependerá del sistema al que se encuentre acogida la sociedad.

Hemos visto anteriormente que si la sociedad se encuentra acogida al sistema del **Art. 14 A**), tendrá una tasa del 25%, y que si está acogida al sistema del **Art. 14 B**), tendrá una tasa del 27%.

Ahora bien, estos no son los únicos sistemas que existen, habiendo otros casos especiales a lo largo de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Sin perjuicio de lo anterior, por regla general, la tasa es de un 25% sobre la renta líquida imponible, siendo excepcional la tasa que está en el sistema del **Art. 14 B**), en que asciende a un 27%.

6. Los Créditos

Teniendo la renta líquida imponible, y habiendo aplicado la tasa sobre tal base, tenemos determinado el impuesto.

Sin embargo, debemos considerar también los créditos que van contra tal impuesto, y veremos varios casos, como el Impuesto Territorial en ciertos casos, los Pagos Provisionales Mensuales, o los contenidos en el **Art. 33 bis**, que otorga créditos por inversiones en activos fijos.

Un crédito no rebaja la base imponible, sino que puede usarse directamente contra la suma que debe pagarse.

A) Impuesto Territorial

Conforme al **Art. 20 N°1 a) Inc. 2°**, en el caso de los bienes raíces agrícolas, del monto del impuesto de primera categoría puede rebajarse el impuesto territorial pagado por el período al cual corresponde la declaración de renta.

Ahora bien, sólo tiene derecho a esta rebaja el propietario o usufructuario, por lo que se deja fuera, por ejemplo, al arrendatario.

No obstante, si el monto de la rebaja excede del impuesto aplicable a las rentas de primera categoría, dicho excedente no puede imputarse a otro impuesto, ni solicitarse su devolución.

En cualquier otro caso, aunque no pueda usarse como crédito lo pagado por el impuesto territorial, sí puede deducirse como gasto, en virtud del **Art. 31 N°2**, conforme al cual, pueden deducirse como gastos los impuestos establecidos por leyes chilenas, en cuanto se relacionen con el giro de la empresa, y siempre que no sean los de la Ley del Impuesto a la Renta, con excepción del *royalty* minero y del impuesto territorial, a menos que en este último caso no proceda su utilización como crédito, y que no constituyan contribuciones especiales de fomento o mejoramiento.

B) Pagos Provisionales Mensuales

Conforme al **Art. 84**, los contribuyentes obligados por la ley a presentar declaraciones anuales de primera y/o segunda categoría deben efectuar mensualmente pagos provisionales a cuenta de los impuestos anuales que les corresponda pagar, los cuales se denominan Pagos Provisionales Mensuales (PPM).

En el caso de los contribuyentes de primera categoría con renta efectiva que desarrollan las actividades contempladas en los numerales **1°, 3°, 4° y 5° del Art. 20**, el monto de este pago provisional corresponde a un porcentaje sobre el monto de los ingresos brutos mensuales, percibidos o devengados.

Este porcentaje se ajusta anualmente, empezándose en el primer ejercicio con un 1%.

Cuando el contribuyente efectúa su declaración, si lo pagado por PPM es menor a lo que corresponde tributar, se debe pagar la diferencia. En caso contrario, si lo pagado por PPM es mayor a lo que corresponde tributar, es procedente una devolución por el exceso.

Así, lo pagado por PPM puede usarse como un crédito en contra del impuesto de primera categoría, y en caso de exceder el monto adeudado, a diferencia del caso anterior, es procedente una devolución.

Un caso especial de crédito que podemos ver aquí se relaciona también con el IVA. Las empresas constructoras tienen derecho a deducir del monto de sus PPM un 65% del débito IVA que deban determinar en la venta de inmuebles para habitación cuyo valor no exceda de 2.000 UF, con un tope de hasta 225 UF por vivienda.

Básicamente, se utiliza en estos casos el débito IVA como parte de los PPM para constituir un crédito contra el impuesto de primera categoría.

C) Créditos por Inversión en Activos Fijos del Art. 33 bis

Como hemos dicho antes en reiteradas ocasiones, muchas veces se establecen en la ley ciertas normas como herramientas de política económica, y la contenida en el **Art. 33 bis** es otra de ellas, que viene a incentivar la inversión en activos fijos, otorgando un crédito consistente en un determinado porcentaje de lo invertido durante el año.

Este artículo, al otorgar el beneficio, distingue según el promedio de ventas anuales que tenga la empresa, variando según tal promedio el porcentaje que puede deducirse como crédito. Anteriormente, el tope era siempre de un 4%, aunque ahora puede ser superior en ciertos casos.

Siempre debemos tener presente que, en cualquier caso, se establece un tope de 500 UTM al año para este beneficio.

Por otro lado, el beneficio aplica para contribuyentes que declaren el impuesto de primera categoría sobre renta efectiva, determinada según contabilidad completa, y respecto del promedio de ventas anuales de la empresa durante los tres últimos ejercicios anteriores a aquel en que adquieran, terminen de construir o tomen en arrendamiento con opción de compra los bienes respectivos, según corresponda.

Si la empresa tuviere una existencia inferior a 3 ejercicios, el promedio se calcula considerando los ejercicios de existencia efectiva.

Cuando tal promedio no supera las 25.000 UF, se tiene derecho a un crédito equivalente al 6% del valor de los bienes físicos del activo inmovilizado, adquiridos nuevos, terminados de construir durante el ejercicio o que tomen en arrendamiento, según proceda.

Cuando el promedio es superior a 25.000 UF, pero no es superior a 100.000 UF, se tiene un crédito que varía entre 4% y 6% del valor de los bienes físicos del activo inmovilizado, adquiridos nuevos, terminados de construir durante el ejercicio o que tomen en arrendamiento, según proceda.

El porcentaje exacto se determina según una fórmula otorgada por el mismo artículo, en la cual no profundizaremos.

Si el porcentaje determinado es inferior al 4%, se aplica un 4%, que funciona como mínimo.

Por último, cuando el promedio es superior a 100.000 UF, se tiene un crédito del 4% sobre el valor de los bienes físicos del activo inmovilizado, adquiridos nuevos, terminados de construir durante el ejercicio o que tomen en arrendamiento, según proceda.

D) Créditos por Impuestos Pagados en el Exterior

Estudiamos esta materia el primer semestre, respecto de la doble tributación internacional, y aunque no será preguntado, es bueno tenerlo en cuenta.

La Ley sobre Impuesto a la Renta distingue según se tenga o no un convenio de doble tributación con el país respectivo para determinar el crédito por el impuesto pagado en el exterior.

En el caso de que **no exista un convenio**, aplica el **Art. 41 A**, en virtud del cual se establecen barreras al mecanismo de créditos cuando no existe un convenio. En primer lugar, sólo aplica para determinados tipos de rentas, dentro de las cuales no están, por ejemplo, los intereses, por lo que sólo se podrá recurrir al impuesto gasto en tales casos. En segundo lugar, sólo se otorga hasta un 32% de crédito por lo pagado, por lo que si en el otro país se grava la renta con un porcentaje mayor, el remanente no tendrá este beneficio, y el contribuyente sólo podrá recurrir al impuesto gasto.

Ahora bien, cuando **sí existe un convenio**, aplica el **Art. 41 C**, que presenta varias diferencias respecto del caso anterior. En primer lugar, se otorga crédito respecto de cualquier tipo de renta. Además, el límite no es de 32%, sino de 35%.

7. Exenciones del Impuesto de Primera Categoría

Antes de entrar en aspectos específicos, es necesario destacar que no es lo mismo un ingreso no renta que una renta exenta.

El ingreso no renta tiene tal calidad respecto de todo impuesto contenido en la Ley sobre Impuesto a la Renta, mientras que las rentas exentas pueden tener tal calidad para una categoría, pero no estar exentas respecto de otra categoría, o de los impuestos finales.

A) Rentas Exentas o Exenciones Reales (Art. 39)

Las rentas exentas están reguladas en el **Art. 39**, y pasamos a analizar cada una de ellas.

En primer lugar, conforme al **Art. 39 N°1**, están exentos del impuesto de primera categoría los dividendos pagados por sociedades anónimas o en comandita por acciones respecto de sus accionistas, con excepción de las rentas referidas en el **Art. 20 N°2 c)** y las rentas que se atribuyan en conformidad al **Art. 14 A)**, sin perjuicio de lo dispuesto en el **Art. 14 A) N°2 c)** y en el **Art. 33 N°5**.

Tenemos por lo tanto que, por regla general, los dividendos están exentos, lo cual se explica porque ya pagaron el impuesto de primera categoría.

Sin embargo, la disposición contempla ciertas excepciones, las cuales son:

- Rentas del **Art. 20 N°2 c)**, que se refiere a los dividendos y demás beneficios derivados del dominio, posesión o tenencia a cualquier título de acciones de sociedades anónimas extranjeras, que no desarrollen actividades en el país, percibidos por personas domiciliadas o residentes en Chile;
- Las rentas que se atribuyan en conformidad al **Art. 14 A)**, que como hemos dicho anteriormente, se refiere al sistema de renta atribuida.

La referencia que se hace a otras normas legales se refiere al caso que estudiamos anteriormente respecto de una persona que es dueña de una empresa acogida al sistema del **Art. 14 A)**, que a su vez tiene acciones o derechos sociales de una sociedad acogida al **Art. 14 B)**.

En segundo lugar, en virtud del **Art. 39 N°2**, están exentas del impuesto de primera categoría las rentas que se encuentren exentas expresamente en virtud de leyes especiales. Por ejemplo, conforme al **Art. 50 de la Ley General de Cooperativas**, los socios de las cooperativas no pagan el impuesto de primera categoría de la Ley de Impuesto a la Renta por el mayor valor de sus cuotas de participación.

En tercer lugar, tenemos el **Art. 39 N°3**, que establece que está exenta del impuesto de primera categoría la renta efectiva de los bienes raíces no agrícolas obtenida por personas naturales.

Recordemos que la renta efectiva puede determinarse en base a un contrato cuando se produce por el arrendamiento, subarrendamiento, usufructo u otra forma de cesión o uso temporal de bienes raíces, por lo que tal caso queda también comprendido aquí, ya que el **Art. 39 N°3** no exige que se lleve contabilidad completa.

También debemos relacionar esto con el **Art. 17 N°8 inc. 3°**, en cuya virtud, cuando las operaciones a que se refiere el **Art. 17 N°8** son realizadas por contribuyentes de primera categoría con renta efectiva, el mayor valor en la enajenación es siempre constitutivo de renta.

Anteriormente, se exigía que además llevaran contabilidad completa, por lo que los contribuyentes que determinaban su renta efectiva en base a un contrato perdieron el beneficio que tenían anteriormente.

Ahora bien, las personas naturales que obtienen rentas de bienes raíces no agrícolas igualmente cuentan con los demás beneficios que comprende el **Art. 17 N°8**, que hemos estudiado anteriormente, y además cuentan con la exención que estamos estudiando.

Por lo tanto, siendo que los beneficios son los mismos, no tiene sentido que la exención sea exclusiva para los bienes raíces no agrícolas, siendo bastante injusto para quien tiene un predio agrícola y lo arrienda.

En cuarto lugar, tenemos el **Art. 39 N°4**, en cuya virtud, están exentos del impuesto de primera categoría los intereses o rentas provenientes de una serie de conceptos en los que no profundizaremos, pero que podemos entender básicamente como rentas pasivas.

Lo importante es el inciso final, conforme al cual esta exención, y la del **Art. 39 N°2**, relativas a operaciones de crédito o financieras, no rigen cuando las rentas provenientes de dichas operaciones sean obtenidas por empresas que desarrollen actividades clasificadas en el **Art. 20 N°3, N°4 y N°5**, y declaren renta efectiva.

Ahora bien, la excepción a la exención no es aplicable, lógicamente, cuando la entidad no distribuye dividendos, como sucede con fundaciones o partidos políticos, y de hecho, el Partido Socialista se vio envuelto en un escándalo hace unos años porque se acogió a esto para incrementar notablemente su patrimonio.

B) Exenciones Personales (Art. 40)

Conforme al **Art. 40**, están exentas del impuesto de primera categoría las rentas percibidas por las siguientes personas:

- El Fisco, las instituciones fiscales y semifiscales, las instituciones fiscales y semifiscales de administración autónoma, las instituciones y organismos autónomos del Estado y las Municipalidades;
- Las instituciones exentas por leyes especiales;
- Las instituciones de ahorro y previsión social que determine el Presidente de la República. La asociación del Boy Scouts de Chile y las Instituciones de Socorros Mutuos afiliadas a la Confederación de Mutualistas de Chile;
- Las instituciones de beneficencia que determine el Presidente de la República. Sólo pueden impetrar este beneficio aquellas instituciones que no persigan fines de lucro y que, de acuerdo a sus estatutos, tengan por objeto principal proporcionar ayuda material o de otra índole a personas de escasos recursos económicos;
- Los comerciantes ambulantes, siempre que no desarrollen otra actividad gravada en esta categoría;
- Las empresas individuales no acogidas al **Art. 14 ter** que obtengan rentas líquidas de esta categoría conforme al **Art. 20 N°1, N°3, N°4 y N°5**, que no excedan en conjunto de 1 UTA.

Con todo, las primeras tres exenciones mencionadas no rigen respecto de las empresas que pertenecen a las instituciones mencionadas en dichas exenciones, ni de las rentas clasificadas en el **Art. 20 N°3 y N°4**.

8. Otras Formas de Determinación del Impuesto de Primera Categoría

Como dijimos anteriormente, la renta líquida imponible puede calcularse de varias formas, lo cual depende de factores distintos.

Cuando el contribuyente tributa en base a **renta efectiva**, puede determinar tal renta efectiva:

- Según contabilidad completa;

- Según un contrato de arrendamiento;
- Según contabilidad simplificada.

Por otra parte, puede ocurrir, en ciertos casos especiales, que el contribuyente tribute en base a **renta presunta**, materia que regula el **Art. 34**.

Ya estudiamos la determinación de la renta líquida imponible en base a renta efectiva según contabilidad completa, lo cual es la regla general, por lo que pasamos a estudiar las demás formas de determinación.

A) Determinación en Base a Renta Efectiva Según Contrato

La **determinación en base a un contrato** es una posibilidad que estudiamos a propósito del **Art. 20 N°1 b)**.

Básicamente, si un contribuyente no declara su renta efectiva en base a contabilidad completa, y da en arrendamiento, subarrendamiento, usufructo u otra forma de cesión o uso temporal, bienes raíces, se grava la renta efectiva de dichos bienes, acreditada mediante el respectivo contrato, sin deducción alguna.

B) Determinación en Base a Renta Efectiva Según Contabilidad Simplificada

La **determinación en base a contabilidad simplificada** es una posibilidad que se otorga para las micro, pequeñas y medianas empresas, y está establecida en el **Art. 14 ter A**.

El **Art. 14 ter** regula regímenes especiales para las micro, pequeñas y medianas empresas, siendo un artículo de gran extensión, que cuenta con tres letras.

La letra **B** establece que las empresas con ingresos inferiores a 100.000 UF quedan exentas del impuesto adicional por gastos de publicidad en servicios tecnológicos.

La letra **C** aplica para empresas cuyo promedio anual de ingresos del giro no supera las 100.000 UF en los tres últimos ejercicios comerciales, las cuales tienen el beneficio de poder deducir de su renta líquida imponible un monto de hasta el 50% de la renta líquida imponible que se mantenga invertida en la empresa, siendo un incentivo al ahorro.

Ahora bien, la letra que nos importa en este punto es la **A**, que establece la posibilidad para las Pymes de llevar contabilidad simplificada.

En términos básicos, la base imponible del impuesto de primera categoría del régimen simplificado corresponde a la diferencia entre los ingresos percibidos y egresos efectivamente pagados por el contribuyente, mientras que la base imponible de los impuestos global complementario o adicional corresponde a aquella parte de la base imponible del impuesto de primera categoría que se atribuya a cada dueño, socio, comunero o accionista.

Es básicamente un flujo de caja, sin que se deban aplicar las normas de corrección monetaria, deducción de gastos, etc.

Con la modernización tributaria busca cambiarse esto, disponiendo que estos contribuyentes lleven contabilidad completa, pero pudiendo optar a la contabilidad simplificada.

C) Determinación en Base a Renta Presunta

La **renta presunta** está regulada en el **Art. 34**, y otorga a ciertos contribuyentes la opción de pagar el impuesto de primera categoría sobre determinadas presunciones de base imponible. No se determina una base real de las ganancias, sino que existe una presunción legal.

Esto, no obstante, cuenta con una serie de limitaciones, que se refieren a los contribuyentes que pueden acogerse a este sistema, a los giros que deben desarrollar, y a los ingresos que tengan.

En cuanto a los **contribuyentes que pueden acogerse a este sistema**, el **Art. 34 N°1 Inc. 4°** dispone que sólo pueden hacerlo las personas naturales que actúen como empresarios individuales, las empresas individuales de responsabilidad limitada y las comunidades, cooperativas, sociedades de personas y sociedades por acciones, conformadas en todo momento, desde que se incorporan a este régimen, y mientras se mantengan acogidos a él, sólo por comuneros, cooperados, socios o accionistas que sean personas naturales.

Además, deben ser sociedades operativas, lo cual significa que sus ingresos por inversiones pasivas no pueden exceder del 10% de sus ingresos brutos totales del año comercial respectivo. Excluye por tanto a las sociedades de inversión.

Luego, en cuanto al **giro que deben desarrollar**, en virtud del **Art. 34 N°1 Inc. 1°**, éste debe necesariamente consistir en la explotación de bienes raíces agrícolas, la minería o el transporte terrestre de carga o pasajeros.

Por otro lado, respecto del **monto de las ventas y capital inicial**, también existen limitaciones para poder acogerse a este sistema, los cuales varían según cuál sea el rubro:

- Tratándose de la actividad agrícola, las ventas o ingresos netos anuales no pueden exceder de 9.000 UF, y el capital inicial no puede ser superior a 18.000 UF;
- Tratándose de la actividad de transporte, los ingresos netos anuales no pueden exceder de 5.000 UF, y su capital inicial no puede ser superior a 10.000 UF;
- Tratándose de la actividad minera, los ingresos netos anuales no pueden exceder de 17.000 UF, y el capital inicial no puede ser superior a 34.000 UF.

Para determinar estos límites, se consideran todas las ventas efectuadas por el contribuyente en el ejercicio respectivo, salvo las ventas ocasionales de bienes muebles o inmuebles que formen parte del activo fijo.

Por otra parte, cabe destacar que existen normas de relación muy estrictas, ya que esto podría dar paso a elusiones. Por ejemplo, si una sociedad tuviese un terreno agrícola que produce 30.000 UF al año, podría dividir la sociedad en cuatro, produciendo cada una 7.500 UF, y pudiendo acogerse al sistema de renta presunta.

Por lo mismo, en estos casos, el monto de las ventas se suma entre las personas relacionadas, para evitar de tal forma un mal uso de este sistema, que está pensado como un beneficio para pequeños contribuyentes.

Si se exceden los límites que dispone este artículo, se debe llevar contabilidad completa, o bien contabilidad simplificada si se cumplen los requisitos para ello.

Luego, respecto de la renta que se les presume, debemos nuevamente distinguir:

- En la actividad agrícola, se presume que la renta equivale a un 10% del avalúo fiscal del bien raíz;
- En la actividad de transportes, se presume que la renta equivale a un 10% del valor corriente en plaza del vehículo, valor que fija el Servicio;
- Para la actividad minera, la presunción varía según el valor del cobre, fluctuando dentro de un rango de entre 4% y 20%.

Cabe destacar, por último, el **Art. 35**, que establece otra posibilidad de presumir la renta de un contribuyente, aunque en este caso es más bien una facultad del Servicio, que apunta a los casos en que no es posible determinar la renta líquida de un contribuyente, dando la

posibilidad de presumir que esa renta es equivalente al 10% del capital de la empresa o de un porcentaje de las ventas que tenga el contribuyente.

Cuando la renta líquida imponible no puede determinarse clara y fehacientemente, por falta de antecedentes o cualquiera otra circunstancia, se presume que la renta mínima imponible de las personas sometidas al impuesto de primera categoría es igual al 10% del capital efectivo invertido en la empresa o a un porcentaje de las ventas realizadas durante el ejercicio, el que determina la Dirección Regional, tomando como base, entre otros antecedentes, un promedio de los porcentajes obtenidos por este concepto o por otros contribuyentes que giren en el mismo ramo o en la misma plaza. Corresponde, en cada caso, al Director Regional, adoptar una u otra base de determinación de la renta.

No se aplican estas presunciones cuando, a juicio de la Dirección Regional, no puede determinarse la renta líquida imponible debido a un caso fortuito.

Unidad V - Artículo 14 de la Ley Sobre Impuesto a la Renta

1. Introducción

Sabemos que Chile tiene un sistema integrado, lo cual significa que los contribuyentes de primera categoría tributan en dos etapas, es decir, primero la sociedad paga el impuesto de primera categoría, y luego los socios o accionistas pagan personalmente los impuestos finales, que son el impuesto global complementario o el impuesto adicional, según corresponda.

El **Art. 14** se encarga, a través de sus reglas y registros, de comunicar el impuesto de primera categoría con estos impuestos finales, armonizando de tal forma el sistema integrado.

Hemos dicho anteriormente que la lógica detrás del sistema integrado, al momento de su creación, era que las utilidades se mantuvieran en la empresa, y por lo mismo, la tasa del impuesto de primera categoría era muy baja, mientras que la tasa del impuesto global complementario era altísima.

Ahora bien, la brecha entre las tasas se ha ido disminuyendo, y si en sus inicios podíamos ver una relación de 10%-50%, a día de hoy es de 27%-35%.

En 2014 se intentó cambiar la lógica, estableciendo solamente el sistema de renta atribuida, y ello se debía a que ya no había problemas de financiamiento, ya que las empresas, a día de hoy, pueden acceder fácilmente al financiamiento externo.

Al establecer sólo el sistema de renta atribuida, todas las rentas que generara la empresa terminarían pagando impuestos, fueran distribuidos o no los dividendos, terminando de tal forma con la postergación de los impuestos, ya que al ver los FUT de los contribuyentes, se veía que acumulaban miles de millones de pesos, permitiéndose una postergación eterna.

Sin embargo, y tras negociaciones políticas, se acordó que la ley contemplara el sistema parcialmente integrado del **Art. 14 B)**, que permite la postergación, manteniendo la lógica histórica.

Se critica que es demasiado complejo tener dos sistemas paralelos, y el proyecto de modernización propone volver a un sistema totalmente integrado, gatillando el impuesto final sólo en la medida en que se retire.

El **Art. 14** es de gran extensión, y a efectos de su estudio, es conveniente que ordenemos su estructura:

- Los primeros seis incisos establecen reglas generales, aplicables a todas las letras;
- La letra **A)** contempla el sistema de renta atribuida;
- La letra **B)** contempla el sistema parcialmente integrado;
- La letra **C)** regula el tránsito de la primera categoría a los impuestos finales para aquellos contribuyentes que no llevan contabilidad completa;
- La letra **D)** contiene normas de armonización, para casos como la fusión de dos empresas acogidas a sistemas distintos, o casos en que se busca cambiar de sistema, por ejemplo;
- La letra **E)** establece normas de información que los contribuyentes deben otorgar al Servicio.

Cabe destacar que existe aquí una de las normas más peligrosas que hay en toda la ley, la cual establece sanciones penales para los contribuyentes que postergan los impuestos finales de forma dolosa.

2. Parte General del Artículo 14

A) Inciso Primero

Conforme al **Art. 14 Inc. 1º**, las rentas que se determinen a un contribuyente sujeto al impuesto de la primera categoría se gravarán respecto de éste, de acuerdo con las normas del Título II, sin perjuicio de las partidas que deban agregarse a la renta líquida imponible de esa categoría conforme a este artículo.

En términos más simples, nos dice a quién se aplica este artículo, ya que no todos los contribuyentes de primera categoría que llevan contabilidad completa están sujetos al **Art. 14**, ya que éste regula la relación entre el impuesto de primera categoría y los impuestos finales, y existen ciertas entidades en que no se pagan impuestos finales, ya que no tienen dueños y no distribuyen dividendos, como los partidos políticos o las fundaciones.

Estos contribuyentes se sujetan a la regla general, es decir, un impuesto de primera categoría con tasa del 25%.

B) Inciso Segundo

Art. 14 Inc. 2º: *“Los contribuyentes que sean empresarios individuales, empresas individuales de responsabilidad limitada, comunidades, sociedades por acciones, contribuyentes del artículo 58 número 1 y sociedades de personas, excluidas las sociedades en comandita por acciones, todos ellos obligados a declarar sobre la base de sus rentas efectivas según contabilidad completa, cuyos propietarios, comuneros, socios o accionistas sean exclusivamente personas naturales con domicilio o residencia en el país y/o contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile, podrán optar por aplicar las disposiciones de las letras A) o B) de este artículo. Los demás contribuyentes aplicarán las disposiciones de la letra B)”*.

El **Art. 14 Inc. 2º** establece a los contribuyentes de primera categoría que llevan contabilidad completa y que pueden optar entre un sistema u otro, y aunque la disposición habla en sentido positivo, es más fácil entenderla en sentido negativo, ya que, básicamente, las sociedades que no pueden elegir entre un sistema u otro son la sociedad anónima y las sociedades en comandita por acciones.

Estas sociedades deben, necesariamente, aplicar las disposiciones del **Art. 14 B)**, es decir, acogerse al sistema parcialmente integrado.

Ahora bien, nos da también otro requisito, consistente en que los propietarios, comuneros, socios o accionistas de estas entidades deben necesariamente ser personas naturales con domicilio o residencia en el país, y/o contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile. Lo normal es que las personas naturales con domicilio o residencia en Chile paguen el impuesto global complementario, y que los contribuyentes sin domicilio o residencia en Chile paguen el impuesto adicional, por lo que hablamos de impuestos finales, y de ello se desprende que debe existir una relación directa entre los propietarios y las entidades para que pueda optarse por el sistema del **Art. 14 A)**.

C) Inciso Tercero

El **Art. 14 Inc. 3º** establece reglas supletorias para las entidades que pueden optar por un sistema u otro, pero que no lo hacen.

De esta forma, se sujetan al sistema del **Art. 14 A)**, cuando no ejercen la opción referida en el **inc. 2º** en la oportunidad y forma correspondiente, las empresas individuales, empresas individuales de responsabilidad limitada, comunidades y sociedades de personas, excluidas las sociedades en comandita por acciones, cuyos propietarios,

comuneros o socios sean exclusivamente personas naturales con domicilio o residencia en el país.

Por otra parte, los demás contribuyentes que, pudiendo hacerlo, no ejercen la opción para tributar conforme a las reglas de la letra **A)**, deben aplicar las disposiciones del **Art. 14 B)**. Por descarte de lo que dispone la primera parte del inciso, esto aplica para las Sociedades por Acciones y para las entidades que tienen propietarios, comuneros o socios que no sean residentes o domiciliados en Chile.

D) Inciso Cuarto

Tenemos luego el **inc. 4º**, que se encarga de regular la oportunidad en que los contribuyentes deben ejercer la opción por uno u otro sistema.

Esto debe hacerse, cuando corresponde ejercer la opción, dentro del plazo de inicio de actividades que regula el **Art. 68 CT**, que es de dos meses.

Ahora, respecto de aquellos contribuyentes acogidos a sistemas de tributación distintos y que quieran optar por declarar sus rentas efectivas según contabilidad completa conforme a los sistemas del **Art. 14 A)** o **B)**, deben ejercer la opción desde el 1º de Enero al 30 de Abril del año calendario en que se incorporan al régimen correspondiente, cumpliendo con los demás requisitos que establece el **inc. 6º**.

E) Inciso Quinto

Conforme al **inc. 5º**, los contribuyentes deben mantenerse en el régimen de tributación que les corresponda durante al menos cinco años comerciales consecutivos.

Transcurrido tal período, pueden cambiarse al régimen alternativo cumpliendo los requisitos legales para tal efecto, y debiendo mantenerse en el nuevo régimen durante al menos cinco ejercicios comerciales consecutivos.

Esta nueva opción debe ejercerse desde el 1º de Enero al 30 de Abril del año calendario en que ingresan al nuevo régimen.

Ahora bien, ya vimos que no todos los contribuyentes pueden optar entre un sistema y otro, por lo que, por ejemplo, si una sociedad anónima quisiera acogerse al sistema del **Art. 14 A)**, necesariamente tendría que transformarse o ser absorbida por una sociedad que no sea del mismo tipo.

F) Inciso Sexto

Tenemos por último el **inc. 6º**, que establece las formalidades que deben cumplirse para poder ejercer esta elección, distinguiendo según el tipo de empresa de que se trate.

En primer lugar, los empresarios individuales, las empresas individuales de responsabilidad limitada y los contribuyentes del **Art. 58 N°1** (establecimientos permanentes), deben presentar ante el Servicio, en la oportunidad señalada, una declaración suscrita por el contribuyente, en la que se contenga la decisión de acogerse a los regímenes de las letras **A)** o **B)**, según corresponda.

Todas estas entidades tienen en común que tienen un solo dueño, y ya que no es necesario poner de acuerdo a varias personas, basta con una declaración ante el Servicio.

En segundo lugar, tratándose de las comunidades, la declaración en que se ejerce el derecho a opción debe ser suscrita por todos los comuneros, quienes deben adoptar por unanimidad dicha decisión.

Por último, en el caso de las sociedades de personas y sociedades por acciones, la opción se ejerce presentando la declaración suscrita por la sociedad, acompañada de una escritura pública en que conste el acuerdo unánime de todos los socios o accionistas.

Ahora bien, cuando las sociedades por acciones ejercen la opción para acogerse al régimen de renta atribuida, cumpliendo los requisitos legales para tal efecto, la cesión de las acciones efectuada a una persona jurídica constituida en el país o a otra entidad que no sea una persona natural con domicilio o residencia en Chile o a un contribuyente sin domicilio ni residencia en Chile, debe ser aprobada previamente en junta de accionistas por la unanimidad de éstos.

Esto debe establecerse en los estatutos de la sociedad por acciones, y si se incumple la declaración, se estipula algo en contra, o simplemente se enajenan las acciones a un tercero que no sea una persona natural con domicilio o residencia en el país o un contribuyente sin domicilio ni residencia en Chile, la sociedad no puede acogerse al régimen de renta atribuida, o debe abandonarlo.

Por último, la parte final del **inc. 6°** señala que, cuando las entidades o personas a que se refiere este inciso actúan a través de sus representantes, ellos deben estar facultados expresamente para el ejercicio de la opción.

3. Art. 14 A): Régimen de Renta Atribuida

A) Introducción

El **Art. 14 A)** fue introducido por la reforma tributaria del 2014, y aplica para los contribuyentes obligados a declarar sus rentas efectivas según contabilidad completa, sujetos al régimen de impuesto de primera categoría con imputación total de crédito en los impuestos finales.

Las características de este régimen son:

- La tasa del impuesto de primera categoría para los contribuyentes acogidos a este régimen es del 25%;
- Los propietarios, accionistas o dueños del contribuyente acogido a este régimen tributan en su impuesto global complementario sobre rentas atribuidas en el mismo ejercicio en que la sociedad genera la renta, sin importar si existe o no un retiro;
- Es un régimen totalmente integrado, ya que lo pagado puede usarse íntegramente como crédito contra el impuesto final.

Como hemos dicho antes, este régimen permite pagar menos que el contemplado en el **Art. 14 B)**, pero no tiene la ventaja de permitir una postergación del impuesto, ya que las rentas se atribuyen, siendo irrelevante si es que distribuyeron utilidades.

La renta atribuida está definida en el **Art. 2° N°2**, que la entiende como aquella que, para efectos tributarios, corresponde total o parcialmente a los contribuyentes de los impuestos global complementario o adicional, al término del año comercial respectivo, atendido su carácter de propietario, comunero, socio o accionista de una empresa sujeta al impuesto de primera categoría conforme a las disposiciones del **Art. 14 A)**, **Art. 14 C)** y **Art. 14 ter A)**, y demás normas legales, en cuanto se trate de rentas percibidas o devengadas por dicha empresa, o aquellas que le hubiesen sido atribuidas de empresas en que ésta participe y así sucesivamente, hasta que el total de las rentas percibidas, devengadas o atribuidas a dichas empresas, se atribuyan a los contribuyentes de los impuestos global complementario o adicional en el mismo año comercial, para afectarse con el impuesto que corresponda.

En términos más simples, podemos entender la renta atribuida como aquella que le corresponde al contribuyente de impuestos finales por su participación en una sociedad acogida al **Art. 14 A)**, **Art. 14 C)** o **Art. 14 ter A)**.

El **Art. 14 C)** se refiere a otros contribuyentes de primera categoría, como aquellos que determinan su renta líquida imponible en base a renta presunta, o aquellos que lo hacen en base a renta efectiva, pero según un contrato de arrendamiento.

Por su parte, el **Art. 14 ter A)** regula un régimen especial para la inversión, capital de trabajo y liquidez de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Lo importante es que este régimen intenta perseguir siempre al contribuyente final, por lo que si una persona es accionista de una sociedad acogida a este sistema, que a su vez tiene inversiones en una sociedad no acogida a tal sistema, las rentas de la empresa que no está acogida a esta modalidad igualmente tendrán que ser reconocidas por la persona que es accionista de la primera empresa.

El sólo hecho de ser propietario, comunero, socio o accionista de esta empresa obliga a la persona que paga impuestos finales a reconocer su proporción en las rentas de la sociedad.

B) Formas de Atribución

En cuanto a la forma en que se atribuyen las rentas entre los socios, comuneros, propietarios o accionistas, deben seguirse las reglas dispuestas por el **Art. 14 A) N°3**, el cual señala las siguientes normas:

- La atribución de tales rentas debe efectuarse en la forma en que los socios, comuneros o accionistas hayan acordado repartir sus utilidades, siempre y cuando se haya dejado expresa constancia del acuerdo respectivo o de la forma de distribución en el contrato social, los estatutos, o en el caso de las comunidades, en una escritura pública, y en cualquiera de los casos se haya informado de ello al Servicio, en la forma y plazo que éste fije mediante resolución;
- Si la regla anterior no es aplicable, la atribución de estas rentas se efectúa en la misma proporción en que los socios o accionistas hayan suscrito y pagado o enterado efectivamente el capital de la sociedad, negocio o empresa.

Si sólo se ha enterado una parte del capital, la atribución total de la renta se efectúa considerando la parte efectivamente enterada.

Si no se hubiere enterado capital, la atribución se efectúa en la proporción en que éste se haya suscrito.

En los casos de empresarios individuales, empresas individuales de responsabilidad limitada y contribuyentes del **Art. 58 N°1**, las rentas o cantidades se atribuyen en su totalidad a los empresarios o contribuyentes respectivos.

En el caso de los comuneros, se atribuyen en proporción a su cuota o parte en el bien de que se trate.

Todas estas circunstancias deben también ser informadas al Servicio, en la forma y plazo que éste determine mediante resolución.

Ahora, si bien la norma otorga la opción de llegar a un acuerdo en la forma de distribuir utilidades, y determinar según ello la atribución, lo acordado debe tratarse de una fórmula determinable.

Es muy relevante que el acuerdo obedezca a alguna razón de negocios o económica que explique una distribución distinta a la participación en el capital.

La idea de esta norma es otorgar flexibilidad, pero debe tener una justificación económica.

C) Rentas que Deben Atribuirse

El **Art. 14 A) N°2** regula las rentas que debe atribuir la sociedad a sus accionistas, las cuales son:

- El saldo positivo que resulte en la determinación de la renta líquida imponible, y las rentas exentas del impuesto de primera categoría u otras cantidades que no formen parte de la renta líquida imponible, pero que igualmente se encuentren gravadas con los impuestos finales.
Sólo si la empresa generó utilidades existirá atribución, y es necesario señalar que si la empresa tiene pérdidas que deducir a la renta líquida imponible, el accionista no puede aprovecharse de tales pérdidas para reducir la base imponible de su impuesto final;
- Las rentas o cantidades atribuidas a la empresa en su carácter de propietario, socio, comunero o accionista de otras empresas, comunidades o sociedades, sea que éstas determinen su renta efectiva en base a medios que no sean la contabilidad completa o estén acogidas al régimen especial del **Art. 14 ter A)**.
Estas rentas se atribuyen a todo evento, independientemente de que la empresa o sociedad determine una pérdida tributaria al término del ejercicio respectivo;
- Las rentas o cantidades afectas a los impuestos finales, percibidas a título de retiros o distribuciones de otras empresas, comunidades o sociedades, cuando no resulten absorbidas por pérdidas.
Esto funciona como una excepción al **Art. 39 N°1**, que exime del impuesto de primera categoría a las rentas generadas por sociedades en que el contribuyente tiene participación.

D) Registros

El **Art. 14 A) N°4** contempla una serie de registros que deben llevar los contribuyentes de primera categoría que declaran su renta según contabilidad completa, acogidos a este régimen.

Estos registros se llevan para el control de la tributación que afecta a estos contribuyentes, y son los siguientes:

- **Registro de Rentas Atribuidas Propias (RAP)**
Al término del año comercial respectivo, se debe registrar el saldo positivo que resulte en la determinación de la renta líquida imponible, lo cual se atribuye a los accionistas respecto de sus impuestos finales.
Se hace básicamente para saber cuáles rentas ya cumplieron íntegramente con su tributación, ya que pueden no ser retiradas por los accionistas, y al ser retiradas, cuando se encuentren en este registro, no deberán pagar impuestos nuevamente.
Algunos incluyen aquí un subregistro llamado **Registro de Rentas Atribuidas de Terceros (RAT)**, en el que deben registrarse las rentas que le hubieren sido atribuidas a la empresa, atendido su carácter de propietaria, comunera, socia o accionista de otra empresa.
- **Registro de Diferencias entre la Depreciación Normal y Acelerada (DDAN)**
En este registro debe anotarse la diferencia entre la depreciación normal y acelerada cuando se aplica el régimen de depreciación acelerada, ya que éste sólo beneficia a la empresa que paga el impuesto de primera categoría, y no al contribuyente final.
Ahora bien, estas sumas sólo van a estar afectas a impuestos finales cuando sean retiradas, remesadas o distribuidas.

- **Registro de Rentas Exentas e Ingresos No Renta (REX)**

En este registro se anotan, al término del año comercial, las rentas exentas de impuestos finales y los ingresos no constitutivos de renta obtenidos por el contribuyente, así como todas aquellas cantidades de la misma naturaleza que perciba a título de retiros o dividendos provenientes de otras empresas.

Estas rentas no se atribuyen, y sólo se imputan cuando existe un retiro efectivo de ellas.

- **Registro de Saldo Acumulado de Créditos (SAC)**

Las cantidades que se anotan en este registro son los créditos que haya ido acumulando la empresa, pero esto puede ser raro en aquellas acogidas a este régimen, ya que si se atribuyen las utilidades de inmediato, lo normal es que se retiren de inmediato y se use el crédito.

Ahora bien, hay casos en que puede ocurrir, como cuando existe un cambio de régimen, un proceso de fusión, un término de giro para cuyo impuesto se tiene un crédito en el SAC, o simplemente porque la sociedad tenía créditos acumulados antes de la entrada en vigencia de este régimen.

Ahora bien, para estos efectos, hay que distinguir según la fecha del crédito, ya que si los créditos estaban acumulados desde antes de la entrada en vigencia de la **Ley N°20.899**, es decir, hasta el 31 de Diciembre de 2016, aplica lo registrado en el antiguo FUT.

Anteriormente, para hacer el retiro, se imputaba de forma cronológica según lo registrado en el FUT, pudiendo aplicar en contra del impuesto el crédito correspondiente a tal año.

El problema es que en el FUT se registraban tanto los créditos acumulados como las utilidades acumuladas, pero con su eliminación y la entrada del SAC, las utilidades acumuladas que estaban en el FUT dejaron de estar registradas, por lo que se entiende que quedan en el último orden de imputación.

E) Orden de Imputación

Acogida la sociedad a este régimen, cuando se retiren las utilidades, se van a imputar en primer término a aquellas registradas en el RAP, por lo que lo imputado a tal registro no pagará impuestos.

Luego, se imputarán al DDAN, lo cual sí estará afecto a impuestos finales.

Luego, se imputarán al REX, primero a las rentas exentas y luego a los ingresos no renta, lo cual se explica porque las rentas exentas igualmente aumentan la base imponible de los impuestos finales.

Pasamos tras ello al exceso tributable, es decir, a rentas que no están dentro de los registros anteriores, y que deben pagar impuestos finales.

Contra todo ello, se podrán aplicar los créditos que se encuentren en el SAC.

Así, por ejemplo, si hay 20 en cada registro y retiro 100, las 20 primeras se imputan al RAP, y no pagan impuestos. Luego, las segundas 20 se imputan al DDAN, lo cual sí paga impuestos. Las terceras 20 se imputan al REX, lo cual tampoco paga impuestos, y todo el exceso pagará normalmente, por lo que finalmente, de las 100 retiradas, hay 40 que no pagan impuestos finales, y contra los 60 que sí pagan, puede utilizarse como crédito lo que exista en el SAC, si es que existe algo.

Ahora, esto puede ser más complejo. Por ejemplo, si hay dos socios, uno que retira 70 en marzo y otro que retira 30 en abril, tenemos un retiro total de 100.

La imputación se hace de forma proporcional según las sumas retiradas, dentro de cada registro, por lo que el primer socio imputará lo retirado a un 70% de cada registro, y el segundo socio a un 30% de cada registro.

Ahora bien, respecto de los créditos que están en el SAC, debemos distinguir según los créditos sean anteriores o posteriores a la entrada en vigencia de la **Ley N°20.899**.

Primero se imputa al crédito posterior, y se calcula el crédito dividiendo la tasa de primera categoría en 100 menos la tasa de primera categoría, es decir, 25 dividido en 75, lo cual resulta en un 33,3%.

Esto no significa, sin embargo, que contra el total se pueda usar un 33,3% de crédito, sino que ello será el máximo, ya que si con el crédito que se tiene en el SAC sólo alcanza para un crédito del 30%, eso será lo que puede usarse.

En cuanto a los montos que estaban en el SAC con anterioridad a la entrada en vigencia de la **Ley N°20.899**, se calcula un promedio sobre el monto de las utilidades totales acumuladas hasta tal fecha, y tal es la tasa de crédito que puede usarse.

F) Consideraciones Finales

Es posible que las rentas se atribuyan entre los socios en la misma proporción, pero que luego la proporción de lo efectivamente distribuido sea desigual, pero ya que el RAP es general y no personal, se calcula por atribución y no por distribución, por lo que la ley no permite hacer nada en tales casos para corregirlo, lo cual puede ser injusto.

El **Art. 14 A) N°6** regula ciertas **obligaciones de información** que tienen los contribuyentes de primera categoría acogidos a este sistema para con el Servicio, debiendo informarle anualmente, en la forma y plazo que éste determine mediante resolución:

- El o los criterios sobre la base de los cuales se acordó o se estableció llevar a cabo retiros, remesas o distribuciones de utilidades o cantidades, y que haya servido de base para efectuar la atribución de rentas o cantidades en el año comercial respectivo, con indicación del monto de la renta o cantidad generada por el mismo contribuyente o atribuida desde otras empresas, comunidades o sociedades, que a su vez se le atribuya a los dueños, socios, comuneros o accionistas respectivos;
- El monto de los retiros, remesas o distribuciones efectivas que se realicen en el año comercial respectivo, con indicación de los beneficiarios de dichas cantidades, la fecha en que se hayan efectuado, el registro al cual resultaron imputados, y si se trata de rentas afectas a impuesto, si están exentas o no gravadas;
- El remanente proveniente del ejercicio anterior, aumentos o disminuciones del ejercicio, así como el saldo final que se determine para cada uno de los registros, y las diferencias entre la depreciación acelerada y la normal que mantenga la empresa, determinada bien por bien.

En cuanto a la conveniencia de este sistema, es más aconsejable cuando las empresas acogidas igualmente retirarán las utilidades a final del ejercicio comercial, ya que si no van a postergar el impuesto, es mejor este sistema, ya que se paga menos.

Cuando una sociedad tiene por objeto hacer inversiones a largo plazo, esta modalidad no es conveniente.

4. Art. 14 B): Régimen Semi-Integrado**A) Introducción**

El **Art. 14 B)** establece el sistema semi-integrado o parcialmente integrado, el cual cuenta con las siguientes características:

- La tasa del impuesto de primera categoría para los contribuyentes acogidos a este régimen es del 27%;
- El crédito que se otorga está sujeto a una restitución de un 35%, lo cual significa que el contribuyente del impuesto final debe restituir parte del crédito;
- Se tributa en base a retiros, y no en base a renta atribuida, por lo que es posible una postergación del impuesto final.

Este régimen es más caro que el anterior, y no sólo porque la tasa del impuesto de primera categoría es más alto, sino porque el contribuyente no puede usar la totalidad del crédito en contra de su impuesto global complementario o adicional.

Imaginemos que la sociedad distribuyó dividendos por 100, y que el accionista está en el tramo más alto del global complementario (35%).

Si la sociedad generó una utilidad de 100, que fue lo retirado por el accionista, éste podrá, en principio deducir en contra del 35% un 27%, por lo que estaría pagando un 8%.

Sin embargo, la ley además lo obliga a restituir un 35% del crédito por lo pagado por la empresa, es decir, un 9,45%, por lo que finalmente pagará el 27% con la sociedad, más un 8% del exceso del global complementario contra el crédito, más un 9,45% que corresponde a la restitución del crédito, para un total del 44,45%.

Podemos ver que es mucho más caro que en el primer sistema, donde, aplicando los mismos supuestos de hecho, llegaríamos a un 35%.

Sin embargo, este sistema tiene la ventaja de que se calcula sobre las sumas efectivamente retiradas, por lo que permite una postergación del impuesto.

Ahora bien, este sistema presenta ciertos problemas.

En primer lugar, la tasa final es siempre la misma, por lo que el impuesto pierde su progresividad, perjudicando a las micro, pequeñas y medianas empresas acogidas a este sistema.

En segundo lugar, en los convenios de doble tributación internacional, para poder conciliar nuestro sistema con el sistema desintegrado que tiene la gran mayoría de los países, se introduce la cláusula Chile, lo cual permite el uso del crédito completo a los contribuyentes del impuesto adicional domiciliados en los países con los que se tenga convenio, teniendo derecho al crédito completo y a la postergación del impuesto, lo cual es un beneficio que no tienen los demás contribuyentes en caso alguno.

Entrando al artículo propiamente tal, el **Art. 14 B) N°1** nos dice que los empresarios individuales, contribuyentes del **Art. 58 N°1**, propietarios, socios, comuneros y accionistas de empresas que declaren renta efectiva según contabilidad, acogidos a este régimen, quedan gravados con los impuestos finales sobre todas las cantidades que a cualquier título retiren, les remesen, o les sean distribuidas desde la empresa, comunidad o sociedad respectiva, salvo que se trate de ingresos no renta o de devoluciones de capital y sus reajustes.

B) Registros

El régimen parcialmente integrado funciona sobre registros distintos al régimen de renta atribuida, los cuales pasamos a analizar.

- **Registro de Rentas Afectas a los Impuestos Global Complementario o Adicional (RAI)**

Es el principal registro que contempla este régimen, y obedece a una lógica distinta al RAP, ya que no se calcula según las rentas generadas por la empresa, sino que en base al capital propio tributario de la misma, aplicando ciertos ajustes. Partimos desde la base del valor positivo del capital propio tributario, al cual se le restan las cantidades no constitutivas de renta, como el capital aportado o las cantidades registradas en el REX, lo cual otorga el monto de RAI sobre el cual se debe tributar.

Se controlan todas las cantidades que genera la empresa y que se afectan con impuestos finales.

Cuando la reforma introdujo este régimen, muchas empresas tenían mal determinados sus capitales propios tributarios, ya que no era tan relevante, salvo para el pago de patentes municipales, y por lo tanto no se llevaba tan cuidadosamente.

Por ello, el proyecto nuevo propone un impuesto sobre las diferencias de capital propio tributario que se hubieren determinado para corregir estos errores.

Las utilidades acumuladas quedan dentro de este registro, ya que forman parte del patrimonio de la empresa, por lo que aquí no se generó el problema que quedó en el sistema de renta atribuida, en el cual las utilidades acumuladas no quedaron dentro de ningún registro.

- **Registro de Diferencias entre la Depreciación Acelerada y la Depreciación Normal (DDAN)**

Sigue la misma lógica que en el **Art. 14 A**), aplicando las mismas reglas.

- **Registro de Rentas Exentas e Ingresos No Renta (REX)**

También funciona de la misma forma que en el **Art. 14 A**), y es importante remarcar que hablamos de rentas exentas del impuestos finales, y no de impuesto de primera categoría. La diferencia es que aquí no hay atribución.

- **Registro de Saldo Acumulado de Créditos (SAC)**

Al igual que con el régimen del **Art. 14 A**), se debe distinguir según la fecha del crédito, y para aquellos generados con anterioridad a la entrada en vigencia de la **Ley N°20.899**, no existe restitución del crédito conforme a las normas del **Art. 14 B**).

C) Orden de Imputación

Para la aplicación de los impuestos finales, los retiros, remesas o distribuciones se imputan en primer término a las rentas o cantidades afectas a dichos tributos que mantenga la empresa anotadas en el RAI, luego al DDAN, y luego al REX.

Esta imputación se efectúa en la oportunidad y en el orden cronológico en que los retiros, remesas o distribuciones se efectúan, considerando las sumas registradas según su saldo al término del ejercicio inmediatamente anterior.

Así, por ejemplo, si al final del ejercicio del 2018 hay 100 en cada registro, y cada uno de los dos socios retira 100, los 100 primeros que se retiran se imputan al RAI, y los segundos 100 al DDAN.

Ahora, si retiraran 100 más cada uno, los primeros 100 se imputarían al REX, pero con los siguientes 100 hay un exceso, ya que no queda nada en los registros.

Por ello, la ley permite que estos excesos se consideren como retiros provisorios, lo cual significa que su imputación queda pendiente, y se imputa al año del retiro.

Así, siguiendo el mismo ejemplo, si se agotó lo que teníamos al cierre del ejercicio del 2018, y retiro 100 que exceden los registros en octubre de 2019, se consideran como provisorios y se imputarán a los registros que se determinen en diciembre de 2019.

Ahora bien, si es tan grande el retiro que también excede de los registros del año del retiro, se debe tributar por el total del exceso.

Sabiendo a qué registro se debe imputar el retiro, podemos luego ver el SAC, para saber si existe un crédito asociado.

Nuevamente tendremos que examinar si el crédito es anterior o posterior a la entrada en vigencia de la ley **N°20.899**.

Si el crédito es posterior, la tasa máxima de crédito se calcula dividiendo la tasa del impuesto de primera categoría por la diferencia entre 100 y la tasa del impuesto de primera categoría, es decir, 27 dividido en 73, lo cual otorga una tasa de crédito máxima del 36,98%. Si lo que existe en el SAC es menor a ello, el crédito se limitará a lo que exista en el SAC.

En cuanto al crédito anterior a la reforma, se determina el crédito máximo calculando una tasa efectiva promedio, dada por el monto total de los créditos dividido por el total de las utilidades acumuladas en el antiguo FUT.

No obstante lo anterior, hay que tener cuidado en este tema con el **Impuesto Sustitutivo sobre las Rentas Acumuladas en el FUT (ISFUT)**, introducido en el **artículo primero de las disposiciones transitorias de la Ley N°20.899**.

Se trata de un régimen opcional y transitorio de declaración y pago sobre el todo o parte de las rentas acumuladas en el FUT al 31 de diciembre de los años 2015 o 2016, según corresponda, por el que pueden optar las empresas, comunidades o sociedades que sean contribuyentes de primera categoría que declaren su renta efectiva según contabilidad completa, y que hayan iniciado actividades con anterioridad al 1° de diciembre de 2015. Los contribuyentes podían optar, durante el año comercial 2016 y/o hasta el 30 de Abril de 2017, por aplicar un impuesto sustitutivo con una tasa general de 32%, o una tasa variable que equivale al promedio ponderado de las tasas más altas del impuesto global complementario que les hubiere afectado en los últimos tres años tributarios a los accionistas, socios o comuneros.

Así, para cuando existían cantidades muy altas de utilidades acumuladas en el FUT, la ley permitió esta opción a los contribuyentes, lo cual benefició la recaudación y evitó una postergación aún más prolongada del pago del impuesto, otorgando el beneficio a los contribuyentes de pagar menos si se acogían a esta opción.

La tasa variable era la más interesante, ya que si los socios, accionistas o comuneros habían tenido tasas de impuesto global complementario muy bajas, podían pagar impuestos por las utilidades de la empresa acumuladas hasta la fecha con una tasa bajísima, y retirar de tal forma las utilidades acumuladas con una carga tributaria ínfima.

D) Obligaciones de Información

Conforme al **Art. 14 B) N°4**, los contribuyentes del impuesto de primera categoría, sujetos a las disposiciones del **Art. 14 B)**, deben informar anualmente al Servicio, en la forma y plazo que éste determine mediante resolución:

- El monto de los retiros, remesas o distribuciones efectivas que se realicen en el año comercial respectivo, con indicación de los beneficiarios de dichas cantidades, la fecha en que se hayan efectuado y si se trata de rentas o cantidades afectas a los impuestos global complementario o adicional, rentas exentas, o ingresos no constitutivos de renta.
También deben informar la tasa de crédito que hayan determinado para el ejercicio, y el monto del mismo, de acuerdo al **Art. 56 N°3**, y al **Art. 63**, con indicación de si corresponde a un crédito sujeto o no a la obligación de restitución, y en ambos casos si el excedente que se determine luego de su imputación puede o no ser objeto de devolución a contribuyentes del impuesto global complementario;
- El remanente proveniente del ejercicio anterior, aumentos o disminuciones del ejercicio, así como el saldo final que se determine para los registros señalados;
- El detalle de la determinación del saldo anual de rentas o cantidades afectas a los impuestos global complementario o adicional a que se refiere el RAI, identificando los valores que han servido para determinar el capital propio tributario y el capital aportado efectivamente a la empresa más sus aumentos y disminuciones posteriores, reajustados de acuerdo a la variación del IPC entre el mes anterior en que se efectúa el aporte, aumento o disminución y el mes anterior al del término del ejercicio;
- El monto de las diferencias entre la depreciación acelerada y la normal que mantenga la empresa, determinada bien por bien, según corresponda.

El objetivo de estas obligaciones es que el Servicio tenga la información suficiente para confirmar o comparar lo informado con las declaraciones de los contribuyentes que son propietarios de estas sociedades.

5. Art. 14 C): Otros Contribuyentes

El **Art. 14 C)** regula la forma en que tributan los accionistas, socios, comuneros o propietarios de empresas que son contribuyentes de primera categoría que se encuentran en casos distintos a la regla general, que es tributar en base a renta efectiva determinada según contabilidad completa, como son los siguientes:

- Contribuyentes de primera categoría que determinan su renta líquida imponible en base a renta efectiva según un contrato de arrendamiento;
- Contribuyentes de primera categoría que determinan su renta líquida imponible en base a renta presunta;
- Contribuyentes de primera categoría cuyas rentas son exclusivamente aquellas contenidas en el **Art. 20 N°2**;
- Pymes.

En el caso de contribuyentes afectos al impuesto de primera categoría que declaren rentas efectivas y que no las determinen según contabilidad completa, las rentas y todos los ingresos o beneficios percibidos o devengados por la empresa, incluyendo las rentas que se le atribuyan o perciban por participaciones en sociedades que determinen en igual forma su renta imponible, o la determinen sobre la base de contabilidad completa, o se encuentren acogidos a lo dispuesto en el **Art. 14 ter A)**, se gravan respecto del empresario

individual, socio, comunero o accionista, con el impuesto global complementario o adicional, en el mismo ejercicio al que correspondan, atribuyéndose en la forma establecida en el **Art. 14 A)**.

Las rentas presuntas se afectan con los impuestos de primera categoría, global complementario o adicional, en el mismo ejercicio al que correspondan, atribuyéndose al cierre de aquél.

En el caso de las sociedades y comunidades, la atribución se efectúa en la forma establecida en el **Art. 14 A)**, y en proporción a sus respectivas cuotas en el bien de que se trate, según corresponda.

En general, hablamos de contribuyentes afectos al impuesto de primera categoría que no determinan renta efectiva en base a contabilidad completa, y en tales casos, sus propietarios, accionistas o socios quedan afectos a impuestos finales en el mismo ejercicio en que se genera la renta, sin posibilidad de postergación, por lo que hablamos de un régimen de atribución, que se parece al contenido en el **Art. 14 A)**.

La tasa del impuesto de primera categoría, en estos casos, es del 25%.

El mismo régimen aplica respecto de las Pymes, las cuales tributan de la misma forma.

6. Art. 14 D): Normas Sobre Armonización de los Regímenes de Tributación

El **Art. 14 D)** establece ciertas normas acerca de la armonización de los regímenes de las letras **A)** y **B)**, regulando en sus cuatro numerales:

- Los efectos de un cambio de régimen;
- Los efectos de la división, conversión y fusión de empresas o sociedades sujetas al régimen de renta atribuida;
- Los efectos de la división, conversión y fusión de empresas o sociedades sujetas al régimen parcialmente integrado;
- Los efectos de la fusión o absorción de sociedades sujetas a cualquiera de los dos regímenes con Pymes o empresas o sociedades que determinan su renta líquida imponible en base a renta presunta;

Sólo estudiaremos el primer numeral, que se refiere a los efectos de un cambio de régimen.

Como estudiamos anteriormente, el **Art. 14 Inc. 5°** establece que los contribuyentes deben mantenerse en el régimen de tributación que les corresponde durante al menos cinco años comerciales consecutivos, y transcurrido tal período, pueden cambiarse al régimen alternativo cumpliendo los requisitos legales para tal efecto, y debiendo mantenerse en el nuevo régimen durante al menos cinco ejercicios consecutivos.

Esta nueva opción debe ejercerse desde el 1° de Enero al 30 de Abril del año calendario en que ingresan al nuevo régimen.

Los requisitos legales de los que habla el **Art. 14 Inc. 5°** son los que establece el **Art. 14 D) N°1**, que contempla distintas hipótesis:

- **Cambio desde el Art. 14 A) al Art. 14 B)**

Ya que las rentas fueron atribuidas de inmediato, no hay nada pendiente de tributación, por lo que no hay que pagar nada para hacer el cambio de régimen.

Conforme al **Art. 14 D) N°1 a)**, cuando los contribuyentes sujetos al régimen de renta atribuida optan por cambiarse al régimen parcialmente integrado, deben mantener, a contar del primer día en que se encuentren sujetos a las nuevas

disposiciones, el registro y control de las cantidades anotadas en los registros que mantenían al término del ejercicio inmediatamente anterior al cambio de régimen. Así, las cantidades que estaban en los registros RAP y REX se anotan en el REX, dado que ninguna de tales rentas están pendientes de tributación.

Esto puede ser un problema, ya que los montos que estaban en el RAP estaban en el primer orden de imputación cuando se efectuaban retiros, y ahora pasan a estar en el tercer orden de imputación, por lo que podría ser conveniente retirar los dividendos que ya fueron atribuidos antes de efectuar el cambio de régimen.

- **Cambio desde el Art. 14 B) al Art. 14 A)**

A diferencia del caso anterior, este cambio de régimen no es gratuito, ya que hay rentas que están pendientes de tributación, y por lo mismo, el **Art. 14 D) N°1 b)** establece que, cuando los contribuyentes sujetos al régimen parcialmente integrado opten por acogerse al régimen de renta atribuida, deben pagar el impuesto de término de giro que establece el **Art. 38 bis N°2**, que corresponde a un 35% sobre las utilidades acumuladas que tenga la empresa.

- **Cambio por Incumplimiento de Requisitos**

Como estudiamos anteriormente, no todos los contribuyentes pueden optar por uno u otro sistema, y en tal sentido, el **Art. 14 Inc. 2°** establece requisitos, tanto a nivel de la entidad como de los socios, accionistas o comuneros, para saber si pueden optar o no por un régimen.

En términos simples, dijimos que, a nivel de sociedad, no pueden optar por uno u otro régimen las sociedades anónimas y las sociedades en comandita por acciones, las cuales deben necesariamente acogerse al régimen parcialmente integrado.

A su vez, los demás tipos de empresas, sociedades, o las comunidades, no pueden tampoco elegir a qué régimen acogerse si sus propietarios, comuneros, socios o accionistas no son, exclusivamente, personas naturales con domicilio o residencia en Chile y/o contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile, casos en los cuales también deben acogerse necesariamente al régimen parcialmente integrado.

Ahora bien, esto puede presentar un problema, ya que si una sociedad por acciones, por ejemplo, se acogiera al sistema de renta atribuida, pero luego se transformara en una sociedad anónima, o varias de las acciones pasaran a una persona natural sin domicilio ni residencia en Chile, se dejaría de cumplir con estos requisitos.

Para determinar lo que sucede en estos casos, debemos distinguir cuáles son los requisitos que se dejan de cumplir.

Si el requisito que se incumple es a nivel de la naturaleza de la sociedad, como si una sociedad por acciones pasase a ser una sociedad anónima, se efectúa de inmediato el cambio de régimen, el cual surte efectos desde el 1° de Enero del mismo año en que se realiza el cambio, por lo que existe un efecto retroactivo.

Por otro lado, si el requisito que se incumple es a nivel de los socios o accionistas, como si los socios personas naturales cedieran sus derechos sociales a una persona jurídica, también se efectúa por el sólo ministerio de la ley el cambio de régimen, pero éste sólo surte efectos a partir del ejercicio siguiente.

7. Art. 14 E): Normas de Información

El **Art. 14 E)** señala diversas normas de información, contemplando en sus tres numerales:

- Reglas que deben aplicar los contribuyentes de los regímenes de renta atribuida y parcialmente integrado respecto de las inversiones que hayan efectuado;
- Reglas especiales;
- Sanciones.

Sólo estudiaremos el primer numeral, que establece reglas que deben aplicar los contribuyentes de los regímenes de renta atribuida y parcialmente integrado respecto de las inversiones que hayan efectuado, señalando las siguientes normas:

- **Respecto de Inversiones en el Extranjero**

Los contribuyentes acogidos a los regímenes contemplados en el **Art. 14 A)** y **Art. 14 B)** deben informar al Servicio hasta el 30 de Junio de cada año comercial, mediante la presentación de una declaración, las inversiones realizadas en el extranjero durante el año comercial anterior.

La norma establece además que la entrega maliciosa de información incompleta o falsa en estas declaraciones se sanciona en la forma prevista por el **Art. 97 N°4 CT**, que contempla incluso la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo.

- **Respecto de Inversiones en Chile**

Las empresas, entidades o sociedades domiciliadas, residentes, establecidas o constituidas en Chile que obtengan rentas pasivas, no pueden ser utilizadas en forma abusiva para diferir o disminuir la postergación de los impuestos finales de sus propietarios, socios o accionistas.

La norma establece incluso que, si se determina la existencia de abuso o simulación, y que los actos, contratos u operaciones mediante los cuales se llevaron a cabo, fueron efectuados maliciosamente para evitar, disminuir o postergar la aplicación de los impuestos finales, ello es sancionado en la forma prevista por el **Art. 97 N°4 CT**, que contempla incluso la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo.

Cuando estudiamos en el primer semestre la **Circular N°65**, veíamos que el Servicio establece que la declaración de la existencia de abuso o simulación no es una norma penal, ni es siquiera una sanción, sino que sólo busca que el contribuyente tribute según lo que efectivamente debió tributar, y no en la forma que lo hizo mediante el abuso de las formas jurídicas o la simulación.

Sin embargo, esta norma incluye sanciones penales, y en malas manos podría ser una herramienta muy peligrosa, ya que permitiría castigar penalmente la postergación de impuestos finales.

Unidad VI – Los Impuestos Finales

1. El Impuesto Global Complementario

A) Aspectos Generales

El impuesto global complementario es aquél que se aplica, cobra y paga anualmente sobre la renta imponible de toda persona natural, residente o domiciliada en Chile, y de las personas o patrimonios a que se refieren los **Arts. 5°, 7° y 8°**.

El **Art. 5°** regula la tributación de las comunidades hereditarias, mientras que el **Art. 7°** habla de contribuyentes que tienen bienes en calidad de depositarios, y el **Art. 8°** señala cómo deben tributar ciertos funcionarios públicos.

Se habla de global porque engloba todo aquello que no está gravado por otro impuesto, comprendiendo toda renta no contemplada en el **Art. 17**, e incluso contiene rentas exentas, que aunque otorgan un crédito, se incluyen igualmente en la base imponible a efectos de calcular el tramo en que se encuentra el contribuyente.

A su vez, se habla de complementario ya que, al ser el nuestro un sistema integrado, este impuesto complementa la tributación de una renta que ya pagó impuestos en primera o segunda categoría.

Entre las características de este impuesto, podemos señalar:

- Es un impuesto de **declaración**, lo cual toma especial relevancia por la prescripción tributaria, ya que como estudiamos en el primer semestre, el plazo de prescripción de la acción de fiscalización que tiene el Servicio es de seis años cuando se trata de impuestos sujetos a declaración, y tal declaración no se presenta, o la declaración presentada es maliciosamente falsa;
- Es un **impuesto anual**, ya que se declara y paga en Abril del año siguiente a aquel en que se generó la renta;
- Es un impuesto de **tasa progresiva**, lo cual significa que, mientras más alta sea la base, más alta será la tasa, con un máximo de un 35%, que excepcionalmente es de un 40% en ciertos casos;
- Por regla general, grava las rentas en **base percibida**, aunque excepcionalmente se tributa sobre base devengada, como ocurre cuando el contribuyente paga impuesto de primera categoría con una sociedad acogida al régimen de renta atribuida, o en el caso del **Art. 104**;
- Grava **de acuerdo al ingreso**, y sin tener en consideración a la persona del contribuyente, por lo que es despersonalizado;
- Aunque por regla general aplica para las personas naturales domiciliadas o residentes en Chile, hay ciertos **casos especiales de contribuyentes**, como los tres que mencionamos al empezar el estudio de esta materia.

B) Tasa del Impuesto Global Complementario

Como ya mencionamos, la tasa del impuesto global es progresiva, por lo que mientras mayor sea la base imponible, mayor será la tasa que se aplique para determinar el impuesto.

El **Art. 52** establece los tramos para calcular la tasa de este impuesto, estableciendo:

- Las rentas que no excedan de 13,5 UTA están exentas;
- Sobre la parte que exceda de 13,5 UTA y no sobrepase las 30 UTA, se grava con un 4%;
- Sobre la parte que exceda de 30 UTA y no sobrepase las 50 UTA, se grava con un 8%;

- Sobre la parte que exceda de 50 UTA y no sobrepase las 70 UTA, se grava con un 13,5%;
- Sobre la parte que exceda de 70 UTA y no sobrepase las 90 UTA, se grava con un 23%;
- Sobre la parte que exceda de 90 UTA y no sobrepase las 120 UTA, se grava con un 30,4%;
- Sobre la parte que exceda de 120 UTA, se grava con un 35%.

Entonces, si tenemos a un contribuyente cuyo ingreso anual fue de 135 UTA, calculamos la tasa de la siguiente forma:

- En el primer tramo, tenemos 13,5 UTA que están exentas → 0 UTA;
- En el segundo tramo, tenemos 16,5 UTA que se gravan con un 4% → 0,66 UTA;
- En el tercer tramo, tenemos 20 UTA que se gravan con un 8% → 1,6 UTA;
- En el cuarto tramo, tenemos 20 UTA que se gravan con un 13,5% → 2,7 UTA;
- En el quinto tramo, tenemos 20 UTA que se gravan con un 23% → 4,6 UTA;
- En el sexto tramo, tenemos 30 UTA que se gravan con un 30,4% → 9,12 UTA;
- En el séptimo tramo, tenemos 15 UTA que se gravan con un 35% → 5,25 UTA.

Teniendo todo esto en consideración, la suma de lo pagado en todos los tramos es de 23,93 UTA, lo cual equivale a un 17,7% de las 135 UTA de ingreso anual que tuvo el contribuyente.

Ahora bien, conforme al **Art. 52 bis**, el Presidente de la República, los Ministros de Estado, los Subsecretarios, Senadores y Diputados tienen un tramo más en esta escala, quedando el séptimo tramo con un 35% para la parte que exceda de 120 UTA y no sobrepase las 150 UTA, y un octavo tramo de un 40% sobre la parte que exceda de 150 UTA.

C) Base Imponible del Impuesto Global Complementario

El proceso de determinación de la base imponible del impuesto global complementario sigue una lógica similar a la determinación de la renta líquida imponible en el impuesto de primera categoría, pero siendo más simple, ya que no tiene tantas deducciones.

Contiene dos etapas, que son la determinación de la renta bruta global, y la determinación de la renta neta global, sobre la cual se aplica el impuesto.

Estando determinada la renta neta global, y habiendo aplicado el impuesto, pueden aplicarse los créditos contenidos en los **Arts. 55 ter y 56**.

1) Renta Bruta Global

Conforme al **Art. 54** la expresión renta bruta global comprende una serie de conceptos, que pasamos a analizar:

- **Art. 54 N°1**

En primer lugar, el **inc. 1°** de este numeral nos dice que la renta bruta global incluye las **cantidades percibidas o retiradas** por el contribuyente que correspondan a las rentas imponibles determinadas de acuerdo a las normas de primera y segunda categoría.

El **inc. 2°** incluye también las **rentas o cantidades atribuidas** por la empresa, comunidad o sociedad respectiva, y las rentas o cantidades retiradas o distribuidas por las mismas, según corresponda.

El **inc. 3°** incluye las cantidades a que se refieren los literales **i)-iv)** del **Art. 21 Inc. 3°**, que hablan de los **gastos rechazados cuando benefician directamente**

al socio o accionista, caso en el cual se consideran como un retiro, y se pagan en el global complementario del socio o accionista con un recargo del 10%.

Conforme al **inc. 4°**, se incluyen las **rentas o cantidades percibidas de empresas o sociedades constituidas en el extranjero**, y aquellas que resulten de la aplicación del **Art. 41 G)**, que incluye las **normas CFC**, que como vimos en el primer semestre, son un mecanismo antielusivo especial que busca evitar la postergación del pago del impuesto de primera categoría respecto de ingresos de fuente extranjera. También incluye las rentas presuntas determinadas conforme a la ley.

Luego, en virtud del **inc. 5°**, se incluyen las rentas del **Art. 20 N°2** y las rentas del **Art. 17 N°8**, obtenidas por personas que no estén obligadas a declarar según contabilidad, las cuales tienen la particularidad de poder compensarse rebajando las pérdidas de los beneficios que se hayan derivado de este mismo tipo de inversiones en el año calendario. Además, respecto de las rentas del **Art. 17 N°8**, el **inc. 6°**, establece que se incluyen cuando se hayan percibido o devengado, según corresponda.

Tenemos tras ello el **inc. 7°**, conforme al cual, se incluyen también todas las demás rentas que se encuentren afectas al impuesto global complementario, y que no estén señaladas de forma expresa en el **Art. 54**.

Por último, tenemos el **inc. 8°** que se refiere al llamado **Gross-up**, lo cual implica que cuando se tiene un crédito por el pago del impuesto de primera categoría, el monto de tal crédito debe también incluirse en la renta bruta global, ya que aunque se tiene el crédito, y no se tendrá que tributar sobre tal monto, se incluye para determinar el tramo del impuesto global complementario en que se encuentra el contribuyente.

- **Art. 54 N°2**

Conforme a este numeral, cuando tenemos una renta exenta del impuesto de primera categoría, pero no exenta del impuesto global complementario, tal renta entra en la renta bruta global, como sucede con la renta efectiva de los bienes raíces no agrícolas obtenida por personas naturales con domicilio o residencia en Chile (**Art. 39 N°3**).

- **Art. 54 N°3**

Básicamente, este numeral nos dice que las rentas totalmente exentas del impuesto global complementario, las parcialmente exentas en la parte que lo estén, las sujetas a impuestos sustitutivos especiales y las rentas del trabajo dependiente deben incluirse en la renta bruta global.

Estas rentas están exentas, y por lo mismo, sólo se incluyen para calcular el tramo en que se encuentra el contribuyente, pero se otorga también un crédito equivalente a la tasa media sobre la renta exenta.

Esta es una de las grandes diferencias entre las rentas exentas y los ingresos no renta, ya que mientras las primeras se incluyen en la base imponible, los segundos no, por lo que no la aumentan.

Tratándose de las rentas del trabajo dependiente, se otorga como crédito el impuesto único a la renta retenido por las remuneraciones. Por ello, se incorpora la totalidad del sueldo bruto, y si no se tienen otros ingresos, ni siquiera es necesario efectuar una declaración.

- **Art. 54 N°4**

Conforme al **Art. 54 N°4**, deben también incluirse los intereses provenientes de los instrumentos de deuda de oferta pública a que se refiere el **Art. 104**, los cuales se gravan cuando se devenguen en la forma establecida en el **Art. 20 N°2**.

Conforme al **Art. 104**, no constituye renta el mayor valor obtenido en la enajenación de los instrumentos de deuda de oferta pública, cumpliendo ciertos requisitos.

Es básicamente la misma norma contenida en el **Art. 107**, pero aplicada a los bonos.

Ahora bien, esta norma exime de impuesto a la ganancia obtenida, pero no exime de impuestos a los intereses, los cuales tributan en base devengada.

Para terminar con esta etapa, debemos mencionar el **Art. 54 bis**, que constituye un incentivo al ahorro, estableciendo que si invierto en ciertos instrumentos, e invierto nuevamente las ganancias en los mismos instrumentos, puedo postergar el pago del impuesto global complementario, aunque con ciertos límites, como es un tope pecuniario de 100 UTA.

2) Renta Neta Global

Para la determinación de la renta neta global, deben efectuarse ciertas deducciones, contenidas en los **Arts. 55-55 bis**.

En primer lugar, tenemos el **Art. 55 a)**, conforme al cual, debe deducirse de la renta bruta global el impuesto territorial efectivamente pagado en el año calendario o comercial que corresponda a la renta neta global, incluso el correspondiente a la parte de los bienes raíces destinados al giro de las actividades indicadas en los **N°3-5 del Art. 20**, y en el **Art. 42 N°2**.

No procede esta rebaja en el caso de bienes raíces cuyas rentas no se computan en la renta bruta global.

En segundo lugar, tenemos el **Art. 55 b)**, que se refiere a las cotizaciones previsionales, y establece, básicamente, que deben deducirse de la renta bruta global las cotizaciones efectivamente pagadas por el año comercial al que corresponda la renta bruta global.

Tras ello, tenemos el **Art. 55 bis**, que permite a las personas naturales contribuyentes de este impuesto a deducir de la renta bruta global los intereses efectivamente pagados durante el año calendario al que corresponde la renta, devengados en créditos con garantía hipotecaria que se hubieren destinado a adquirir o construir una o más viviendas, o en créditos de igual naturaleza destinados a pagar estos créditos.

Esto, no obstante, cuenta con ciertas limitaciones, ya que hay un interés deducible máximo por contribuyente, equivalente a la cantidad menor entre 8 UTA y el interés efectivamente pagado.

Ahora bien, la rebaja se hace por el total del interés deducible en el caso en que la renta bruta anual sea inferior a 90 UTA, pero no procede cuando esta sea superior a 150 UTA. Cuando se encuentra entre 90 UTA y 150 UTA, la ley establece una fórmula para calcular la rebaja, en la cual no profundizaremos.

D) Créditos Contra el Impuesto Global Complementario

Estando determinada la renta neta global, pasamos a analizar los créditos que pueden utilizarse en contra del impuesto global complementario, contemplados en los **Arts. 55 ter** y **56**.

En primer lugar, el **Art. 55 ter** otorga un crédito a las personas naturales contribuyentes de global complementario, equivalente a la cantidad de 4,4 UF por cada hijo en atención a los pagos a instituciones de enseñanza preescolar, básica, diferencial y media, por concepto de matrícula y colegiatura de sus hijos, y, asimismo, por los pagos de cuotas de centros de padres, transporte escolar particular y todo otro gasto de similar naturaleza y directamente relacionado con la educación de sus hijos.

Ahora bien, este crédito sólo procede respecto de hijos no mayores de 25 años, y además, se establece que la suma anual de las rentas totales del padre y la madre no puede exceder de 792 UF.

Esto es bastante complejo, ya que en muchos casos puede pasar que no sean los padres quienes paguen la educación de sus hijos, sino los abuelos, por ejemplo.

Tenemos luego el **Art. 56**, que establece varios créditos más en sus tres numerales.

El **Art. 56 N°1** está derogado, pero el **Art. 56 N°2** permite utilizar como crédito la cantidad que resulte de aplicar las normas del **Art. 54 N°3**.

Como ya estudiamos, el **Art. 54 N°3** es la norma que nos hace incorporar a la renta bruta global las rentas exentas del impuesto global complementario.

El **Art. 56 N°3**, por su parte, permite utilizar como crédito el impuesto de primera categoría que fue pagado por la sociedad, empresa o comunidad de que el contribuyente es propietario, comunero, socio o accionista.

Se establece además la restitución del crédito que le corresponde a los contribuyentes del **Art. 14 B)** sobre las rentas generadas a partir del 1° de Enero de 2017, lo cual hemos estudiado anteriormente.

E) Exenciones del Impuesto Global Complementario

Las exenciones del impuesto global complementario están reguladas en el **Art. 57**, el cual dispone que están exentas de este impuesto las rentas del **Art. 20 N°2** cuando el monto total de ellas no exceda, en conjunto, de 20 UTM, y siempre que dichas rentas sean percibidas por contribuyentes cuyas otras rentas consistan únicamente en aquellas sometidas al **Art. 22** (pequeños contribuyentes) y/o **Art. 42 N°1** (rentas del trabajo dependiente).

En los mismos términos y por el mismo monto están exentas del impuesto de primera categoría y del impuesto global complementario las rentas provenientes del mayor valor en las enajenaciones de acciones de sociedades anónimas o derechos sociales en sociedades de personas.

Asimismo, está exento del impuesto global complementario el mayor valor obtenido en el rescate de cuotas de fondos mutuos cuando su monto no exceda de 30 UTM.

Por último, están exentas del impuesto global complementario las rentas que se eximen del mismo en virtud de leyes especiales, sin perjuicio de que igualmente deben agregarse tales rentas a la renta bruta global a efectos de calcular el tramo en que se encuentra el contribuyente.

2. El Impuesto Adicional

A) Aspectos Generales

El impuesto adicional, por regla general, es aquel que grava a las personas sin domicilio o residencia en Chile sobre sus rentas de fuente chilena, aunque existen ciertas excepciones y casos especiales, ya que también grava, por ejemplo, a los no residentes o domiciliados en Chile por servicios prestados en el extranjero, en ciertos casos, o las ventas indirectas que estudiamos anteriormente.

Existen dos tipos de impuesto adicional:

- Impuesto Adicional Propiamente Tal (**Art. 58 y Art. 60 Inc. 1°**);
- Mal Llamado Impuesto Adicional (**Art. 59 y Art. 60 Inc. 2°**).

La distinción se hace porque el impuesto adicional propiamente tal es verdaderamente adicional, al adicionarse a una renta que ya pagó el impuesto de primera categoría. Por ejemplo, con los dividendos, que ya se gravaron con primera categoría, pero de todas formas deben pagar impuesto adicional, aunque pudiendo usar lo pagado por el primero como crédito.

Por otro lado, el mal llamado impuesto adicional funciona de manera distinta, ya que grava las remesas en base bruta, las cuales no han pagado el impuesto de primera categoría, como ocurre con los servicios.

B) Impuesto Adicional Propiamente Tal

1) Hechos Gravados

El impuesto adicional propiamente tal grava a:

- Las personas sin domicilio o residencia en Chile y a las sociedades o personas jurídicas constituidas fuera del país que tengan en Chile un establecimiento permanente;
- Las personas que carezcan de domicilio o residencia en Chile por la totalidad de las utilidades y demás cantidades que las sociedades anónimas o en comandita por acciones respecto de sus accionistas, constituidas en Chile, les atribuyan o acuerden distribuir a cualquier título, en su calidad de accionistas;
- Los contribuyentes no residentes ni domiciliados en Chile que enajenan las acciones, cuotas, títulos a que se refiere el **Art. 10 Inc. 3°**, que como estudiamos anteriormente, grava las llamadas ventas indirectas;
- Las personas naturales que no tengan residencia ni domicilio en Chile y las sociedades o personas jurídicas constituidas fuera del país que perciban, devenguen o se les atribuyan rentas de fuente chilena en conformidad al **Art. 14**, al **Art. 14 ter**, al **Art. 17 N°7** y al **Art. 38 bis**, y que no se encuentren afectas a impuesto de acuerdo con las normas de los **Arts. 58-59**.

En todos los casos, estas personas tienen algún tipo de presencia en Chile, sea a través de un establecimiento permanente o de ser socio o accionista de una sociedad.

2) Características

Dentro de las características del impuesto adicional propiamente tal, podemos mencionar:

- **Es un Impuesto Directo**, lo cual significa que grava directamente al contribuyente de impuesto adicional, quien asume la carga económica del impuesto;
- **Es un Impuesto de Retención**, ya que es la sociedad chilena la que debe retener y pagar el impuesto, lo cual se explica sobre todo por un tema de fiscalización, al ser mucho más fácil cobrarle el impuesto a la sociedad chilena;
- **Es un Impuesto Anual**, que se declara en Abril por parte del contribuyente no domiciliado o residente en Chile. Sin embargo, la retención es mensual, por lo que si la tributación se agota con la retención, el contribuyente no domiciliado o residente en Chile puede eximirse de declarar, como ocurre con el contribuyente de segunda categoría respecto del impuesto global complementario;
- **Opera en Base Percibida por Regla General**, por lo que se paga cuando efectivamente se percibe la renta, con la excepción de los socios o accionistas de sociedades acogidas al régimen de renta atribuida del **Art. 14 A**);
- **Tiene una Tasa Proporcional que es Siempre de 35%**, por lo que la tasa es independiente de la base imponible, a diferencia de los que ocurre con el impuesto global complementario;
- **Es un Impuesto Accesorio al Impuesto de Primera Categoría**, existiendo un *Gross-up*, lo cual implica que cuando se tiene un crédito por el pago del impuesto de primera categoría, el monto de tal crédito debe también incluirse en la base imponible del impuesto adicional.

Los contribuyentes de impuesto adicional que reciben dividendos de una sociedad acogida al régimen parcialmente integrado también deben restituir un 35% del crédito, salvo que se trate de contribuyentes de impuesto adicional domiciliados en países con los que se tenga un convenio de doble tributación, los cuales tienen derecho al crédito completo.

No se exige siquiera que el convenio esté vigente, bastando con que esté firmado, como es el caso del convenio de doble tributación con Estados Unidos, que aún no ha sido ratificado, pero se encuentra firmado;

- **Opera en Base Neta**, lo cual implica que de la renta que queda afecta a este impuesto, pueden deducirse los gastos en que se incurrieron para generarla, siguiendo las mismas normas que en la determinación de la renta líquida imponible en el impuesto de primera categoría.

3) Establecimientos Permanentes

El **Art. 58 N°1** habla de los establecimientos permanentes, ejemplificando lo que son al mencionar las sucursales, oficinas, agentes o representantes.

El clásico ejemplo de establecimiento permanente son las agencias, reguladas en el Código de Comercio y en la Ley de Sociedades Anónimas.

El establecimiento no es una entidad separada, sino una presencia de la empresa principal en un lugar distinto, lo cual constituye la gran diferencia con la filial, que es una persona jurídica separada de la matriz.

Mediante la jurisprudencia administrativa, el Servicio ha ido delimitando lo que se entiende por establecimiento permanente, por lo que es necesario estar atento a ella según el caso.

Determinar si es o no un establecimiento permanente es importante, ya que si se considera que no es un establecimiento permanente, no queda dentro del impuesto adicional propiamente tal, sino del mal llamado impuesto adicional.

Ahora bien, aunque la ley no nos otorgue una definición de establecimiento permanente, sí lo hacen los convenios de doble tributación, que como sabemos, siguen un modelo estandarizado, y en el **Art. 5° N°1** de los mismos se definen siempre a los establecimientos permanentes como un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza el todo o parte de su actividad.

El **Art. 5° N°2** nos dice que la expresión “establecimiento permanente” comprende, en especial:

- Una sede de dirección;
- Una sucursal;
- Una oficina;
- Una fábrica;
- Un taller;
- Una mina, pozo de petróleo o de gas, una cantera o cualquier otro lugar relacionado con la exploración o explotación de recursos naturales.

Por último, conforme al **Art. 5° N°3**, la expresión “establecimiento permanente” también incluye:

- Una obra, o un proyecto de construcción o de instalación y las actividades de supervisión relacionados con ellos, pero solo cuando dicha obra, proyecto o actividades continúen durante un período superior a seis meses;
- La operación de un equipo grande o valioso en otro Estado por un período o períodos que en total excedan de 183 días, dentro de un período cualquiera de doce meses;
- La prestación de servicios, incluidos los servicios de consultoría, por parte de una empresa por intermedio de empleados u otras personas naturales o físicas encomendadas por la empresa para ese fin, cuando tales actividades continúen dentro del país por un período o períodos que en total excedan de 183 días, dentro de un período cualquiera de doce meses.

Es relevante la diferencia que existe entre la ley nacional y los convenios para definir a los establecimientos permanentes, ya que los convenios de doble tributación asignan potestad tributaria, al limitar el monto hasta el cual puede gravar el país de la fuente.

Nos importa también el **Art. 7°** de los convenios, conforme al cual, los beneficios de una empresa de un Estado contratante sólo pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que la empresa realice su actividad en el otro Estado contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él.

Si la empresa realiza o ha realizado su actividad de dicha manera, los beneficios que obtenga pueden someterse a imposición en el otro Estado, pero sólo en la medida en que sean atribuibles a ese establecimiento permanente.

En estos casos, Chile puede gravar la actividad del establecimiento permanente, y lo hace como si fuera una sociedad, aplicando las mismas normas.

4) Pago, Retención y Créditos

Para el pago del impuesto adicional propiamente tal, puede usarse como crédito lo pagado en virtud del impuesto de primera categoría, y conforme al **Art. 74 N°4**, los contribuyentes chilenos, cuando remesen al exterior, abonen en cuenta, pongan a disposición o paguen rentas o cantidades afectas al impuesto adicional, deben retener la tasa del impuesto adicional correspondiente.

Ahora bien, puede producirse un problema, ya que estos contribuyentes deben retener el impuesto adicional mensualmente, pero ello puede generar complicaciones con la posibilidad de retiros provisorios que estudiamos respecto del **Art. 14 B**).

Conforme al **Art. 74 N°4 Inc. 2°**, las empresas sujetas al régimen parcialmente integrado están obligadas a efectuar una retención de impuesto adicional sobre los retiros o dividendos afectados por el mismo.

Determinada la situación tributaria de los retiros o dividendos de acuerdo a la imputación a los distintos registros que contempla el **Art. 14 B**), debe procederse a la retención del impuesto adicional.

La imputación se efectúa en la oportunidad y en el orden cronológico en que los retiros, remesas o distribuciones se efectúen, considerando las sumas anotadas en los registros RAI, DDAN, y REX, según su saldo al término del ejercicio inmediatamente anterior, debidamente reajustado por la variación del IPC a la fecha del retiro, remesa o distribución.

Las empresas están obligadas a efectuar la retención del impuesto adicional en el mismo momento en que ocurran los retiros o dividendos, incluso sobre aquellos que no definan su situación tributaria por no alcanzar a ser imputados a los remanentes iniciales de los distintos registros.

Estas cantidades son calificadas por la ley como retiros o dividendos provisorios, los cuales se imputan a las rentas o cantidades que se determinen al término del ejercicio.

Los retiros y dividendos que queden en carácter de provisorios por no resultar imputados a ningún registro al momento de su remesa, tienen derecho al crédito por impuesto de primera categoría.

Sin embargo, tal crédito queda condicionado a la imputación definitiva que se realiza al término del ejercicio.

Si al término del ejercicio se determina que la deducción del crédito resulta indebida, total o parcialmente, la empresa debe pagar al Fisco, por cuenta del contribuyente de impuesto adicional, la diferencia de impuesto que resulte al haberse deducido un mayor crédito.

Ahora, si se retuvo más de lo que correspondía, el contribuyente de impuesto adicional puede pedir una devolución al efectuar su declaración.

C) El Mal Llamado Impuesto Adicional

1) Aspectos Generales

Decimos que este impuesto es mal llamado adicional porque no se adiciona al de primera categoría, sino que se aplica a los no residentes, por regla general, sobre rentas de fuente chilena, lo cual cuenta con ciertas excepciones.

La regla general, contenida en el **Art. 59**, es que este impuesto grava las rentas de contribuyentes no domiciliados o residentes en Chile que no impliquen una presencia en el país.

Entre las **características** de este impuesto tenemos:

- **Grava Rentas de Fuente Chilena**, por regla general;
- **Opera en Base Bruta**, a diferencia del impuesto adicional propiamente tal, por lo que los contribuyentes de este impuesto no pueden deducir de la base imponible los gastos en que hayan incurrido para generar la renta.

Es por esto mismo que muchas veces es el contribuyente chileno el que termina haciéndose cargo del pago del impuesto por vía contractual, aumentando el valor pagado para efectos de que al contribuyente extranjero le llegue lo que habría recibido sin el impuesto y con el valor normal;

- **Se Aplica Siempre en Base Percibida**, sin que existan normas de atribución excepcionales;
- **Tiene Distintas Tasas y Exenciones Según Cada Caso**, por lo que en tal sentido es de difícil aplicación, y hay que analizarlo caso a caso.
La tasa, no obstante, es **siempre proporcional**, por lo que es independiente de la base imponible;
- **Es un Impuesto Único**, pagándose en una sola etapa, sin que la renta esté gravada con otro impuesto en Chile;
- **Es un Impuesto Mensual**, por lo que una vez retenida la suma del impuesto, el contribuyente extranjero queda liberado, y no debe efectuar una declaración.

En cuanto a la estructura del **Art. 59**, cuenta con varios incisos y numerales, y podemos verlo de la siguiente forma:

- El **inc. 1°** regula las regalías, como son las marcas, patentes, fórmulas y otras prestaciones similares;
- El **inc. 2°** se relaciona con el primero, pero apunta específicamente al material fílmico;
- El **inc. 3°** regula los derechos de autor y edición;
- El **Inc. 4°** cuenta con varios numerales, regulando los intereses, servicios prestados en el extranjero, primas de seguros, fletes marítimos, arrendamiento de naves extranjeras para cabotaje y el arrendamiento internacional de bienes de capital;

Pasamos a estudiar cada uno de estos incisos en profundidad.

2) Art. 59 Inc. 1°

El **inc. 1°** del **Art. 59** es de gran extensión, y comprende varios aspectos relevantes.

Dispone en primer lugar que se aplica un impuesto del 30% sobre el total de las cantidades pagadas o abonadas en cuenta, sin deducción alguna, a personas sin domicilio ni residencia en el país, por el uso, goce o explotación de marcas, patentes, fórmulas y otras prestaciones similares, sea que consistan en regalías o cualquier forma de remuneración. Por ejemplo, si le pago a Coca-Cola por el uso de su marca en Chile, lo que pague por ello estará afecto a un impuesto del 30%.

Es necesario que relacionemos esto con el **Art. 31 N°12**, que como estudiamos anteriormente, comprende una norma antielusiva, que busca evitar que sociedades extranjeras puedan llevarse dinero de sociedades relacionadas en Chile en forma de *royalties*, lo cual es más barato que financiar a la sociedad mediante deuda o capital, desde un punto de vista tributario.

Básicamente, se establece una limitación a la deducción como gasto del pago de regalías entre personas relacionadas.

En segundo lugar, este inciso establece una tasa del 15% respecto de las cantidades que correspondan al uso, goce o explotación de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, y de nuevas variedades vegetales.

En tercer lugar, establece también una tasa del 15% para las cantidades correspondientes al uso, goce o explotación de programas computacionales, entendiéndose por tales el conjunto de instrucciones para ser usados directa o indirectamente en un computador o

procesador, a fin de efectuar u obtener un determinado proceso o resultado, contenidos en cassette, diskette, disco, cinta magnética u otro soporte material o medio.

Ahora bien, cuando las cantidades se paguen o abonen en cuenta por el uso de programas computacionales estándar, están exentas de este impuesto.

Se entiende por programas computacionales estándar aquellos en que los derechos que se transfieren se limitan a los necesarios para permitir el uso del mismo, y no su explotación comercial, ni su reproducción o modificación con cualquier otro fin que no sea habilitarlo para su uso.

En cuarto lugar, esta norma excluye las cantidades que correspondan al pago de bienes corporales internados en el país hasta un costo generalmente aceptado, por lo que tales cantidades están exentas de este impuesto.

En quinto lugar, se establece que, en el caso de que ciertas regalías y asesorías sean calificadas de improductivas o prescindibles para el desarrollo económico del país, el Presidente de la República, previo informe de la Corporación de Fomento de la Producción y del Comité Ejecutivo del Banco Central, puede elevar la tasa de este impuesto hasta el 80%.

Esta norma se elimina con la modernización tributaria.

Por último, se establece una tasa del 30% cuando el acreedor o beneficiario de las regalías o remuneraciones se encuentra constituido, domiciliado o residente en uno de los países comprendidos en el **Art. 41 H**.

Así, tenemos una regla general del 30%, que puede ser menor en los casos mencionados, pero cuando el acreedor o beneficiario se encuentra constituido, domiciliado o reside en uno de los países comprendidos en el **Art. 41 H**, la tasa es siempre de 30%.

3) Art. 59 Inc. 2º

El **Art. 59 Inc. 2º** establece que las cantidades que se paguen al exterior a productores y/o distribuidores extranjeros por materiales para ser exhibidos a través de proyecciones de cine y televisión que no queden afectas a impuesto en virtud del **Art. 58 N°1**, tributan con la tasa señalada en el **Art. 60 Inc. 2º** sobre el total de dichas cantidades, sin deducción alguna.

El **Art. 58 N°1**, como estudiamos anteriormente, grava con el impuesto adicional propiamente tal a las personas sin domicilio o residencia en Chile y a las sociedades o personas jurídicas constituidas fuera del país que tengan en Chile un establecimiento permanente.

El **Art. 60 Inc. 2º**, por su parte, establece una tasa del 20%, que es la tasa aplicable en este caso.

4) Art. 59 Inc. 3º

El **inc. 3º** del **Art. 59** establece que aquellas cantidades que se paguen por el uso de derechos de edición o de autor, están afectos a una tasa del 15%.

5) Art. 59 Inc. 4º

El **Art. 59 Inc. 4º** contempla varios numerales, gravando varios conceptos distintos, pero estableciendo por regla general una tasa del 35% respecto de las rentas que se paguen o abonen en cuenta a personas a que se refiere el **inc. 1º**.

Pasamos a estudiar cada uno de sus numerales.

En primer lugar, el **Art. 59 Inc. 4° N°1** regula los **intereses**, estableciendo que están afectos a este impuesto, pero con una tasa del 4%, los intereses provenientes de:

- Depósitos en cuenta corriente y a plazo en moneda extranjera, efectuados en cualquiera de las instituciones autorizadas por el Banco Central para recibirlos;
- Créditos otorgados desde el exterior por instituciones bancarias o financieras extranjeras o internacionales, así como por compañías de seguros y fondos de pensiones extranjeros.

El pagador del interés debe informar al Servicio, en el plazo que éste determine, las condiciones de la operación.

No obstante lo anterior, no se gravan con los impuestos de esta ley los intereses provenientes de estos créditos cuando el deudor sea una institución financiera constituida en el país, y siempre que ésta hubiere utilizado dichos recursos para otorgar un crédito al exterior.

Para estos efectos, la institución debe informar al Servicio, en la forma y plazo que éste señale, el total de los créditos otorgados al exterior con cargo a los recursos obtenidos mediante estos créditos;

- Saldos de precios correspondientes a bienes internados en el país con cobertura diferida o con sistema de cobranzas.

Por ejemplo, si compro una máquina en Estados Unidos, la internación no estará gravada con impuesto adicional, pero si compro la máquina a plazo y con intereses, los intereses están gravados con una tasa del 4%;

- Bonos o debentures y demás títulos emitidos en moneda extranjera por el Estado de Chile o por el Banco Central;
- Aceptaciones Bancarias Latinoamericanas y otros beneficios que generen estos documentos;
- Los instrumentos del primer, cuarto y quinto punto, emitidos o expresados en moneda nacional;
- Instrumentos de deuda pública a que se refiere el **Art. 104**, que se gravan cuando se hayan devengado en la forma establecida en el **Art. 20 N°2**.

En estos puntos, es muy necesario que tengamos presente una de las normas antielusivas específicas que estudiamos en el primer semestre, que es el **exceso de endeudamiento**, regulado en el **Art. 41 F**.

Como bien sabemos, las dos principales formas de financiamiento son el capital y la deuda, pagándose por el primero dividendos y por la segunda intereses.

Ahora bien, si la empresa financiada está en alguno de los casos anteriores, los intereses están gravados con un 4%, mientras que los dividendos van a estar gravados con un 35%, por lo que es mucho más conveniente el financiamiento vía deuda, pero ello ha llevado a elusiones, haciendo pasar el capital por deuda.

Lo que se hacía era que las empresas, en vez de invertir capital, le prestaban dinero a la empresa a través de bancos, usándolos como intermediarios para que no tuvieran que pagar la totalidad del impuesto por ser personas relacionadas.

Por lo mismo, el **Art. 41 F** establece esta norma, conforme a la cual, se limita la cantidad de financiamiento que puede obtener la sociedad mediante la emisión de deuda, debiendo haber una relación entre deuda y capital de tres a uno como máximo, y en todo lo que exceda tales límites, se pagan impuestos como si fueran dividendos generados por el capital.

Este mecanismo no opera solamente cuando tenemos una tasa del 4%, sino también respecto de intereses pagados a personas relacionadas que hayan sido gravados con una tasa de impuesto adicional inferior al 35%.

Esta norma se modifica con la modernización tributaria, y no sólo se establece esta sanción, sino que se exige, para aplicar la tasa preferencial del 4%, que el beneficiario efectivo de la renta sea la entidad que está prestando el dinero.

Terminado el análisis del N°1, pasamos a estudiar el **Art. 59 Inc. 4° N°2**, que es de gran extensión.

El **Art. 59 Inc. 4° N°2 Inc. 1°** regula las remuneraciones por servicios prestados en el extranjero, gravándolas con la tasa general del 35% que dispone el encabezado del artículo.

Tiene la particularidad de gravar a personas sin domicilio ni residencia en Chile por servicios prestados en el extranjero, lo cual es una anomalía, pero que se justifica, en opinión del profesor, porque la sociedad chilena puede deducir tal remuneración como un gasto de su renta líquida imponible para el pago del impuesto de primera categoría.

Ahora bien, exime del impuesto a las sumas pagadas en el exterior por fletes, gastos de embarque y desembarque, almacenaje, pesaje, muestreo y análisis de productos, seguros y reaseguros que no estén gravados por el N°3, comisiones, telecomunicaciones internacionales, y por someter productos chilenos a fundición, refinación o a otros procesos especiales.

Las respectivas operaciones y sus características deben ser informadas al Servicio en la forma y plazo que éste determine.

La más común de estas operaciones es la comisión, y el Servicio ha interpretado la norma señalando que se refiere a la comisión como mandato mercantil, en los términos del Código de Comercio.

Otro aspecto relevante es lo que se entiende por servicio, ya que la ley no lo define, como sí lo hace la Ley del IVA.

Es importante definir si es o no un servicio, ya que si no lo fuere, Chile no tiene la facultad de gravar la remuneración, conforme a los términos en que está redactada la ley.

Tenemos luego el **inc. 2° del Art. 59 Inc. 4° N°2**, que contempla más exenciones, respecto de las sumas pagadas, en el caso de bienes y servicios exportables, por publicidad y promoción, por análisis de mercado, por investigación científica y tecnológica, y por asesorías y defensas legales ante autoridades administrativas, arbitrales o jurisdiccionales del país respectivo.

Ahora bien, para que proceda esta exención, estos servicios deben guardar estricta relación con la exportación de bienes y servicios producidos en el país, y los pagos correspondientes deben ser razonables a juicio del Servicio.

Todo lo anterior aplica también a las sumas pagadas al exterior por trabajos y servicios de ingeniería o técnicos, en el caso de servicios exportables, y siempre que el Servicio Nacional de Aduanas los califique como tales.

Antiguamente, este inciso contenía una norma muy perjudicial para los contribuyentes, que era la obligación de informar al Servicio sobre estas circunstancias como requisito para que procediera la exención, lo cual tenía como consecuencia que si a un exportador se le olvidaba informar oportunamente al Servicio, perdía la exención, siendo que la

sanción por estas omisiones es normalmente una multa, al ser una obligación tributaria accesorio.

Tras esto, tenemos el **Inc. 3° del Art. 59 Inc. 4° N°2**, que dispone que en los casos que los pagos señalados los efectúen asociaciones gremiales, basta para que proceda la exención que dichos pagos se efectúen con divisas de libre disponibilidad, proporcionadas por los propios socios de tales entidades, y que sean autorizados por el Servicio.

Por último, el **inc. 4° del Art. 59 Inc. 4° N°2** establece que están afectas a este impuesto, con una tasa del 15%, las remuneraciones pagadas a personas naturales o jurídicas, por trabajos de ingeniería o técnicos y por aquellos servicios profesionales o técnicos que una persona o entidad conocedora de una ciencia o técnica presta a través de un consejo, informe o plano, sea que se presten en Chile o en el exterior.

Al establecer que es indiferente que el servicio sea prestado en Chile o en el exterior, se amplía el campo de aplicación de la norma, con la excepción de que el extranjero que venga a prestar el servicio a Chile tenga un establecimiento permanente en el país, caso en el cual aplica el **Art. 58 N°1**.

No obstante lo anterior, se aplica una tasa del 20% si los acreedores o beneficiarios de las remuneraciones se encuentran en alguno de los países comprendidos en el **Art. 41 H**.

Lo que hace que algo sea técnico es que se desarrolle mediante el conocimiento especial de una ciencia o arte, y hay que estudiar la jurisprudencia administrativa según el caso.

Terminado el análisis del **Art. 59 Inc. 4° N°2**, pasamos a estudiar el **N°3**, que regula las primas de seguros contratados en compañías no establecidas en Chile que aseguren cualquier interés sobre bienes situados permanentemente en el país, o la pérdida material en tierra sobre mercaderías sujetas al régimen de admisión temporal o en tránsito en el territorio nacional, como también las primas de seguros de vida u otros del segundo grupo, sobre personas domiciliadas o residentes en Chile, contratados con las referidas compañías.

Todos estos conceptos están gravados con una tasa del 22%, que se aplica sobre el monto de la prima de seguro o de cada una de las cuotas en que se haya dividido la prima, sin deducción de suma alguna.

Tratándose de reaseguros contratados con compañías no establecidas en Chile, y en los mismos términos recién señalados, el impuesto es del 2%, y se calcula sobre el total de la prima cedida, sin deducción alguna.

Esto se hace de tal forma porque la compañía de seguros que se reasegura ya pagó el impuesto de primera categoría sobre el interés asegurado.

Hay que tener cuidado en esta materia con los convenios de doble tributación, ya que si la prima de seguro se paga a una empresa constituida en un país con el que Chile tiene uno de estos convenios, Chile no puede gravar tal prima.